



Service Public  
Fédéral  
**FINANCES**  
Federale  
Overheidsdienst  
**FINANCIEN**



13.12.2013

# BRUSSELSE CODEX FISCALE PROCEDURE

## CODE BRUXELLOIS DE PROCÉDURE FISCALE

[WWW.FISCONETPLUS.BE](http://WWW.FISCONETPLUS.BE)



**Expertise et support stratégiques**

**\*\*\***

**Beleidsexpertise en -Ondersteuning**

# **CODE BRUXELLOIS DE PROCÉDURE FISCALE**

## **BRUSSELSE CODEX FISCALE PROCEDURE**

*Mise à jour jusqu'à et y compris l'ordonnance du 16.05.2024 (MB 04.06.2024 – Avis rectificatif : M.B. 30.08.2024)  
– Coordination officielle*

*Bijgewerkt tot en met de ordonnantie van 16.05.2024 (BS 04.06.2024 – Rechtzetting : BS 30.08.2024) - Officiële  
uitgave*

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| TITRE 1 <sup>er</sup> — Dispositions générales .....  | 9  |
| TITEL 1 — Algemene bepalingen.....                    | 9  |
| Art. 1 .....                                          | 9  |
| Art. 2 .....                                          | 9  |
| Art. 3 .....                                          | 9  |
| Art. 4 .....                                          | 10 |
| TITRE 2 — Procédure fiscale.....                      | 12 |
| TITEL 2 — Fiscale procedure .....                     | 12 |
| CHAPITRE 1 <sup>er</sup> — Déclarations .....         | 12 |
| HOOFDSTUK 1 — Aangiftes .....                         | 12 |
| Section 1 <sup>re</sup> — Dispositions générales..... | 12 |
| Afdeling 1 — Algemene bepalingen.....                 | 12 |
| Art. 5 .....                                          | 12 |
| Art. 6 .....                                          | 12 |
| Art. 7 .....                                          | 12 |
| Art. 8 .....                                          | 13 |
| Section 2 — Rectification de la déclaration.....      | 15 |
| Afdeling 2 — Rechtzetting van de aangifte.....        | 15 |
| Art. 9 .....                                          | 15 |
| Section 3 — Taxation d’office.....                    | 15 |
| Afdeling 3 — Ambtshalve heffing.....                  | 15 |
| Art. 10 .....                                         | 15 |
| CHAPITRE 2. — Établissement de la taxe .....          | 16 |
| HOOFDSTUK 2 — Vestiging van de belasting .....        | 16 |
| Section 1 <sup>re</sup> — Disposition générale.....   | 16 |
| Afdeling 1 — Algemene bepaling .....                  | 16 |
| Art. 11 .....                                         | 16 |
| Art. 11/1 .....                                       | 17 |
| Section 2 — Délai d’imposition.....                   | 18 |
| Afdeling 2 — Aanslagtermijn.....                      | 18 |
| Art. 12 .....                                         | 18 |
| Art. 13 .....                                         | 18 |
| Art. 14 .....                                         | 18 |
| Art. 15 .....                                         | 19 |
| Art. 16 .....                                         | 20 |
| Section 3 — Rôles.....                                | 20 |
| Afdeling 3 — Kohieren.....                            | 20 |
| Art. 17 .....                                         | 20 |
| Section 4 — Avertissement-extrait de rôle .....       | 21 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Afdeling 4 — Aanslagbiljet .....                      | 21 |
| Art. 18 .....                                         | 21 |
| Art. 19 .....                                         | 21 |
| Art. 20 .....                                         | 21 |
| Section 5 — Imposition supplémentaire .....           | 22 |
| Afdeling 5 — Aanvullende heffing.....                 | 22 |
| Art. 21 .....                                         | 22 |
| Section 6 — Indivisions et solidarités.....           | 22 |
| Afdeling 6 — Onverdeeldheden en hoofdelijkheden.....  | 22 |
| Art. 22 .....                                         | 22 |
| Art. 23 .....                                         | 22 |
| Art. 24 .....                                         | 22 |
| Art. 25 .....                                         | 23 |
| Art. 26 .....                                         | 23 |
| Art. 27 .....                                         | 24 |
| Art. 28 .....                                         | 24 |
| Art. 29 .....                                         | 24 |
| Art. 30 .....                                         | 25 |
| CHAPITRE 3 — Paiement de la taxe .....                | 25 |
| HOOFDSTUK 3 — Betaling van de belasting.....          | 25 |
| Section 1 <sup>re</sup> — Dispositions générales..... | 25 |
| Afdeling 1 — Algemene bepalingen.....                 | 25 |
| Art. 31 .....                                         | 25 |
| Section 2 — Délai de paiement.....                    | 25 |
| Afdeling 2 — Betalingstermijn.....                    | 25 |
| Art. 32 .....                                         | 25 |
| Art. 33 .....                                         | 26 |
| Art. 34 .....                                         | 26 |
| Section 3 — Modalités de paiement .....               | 26 |
| Afdeling 3. — Betalingsmodaliteiten .....             | 26 |
| Art. 35 .....                                         | 26 |
| Art. 36 .....                                         | 26 |
| Section 4 — Intérêts.....                             | 27 |
| Afdeling 4 — Interesten.....                          | 27 |
| Art. 37 .....                                         | 27 |
| Art. 38 .....                                         | 27 |
| CHAPITRE 4 — Recouvrement.....                        | 28 |
| HOOFDSTUK 4 — Invordering.....                        | 28 |
| Section 1 <sup>re</sup> — Délai .....                 | 28 |
| Afdeling 1 — Termijn.....                             | 28 |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 39 .....                                                             | 28 |
| Art. 40 .....                                                             | 29 |
| Art. 41 .....                                                             | 29 |
| Section 2 — Sûretés .....                                                 | 30 |
| Afdeling 2 — Zekerheden.....                                              | 30 |
| Sous-section 1 <sup>re</sup> — Garantie .....                             | 30 |
| Onderafdeling 1 — Waarborg.....                                           | 30 |
| Art. 42 .....                                                             | 30 |
| Art. 43 .....                                                             | 31 |
| Sous-section 2 — Privilège.....                                           | 31 |
| Onderafdeling 2. — Voorrecht .....                                        | 31 |
| Art. 44 .....                                                             | 31 |
| Sous-section 3 — Hypothèque légale .....                                  | 32 |
| Onderafdeling 3 — Wettelijke hypotheek .....                              | 32 |
| Art. 45 .....                                                             | 32 |
| Art. 46 .....                                                             | 32 |
| Art. 47 .....                                                             | 33 |
| Art. 48 .....                                                             | 33 |
| Art. 49 .....                                                             | 33 |
| Art. 50 .....                                                             | 34 |
| Section 3 — Poursuites .....                                              | 34 |
| Afdeling 3 — Vervolgingen .....                                           | 34 |
| Art. 51 .....                                                             | 34 |
| CHAPITRE 5 — Moyens de preuve et pouvoirs d’enquête .....                 | 35 |
| HOOFDSTUK 5 — Bewijsmiddelen en onderzoeksbevoegdheden.....               | 35 |
| Section 1 <sup>re</sup> — Moyens de preuve et disposition anti-abus ..... | 35 |
| Afdeling 1 — Bewijsmiddelen en anti-misbruik bepaling.....                | 35 |
| Art. 52 .....                                                             | 35 |
| Art. 53 .....                                                             | 36 |
| Section 2 — Investigations .....                                          | 36 |
| Afdeling 2 — Onderzoeken .....                                            | 36 |
| Art. 54 .....                                                             | 36 |
| Art. 55 .....                                                             | 36 |
| Art. 56 .....                                                             | 37 |
| Art. 57 .....                                                             | 37 |
| Art. 57/1 .....                                                           | 38 |
| Art. 58 .....                                                             | 41 |
| Art. 59 .....                                                             | 41 |
| Art. 60 .....                                                             | 42 |
| Art. 61 .....                                                             | 42 |

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 62 .....                                                        | 42 |
| Art. 63 .....                                                        | 42 |
| Art. 64 .....                                                        | 43 |
| Art. 65 .....                                                        | 44 |
| Art. 65/1 .....                                                      | 44 |
| Section 3 — Obligations d’information des tiers.....                 | 45 |
| Afdeling 3 — Informatieverplichtingen van derden.....                | 45 |
| Art. 66 .....                                                        | 45 |
| Art. 67 .....                                                        | 45 |
| Art. 68 .....                                                        | 46 |
| Art. 69 .....                                                        | 46 |
| Art. 70 .....                                                        | 47 |
| Art. 71 .....                                                        | 48 |
| Art. 72 .....                                                        | 49 |
| Art. 73 .....                                                        | 50 |
| Art. 73/1 .....                                                      | 50 |
| Art. 73/2 .....                                                      | 51 |
| Art. 73/3 .....                                                      | 52 |
| Art. 73/4 .....                                                      | 53 |
| Art. 74 .....                                                        | 54 |
| Art. 75 .....                                                        | 55 |
| Art. 75/1 .....                                                      | 56 |
| Art. 76 .....                                                        | 56 |
| Art. 77 .....                                                        | 57 |
| Section 4 — Transaction, surséance au recouvrement et remise .....   | 57 |
| Afdeling 4 — Dading, uitstel van invordering en kwijtschelding ..... | 57 |
| Art. 78 .....                                                        | 57 |
| Art. 79 .....                                                        | 58 |
| CHAPITRE 6 — Sanctions.....                                          | 58 |
| HOOFDSTUK 6 — Sancties .....                                         | 58 |
| Section 1 <sup>re</sup> — Perte du droit de représentation.....      | 58 |
| Afdeling 1 — Verlies van het recht op vertegenwoordiging .....       | 58 |
| Art. 80 .....                                                        | 58 |
| Section 2 — Sanctions administratives.....                           | 58 |
| Afdeling 2 — Administratieve sancties .....                          | 58 |
| Art. 81 .....                                                        | 58 |
| Art. 82 .....                                                        | 59 |
| Art. 83 .....                                                        | 59 |
| Art. 84 .....                                                        | 61 |
| Art. 85 .....                                                        | 61 |

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 86 .....                                                                                              | 61 |
| Art. 86/1 .....                                                                                            | 62 |
| Section 3— Sanctions pénales .....                                                                         | 62 |
| Afdeling 3 — Strafrechtelijke sancties .....                                                               | 62 |
| Art. 87 .....                                                                                              | 62 |
| Art. 88 .....                                                                                              | 62 |
| Art. 89 .....                                                                                              | 63 |
| Art. 90 .....                                                                                              | 63 |
| Art. 91 .....                                                                                              | 63 |
| Art. 92 .....                                                                                              | 63 |
| Art. 93 .....                                                                                              | 64 |
| Art. 94 .....                                                                                              | 64 |
| Art. 95 .....                                                                                              | 65 |
| Art. 96 .....                                                                                              | 65 |
| Art. 97 .....                                                                                              | 65 |
| Art. 98 .....                                                                                              | 66 |
| Art. 99 .....                                                                                              | 66 |
| CHAPITRE 7 — Contestation du contribuable .....                                                            | 66 |
| HOOFDSTUK 7 — Betwisting van de belastingplichtige .....                                                   | 66 |
| Section 1 <sup>re</sup> — Les voies de recours administratif.....                                          | 66 |
| Afdeling 1 — Administratieve beroepsmogelijkheden.....                                                     | 66 |
| Art. 100 .....                                                                                             | 66 |
| Art. 101 .....                                                                                             | 67 |
| Art. 102 .....                                                                                             | 69 |
| Art. 103 .....                                                                                             | 69 |
| Art. 104 .....                                                                                             | 69 |
| Art. 105 .....                                                                                             | 70 |
| Section 2 — Décision de rejet d'un ensemble de réclamations et de recours préjudiciaires .....             | 70 |
| Afdeling 2 — Beslissing tot verwerping van het geheel van bezwaarschriften en van prejudiciële beroepen .. | 70 |
| Art. 106 .....                                                                                             | 70 |
| TITRE 3 — Collaboration entre la Région et les communes .....                                              | 71 |
| TITEL 3 — Samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten .....                                             | 71 |
| CHAPITRE 1 <sup>er</sup> — Centimes additionnels sur les taxes régionales.....                             | 71 |
| HOOFDSTUK 1 — Gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke belastingen .....                               | 71 |
| Art. 107 .....                                                                                             | 71 |
| CHAPITRE 2 — La reprise du service des taxes communales .....                                              | 72 |
| HOOFDSTUK 2 — De overname van de dienst van de gemeentelijke belastingen .....                             | 72 |
| Section 1 <sup>re</sup> — Disposition générale.....                                                        | 72 |
| Afdeling 1 — Algemene bepaling .....                                                                       | 72 |
| Art. 108 .....                                                                                             | 72 |

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Section 2 — La relation entre la commune et l'administration fiscale régionale .....                                     | 72 |
| Afdeling 2 — De verhouding tussen de gemeente en de gewestelijke fiscale administratie .....                             | 72 |
| Art. 109 .....                                                                                                           | 72 |
| Art. 110 .....                                                                                                           | 74 |
| Art. 111 .....                                                                                                           | 74 |
| Section 3 — Procédure .....                                                                                              | 74 |
| Afdeling 3 — Procedure .....                                                                                             | 74 |
| Art. 112 .....                                                                                                           | 74 |
| Art. 113 .....                                                                                                           | 75 |
| CHAPITRE 3 — La reprise du service des primes communales .....                                                           | 75 |
| HOOFDSTUK 3 — De overname van de dienst van de gemeentelijke premies.....                                                | 75 |
| Art. 114 .....                                                                                                           | 75 |
| Art. 115 .....                                                                                                           | 76 |
| Art. 116 .....                                                                                                           | 77 |
| Art. 117 .....                                                                                                           | 78 |
| CHAPITRE 4 — Le recouvrement forcé des montants dus aux communes .....                                                   | 78 |
| HOOFDSTUK 4 — De gedwongen invordering van bedragen verschuldigd aan de gemeenten .....                                  | 78 |
| Art. 118 .....                                                                                                           | 78 |
| TITRE 4 — Fonctionnement de l'administration fiscale régionale.....                                                      | 80 |
| TITEL 4 — Werking van de gewestelijke fiscale administratie.....                                                         | 80 |
| CHAPITRE 1 <sup>er</sup> — Obligations de droit international et de droit européen en matière fiscale et de recouvrement | 80 |
| HOOFDSTUK 1 — Internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen in fiscale zaken en invordering.....                  | 80 |
| Art. 119 .....                                                                                                           | 80 |
| CHAPITRE 2 — Gestion électronique.....                                                                                   | 83 |
| HOOFDSTUK 2 — Elektronisch beheer.....                                                                                   | 83 |
| Art. 120 .....                                                                                                           | 83 |
| Art. 121 .....                                                                                                           | 83 |
| Art. 122 .....                                                                                                           | 84 |
| Art. 123 .....                                                                                                           | 84 |
| Art. 124 .....                                                                                                           | 84 |
| CHAPITRE 3 — Secret professionnel.....                                                                                   | 84 |
| HOOFDSTUK 3 — Beroepsgeheim.....                                                                                         | 84 |
| Art. 125 .....                                                                                                           | 84 |
| Art. 126 .....                                                                                                           | 85 |
| Art. 127 .....                                                                                                           | 85 |
| Art. 128 .....                                                                                                           | 85 |
| CHAPITRE 4 — Recouvrement non fiscal .....                                                                               | 86 |
| HOOFDSTUK 4 — Niet-fiscale invordering .....                                                                             | 86 |
| Art. 129 .....                                                                                                           | 86 |
| CHAPITRE 5 — Compensation .....                                                                                          | 86 |

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| HOOFDSTUK 5 — Schuldvergelijking .....                                                 | 86 |
| Art. 130 .....                                                                         | 86 |
| CHAPITRE 6 — Compétence de représentation en justice des agents .....                  | 87 |
| HOOFDSTUK 6 — Bevoegdheid van de agenten om in rechte te verschijnen .....             | 87 |
| Art. 131 .....                                                                         | 87 |
| TITRE 5 — Dispositions modificatives.....                                              | 88 |
| TITEL 5 — Wijzigingsbepalingen .....                                                   | 88 |
| Art. 132 .....                                                                         | 88 |
| Art. 133 .....                                                                         | 88 |
| Art. 134 .....                                                                         | 88 |
| Art. 135 .....                                                                         | 89 |
| Art. 136 .....                                                                         | 90 |
| Art. 137 .....                                                                         | 90 |
| Art. 138 .....                                                                         | 90 |
| Art. 139 .....                                                                         | 91 |
| Art. 140 .....                                                                         | 91 |
| Art. 141 .....                                                                         | 92 |
| Art. 142 .....                                                                         | 92 |
| TITRE 6 — Dispositions abrogatoires, d’entrée en vigueur et mesures transitoires ..... | 92 |
| TITEL 6 — Opheffings-, inwerkingtredingsbepalingen en overgangsmaatregelen .....       | 92 |
| Art. 143 .....                                                                         | 92 |
| Art. 144 .....                                                                         | 93 |
| Art. 145 .....                                                                         | 94 |
| Modifications .....                                                                    | 95 |
| Wijzigingen.....                                                                       | 95 |

## TITRE 1<sup>er</sup> — Dispositions générales

### Art. 1

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### Art. 2

Le présent Code est dénommé : Code bruxellois de procédure fiscale.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### Art. 3

Les dispositions contenues dans ce Code sont d'application :

1° au précompte immobilier tel que prévu à la Section II du Chapitre Ier du Titre VI du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'applicable en Région de Bruxelles-Capitale;

2° à la taxe sur les surfaces non résidentielles, prévue par l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles;

3° à la taxe sur les établissements bancaires visée au chapitre I<sup>er</sup> de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;

4° à la taxe sur les agences de paris visée au chapitre II de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;

5° à la taxe sur les panneaux d'affichage visée au chapitre III de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;

6° à la taxe sur les appareils distributeurs de carburants visée au chapitre IV de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;

7° à la taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes visée au chapitre V de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;

8° à la taxe sur les dépôts de mitraille visée au chapitre VII de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

## TITEL 1 — Algemene bepalingen

### Art. 1

Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### Art. 2

Deze Codex wordt aangehaald als : Brusselse Codex Fiscale Procedure.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### Art. 3

De bepalingen die deze Codex inhouden zijn van toepassing :

1° op de onroerende voorheffing zoals voorzien in afdeling II van het eerste hoofdstuk van titel VI van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zoals van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

2° op de belasting op niet-residentiële oppervlakten voorzien in de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen;

3° op de belasting op de bankinstellingen bedoeld in hoofdstuk I van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit;

4° op de belasting op de agentschappen voor weddenschappen bedoeld in hoofdstuk II van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit;

5° de belasting op aanplakborden bedoeld in hoofdstuk III van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de provinciale fiscaliteit;

6° de belasting op verdeelapparaten van motorbrandstoffen bedoeld in hoofdstuk IV van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de provinciale fiscaliteit;

7° de belasting op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen bedoeld in hoofdstuk V van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de provinciale fiscaliteit;

8° de belasting op stapelplaatsen van schroot bedoeld in hoofdstuk VII van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de provinciale fiscaliteit.

9° à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles visée au Titre II du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;

10° à la taxe de mise en circulation visée au Titre V du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;

11° à la taxe sur l'autorisation d'exploiter un service de taxis visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis ;

12° à la taxe sur l'agrément d'intermédiaire de réservation de services de taxis visée à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis.

--- historique---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*9° et 10° insérés par l'art. 2 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B. 07.01.2020). Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir du 01.01.2020 (art.26)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8° (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

*11° et 12° insérés par l'art. 2 de l'ordonnance du 01.12.2022 (M.B. 09.12.2022). Entrée en vigueur le 21.10.2022*

#### **Art. 4**

Pour l'application du présent Code, on entend par :

1° le CIR 92 : le Code des impôts sur les revenus 1992;

1° /1 le CTAIR : le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ;

2° le contribuable : toute personne physique ou morale qui, en application du présent Code ou du droit commun, est tenue de payer une taxe;

3° la taxe et ses accessoires : la taxe en principal auquel le présent Code s'applique, y compris les centimes additionnels, les intérêts, les amendes administratives, les frais de poursuite ou d'exécution, les indemnités de procédure, frais judiciaires et frais de signification;

4° l'envoi recommandé électronique : l'envoi recommandé électronique tel que défini au Règlement

9° op de verkeersbelasting op de autovoertuigen bedoeld in Titel II van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen ;

10° op de belasting op de inverkeerstelling bedoeld in Titel V van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen;

11° op de belasting op de exploitatievergunning voor een taxidienst bedoeld in artikel 33, § 1, eerste lid, 1°, van de ordonnantie van 9 juni 2022 betreffende taxidiensten ;

12° op de belasting op de erkenning van reserveringstussenpersoon voor taxidiensten bedoeld in artikel 33, § 1, eerste lid, 2°, van de ordonnantie van 9 juni 2022 betreffende taxidiensten.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*9° en 10° toegevoegd door art. 2 van de ordonnantie van 17.12.2019 (B.S. 07.01.2020). Inwerkingtreding uitsluitend van toepassing op de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling waarvan het belastbaar feit plaatsvindt vanaf 01.01.2020 (art.26)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

*11° en 12° toegevoegd door art. 2 van de ordonnantie van 01.12.2022 (B.S. 09.12.2022). Inwerkingtreding op 21.10.2022*

#### **Art. 4**

Voor de toepassing van deze Codex wordt verstaan onder :

1° het WIB 92 : het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992;

1° /1 het WIGB : het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen ;

2° de belastingplichtige : elke natuurlijke of rechtspersoon die, overeenkomstig deze Codex of het gemeen recht, een belasting dient te betalen;

3° de belasting en haar toebehoren : de belasting in hoofdzaak op dewelke deze Codex van toepassing is, met inbegrip van de aanvullende opcentiemen, de interesten, de administratieve boetes, de kosten van vervolging of tenuitvoerlegging, de rechtsplegingsvergoeding, de gerechtelijke kosten en de kosten van betekening;

4° de elektronisch aangetekende zending : de elektronisch aangetekende zending zoals gedefinieerd

(UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;

5° la signature électronique : la signature électronique telle que définie au Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE;

6° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

7° l'administration fiscale régionale : le service désigné par le Gouvernement;

8° l'agent compétent : toute personne, y compris les agents contractuels, travaillant au sein ou pour le compte de l'administration fiscale régionale et désignée par le Gouvernement ou toute personne à laquelle il ou elle aura délégué les pouvoirs qui lui sont conférés par le Gouvernement;

9° l'exercice d'imposition : l'année pour laquelle la taxe est due à la Région;

10° la Région : la Région de Bruxelles-Capitale.

11° l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal : l'ordonnance du 26 juillet 2013 transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE.

#### --- historique---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*1° /1 inséré par l'art. 3 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B. 07.01.2020). Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir du 01.01.2020 (art.26)*

*11° inséré par l'art. 9 de l'ordonnance du 29.10.2020 (M.B. 06.11.2020). Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir du 01.07.2020 (art.12)*

in de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG;

5° de elektronische handtekening : de elektronische handtekening zoals gedefinieerd in de Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG;

6° de Regering : de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

7° de gewestelijke fiscale administratie : de dienst aangeduid door de Regering;

8° de bevoegde agent : elke persoon, met inbegrip van de contractuele agenten, die werkzaam is binnen of voor rekening van de gewestelijke fiscale administratie en die aangeduid is door de Regering of elke andere persoon aan wie hij of zij de machten zal delegeren die hem of haar toegewezen zijn door de Regering;

9° het aanslagjaar : het jaar waarvoor de belasting verschuldigd is aan het Gewest;

10° het Gewest : het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

11° de ordonnantie betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen : ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG.

#### ---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*1°/1 toegevoegd door art. 3 van de ordonnantie van 17.12.2019 (B.S. 07.01.2020). Inwerkingtreding uitsluitend van toepassing op de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling waarvan het belastbaar feit plaatsvindt vanaf 01.01.2020 (art.26)*

*11° toegevoegd door art. 9 van de ordonnantie van 29.10.2020 (B.S. 06.11.2020). Inwerkingtreding uitsluitend van toepassing op de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling waarvan het belastbaar feit plaatsvindt vanaf 01.07.2020 (art.12)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

## **TITRE 2 — Procédure fiscale**

### **CHAPITRE 1<sup>er</sup> — Déclarations**

#### **Section 1<sup>re</sup> — Dispositions générales**

##### **Art. 5**

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement aux taxes sur déclaration.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

##### **Art. 6**

§ 1<sup>er</sup>. La Région met annuellement un formulaire de déclaration à disposition des contribuables et de toute personne qu'elle considère être contribuable suivant les informations dont elle dispose.

Les modalités de mise à disposition de ce formulaire sont arrêtées par le Gouvernement.

§ 2. Le contribuable, ou la personne tenue de remettre une déclaration, qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration au 1<sup>er</sup> octobre de l'exercice d'imposition, est tenu de réclamer un exemplaire du formulaire de déclaration avant le 31 décembre de ce même exercice d'imposition.

§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1<sup>er</sup> et 2, pour la taxe visée à l'article 3, 9°, la Région met à disposition du contribuable un formulaire qui doit être utilisé pour introduire la déclaration visée à l'article 8, § 1<sup>er</sup>, alinéa 5.

Les modalités de mise à disposition de ce formulaire sont arrêtées par le Gouvernement.

--- historique ---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

§ 3. inséré par l'art. 4 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B. 07.01.2020). Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir du 01.01.2020 (art.26)

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

##### **Art. 7**

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

## **TITEL 2 — Fiscale procedure**

### **HOOFDSTUK 1 — Aangiften**

#### **Afdeling 1 — Algemene bepalingen**

##### **Art. 5**

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de belastingen op aangifte.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

##### **Art. 6**

§ 1. Het Gewest stelt jaarlijks een aangifteformulier ter beschikking aan de belastingplichtigen en aan elke persoon waarvan het meent dat hij belastingplichtige is op basis van de informatie in zijn bezit.

De Regering bepaalt bij besluit de wijze van ter beschikkingstelling van dit formulier.

§ 2. De belastingplichtige, of de persoon gehouden tot indiening van de aangifte, die geen aangifteformulier ontvangen heeft op 1 oktober van het aanslagjaar, is gehouden om een exemplaar van het aangifteformulier op te vragen vóór 31 december van dat aanslagjaar.

§ 3. In afwijking van de paragrafen 1 en 2, stelt het Gewest, voor de belasting bedoeld in artikel 3, 9°, aan de belastingplichtige een formulier ter beschikking dat dient te worden gebruikt voor het indienen van de aangifte bedoeld in artikel 8, § 1, vijfde lid.

De modaliteiten van de terbeschikkingstelling van dit formulier worden bepaald door de Regering.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

§ 3. toegevoegd door art. 4 van de ordonnantie van 17.12.2019 (B.S. 07.01.2020). Inwerkingtreding uitsluitend van toepassing op de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inkeerstelling waarvan het belastbaar feit plaatsvindt vanaf 01.01.2020 (art.26)

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

##### **Art. 7**

§ 1<sup>er</sup>. Tout contribuable d'une taxe sur déclaration est tenu de remettre une déclaration à l'administration fiscale régionale, pour chaque exercice d'imposition, dans les formes et délais précisés à l'article 8.

Si le contribuable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe, en premier lieu, aux héritiers ou aux légataires universels ou donataires universels et, en second lieu, au représentant légal.

Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission, au sens des articles 12:2 à 12:8 du Code des sociétés et des associations, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'obligation de déclarer incombe selon le cas à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. Pour les autres sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs.

§ 2. Les contribuables ne sachant ni lire, ni signer, ou n'ayant pas les connaissances juridiques suffisantes, peuvent faire remplir leur déclaration par les agents du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils fournissent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature de l'agent qui l'a reçue.

Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire, qui doit alors justifier du mandat en vertu duquel il agit.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

*§ 1er, alinéa 3, modifié par l'art. 12 de l'ordonnance du 01.06.2023 (M.B. 12.07.2023). Entrée en vigueur le 01.05.2019*

## **Art. 8**

§ 1er. La personne tenue de remettre une déclaration à l'administration fiscale régionale complète le formulaire de déclaration, le date et le signe.

Les documents, relevés ou renseignements, dont la production est prévue par le formulaire, font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints.

Le formulaire de déclaration, entièrement complété, daté et signé, doit être envoyé à l'administration fiscale régionale dans les 62 jours de la mise à disposition du formulaire.

§ 1. Elke belastingplichtige van een belasting op aangifte is gehouden om, voor elk aanslagjaar, een aangifte in te dienen bij de gewestelijke fiscale administratie in de vormen en de termijnen aangegeven in artikel 8.

Als de belastingplichtige overleden is of in een staat van wettelijke handelingsonbekwaamheid verkeert, komt de aangifteverplichting in eerste instantie toe aan de erfgenamen ofwel de algemene legatarissen ofwel de begiftigden en in tweede instantie, aan de wettelijke vertegenwoordiger.

Bij de zonder vereffening ontbonden vennootschappen in het kader van een fusie, aan een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing, in de zin van de artikelen 12:2 tot en met 12:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht, rust de verplichting tot aangifte naargelang het geval op de overnemende vennootschap of op de verkrijgende vennootschappen. Bij de andere ontbonden vennootschappen rust deze verplichting op de vereffenaars.

§ 2. Belastingplichtigen die niet kunnen lezen, noch ondertekenen of die niet voldoende juridische kennis hebben, mogen hun aangifte laten invullen door de agenten van de dienst bij dewelke zij de aangifte moeten indienen, mits zij de vereiste inlichtingen verstrekken. In dat geval wordt van deze omstandigheid melding gemaakt in de aangifte en wordt deze ondertekend door het personeelslid die ze ingevuld heeft.

De aangiften mogen ook worden overgelegd door een lasthebber, die alsdan van de lastgeving krachtens welke hij optreedt, moet doen blijken.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

*§ 1 derde lid gewijzigd door art. 12 van de ordonnantie van 01.06.2023 (B.S. 12.07.2023). Inwerkingtreding op 01.05.2019*

## **Art. 8**

§ 1. De persoon gehouden tot het indienen van een aangifte bij de gewestelijke fiscale administratie vult het aangifteformulier in, dagtekent en ondertekent het.

De documenten, inlichtingen of informatie, waarvan de overlegging in het formulier wordt gevraagd, maken integraal deel uit van de aangifte en moeten worden bijgevoegd.

Het aangifteformulier, volledig ingevuld, gedagtekend en ondertekend, moet binnen de 62 dagen na het ter beschikking stellen van het formulier worden verzonden naar de gewestelijke fiscale administratie.

Si cette mise à disposition a été effectuée par voie postale, le point de départ de ce délai est le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance du formulaire de déclaration qui lui a été adressé, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi de ce formulaire, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire du destinataire.

Par dérogation aux alinéas 3 et 4, pour la taxe visée à l'article 3, 9°, le redevable doit, pour les véhicules visés à l'article 36bis du CTAIR, souscrire, préalablement à leur mise en usage sur la voie publique, une déclaration qui doit contenir tous les éléments nécessaires au calcul de l'impôt et à la surveillance.

Le véhicule est présumé rester en usage sur la voie publique aussi longtemps que le contribuable n'a pas fait de notification contraire.

A défaut de notification contraire, la déclaration remise pour une année en application de l'alinéa 5 est valable pour les années suivantes. Le redevable est toutefois tenu de déclarer toute modification d'un des éléments de la déclaration, préalablement à la mise en usage du véhicule dans les nouvelles conditions.

§ 2. La déclaration électronique, mise à disposition par l'administration fiscale régionale, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée. La signature de la déclaration peut être électronique.

Les dispositions du présent Code relatives à la déclaration sont applicables à la déclaration électronique pour autant que ces dispositions ne soient pas, en raison de leur nature ou de leurs modalités, incompatibles avec celle-ci.

§ 3. Les modalités d'envoi de la déclaration à l'administration fiscale régionale sont arrêtées par le Gouvernement.

--- historique ---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*§ 1<sup>er</sup> complété par trois alinéas par l'art. 5 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B. 07.01.2020). Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir du 01.01.2020 (art.26)*

Als de aangifte ter beschikking werd gesteld per post, is de eerste dag van deze termijn de dag volgend op de dag waarop de geadresseerde, naar alle waarschijnlijkheid, kennis heeft kunnen nemen van het naar hem toegezonden aangifteformulier, dit wil zeggen de zevende dag volgend op de datum van verzending van het aangifteformulier, zoals deze vermeld is op het verzonden stuk, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.

In afwijking van het derde en vierde lid, voor de belasting bedoeld in artikel 3, 9°, moet de belastingplichtige, voor de voertuigen bedoeld in artikel 36bis van het WIGB, vóór de ingebruikname op de openbare weg, een aangifte onderschrijven die alle gegevens moet behelzen die nodig zijn voor het berekenen van de belasting en voor het toezicht.

Het voertuig wordt verondersteld in gebruik te blijven op de openbare weg zolang de belastingplichtige geen tegengestelde kennisgeving heeft gedaan.

Bij gebrek aan tegengestelde kennisgeving, is de bij toepassing van het vijfde lid voor een jaar ingediende aangifte geldig voor de volgende jaren. De belastingplichtige is evenwel gehouden elke wijziging van één van de elementen van de aangifte aan te geven vóór elk gebruik van het voertuig in zijn gewijzigde toestand.

§ 2. De elektronische aangifte, door de gewestelijke fiscale administratie ter beschikking gesteld, die werd ingevuld en verzonden overeenkomstig de daarin voorkomende aanduidingen, wordt gelijkgesteld met een gewaarmerkte, gedagtekende en ondertekende aangifte. De ondertekening van de aangifte mag elektronisch gebeuren.

De bepalingen van deze Codex betreffende de aangifte zijn van toepassing op de elektronische aangifte voor zover deze bepalingen omwille van hun aard of hun modaliteiten er niet strijdig mee zijn.

§ 3. De Regering bepaalt de wijze van verzending van de aangifte aan de gewestelijke fiscale administratie.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*§ 1 aangevuld met drie leden door art. 4 van de ordonnantie van 17.12.2019 (B.S. 07.01.2020). Inwerkingtreding uitsluitend van toepassing op de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling waarvan het belastbaar feit plaatsvindt vanaf 01.01.2020 (art.26)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

## **Section 2 — Rectification de la déclaration**

### **Art. 9**

§ 1er. Lorsque l'agent compétent estime devoir rectifier une déclaration, il notifie au déclarant les éléments qu'il se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés.

Cette notification se réalise par un envoi postal recommandé ou par voie électronique si le contribuable a marqué son accord sur la procédure d'échange de courrier par voie électronique.

§ 2. Le contribuable peut transmettre ses observations par écrit à l'administration fiscale régionale endéans les trente-et-un jours, ce délai pouvant être prolongé pour justes motifs. Ce délai commence à courir le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de la notification, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi de la notification, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire du destinataire.

L'imposition ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, à moins que le déclarant ait marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration ou que les droits de la Région soient en péril.

§ 3. Cette imposition est établie par l'administration fiscale régionale sur la base de la déclaration rectifiée et des autres éléments, portés à sa connaissance depuis l'envoi de l'avis de rectification.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

## **Section 3 — Taxation d'office**

### **Art. 10**

§ 1er. L'agent compétent peut procéder à la taxation d'office lorsque le contribuable :

- 1) a omis de remettre une déclaration complétée et signée dans les délais prévus aux articles 6 à 8 du présent Code;
- 2) a omis de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 54;
- 3) a omis de répondre dans le délai fixé à l'article 9 à la notification de rectification;

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

## **Afdeling 2 — Rechtzetting van de aangifte**

### **Art. 9**

§ 1. Indien de bevoegde agent meent de aangifte te moeten rechtzetten, stelt hij de aangever in kennis van de gegevens die hij voornemens is in de plaats te stellen van die welke zijn aangegeven.

Deze kennisgeving gebeurt bij ter post aangetekende brief of elektronisch indien de belastingplichtige heeft ingestemd met de procedure voor elektronische briefwisseling.

§ 2. De belastingplichtige kan zijn schriftelijke opmerkingen overmaken aan de gewestelijke fiscale administratie binnen de éénendertig dagen, welke termijn om gegronde redenen kan worden verlengd. Deze termijn begint op de dag volgend op de dag waarop de geadresseerde, naar alle waarschijnlijkheid, kennis heeft kunnen nemen van de kennisgeving, dit wil zeggen de zevende dag volgend op de datum van verzending van de kennisgeving, zoals deze vermeld is op het verzonden stuk, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.

De belastingheffing kan in geen geval worden gevestigd vóór het verstrijken van deze termijn, behalve indien de belastingsaangever uitdrukkelijk zijn akkoord verleent of indien de rechten van het Gewest in het gedrang komen.

§ 3. De belastingheffing wordt opgelegd door de gewestelijke fiscale administratie op basis van de rechtgezette aangifte en van de andere elementen waarvan ze kennis had vanaf de verzending van de kennisgeving tot rechtzetting.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

## **Afdeling 3 — Ambtshalve heffing**

### **Art. 10**

§ 1. De bevoegde agent kan ambtshalve overgaan tot de heffing wanneer de belastingplichtige :

- 1) nagelaten heeft een ingevulde en ondertekende aangifte te doen binnen de termijnen voorzien in artikel 6 tot 8 van deze Codex;
- 2) nagelaten heeft de op grond van artikel 54 gevraagde inlichtingen binnen de termijn te verstrekken;
- 3) nagelaten heeft binnen de in artikel 9 vastgestelde termijn te antwoorden op de kennisgeving van rechtzetting;

4) ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par le présent Code ou ses arrêtés d'exécution;

5) ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par l'ordonnance qui règle la taxe concernée ou ses arrêtés d'exécution.

La taxation d'office est effectuée à raison du montant que l'agent compétent peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose.

§ 2. Avant de procéder à la taxation d'office, l'agent compétent notifie au contribuable les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxation sera fondée. Cette notification est faite au moyen d'un envoi postal recommandé.

Un délai de trente et un jours, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi du recommandé, est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit. L'imposition ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, sauf si les droits de la Région sont en péril.

Lorsque le contribuable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, d'apporter la preuve du caractère inexact de la taxation d'office.

Toutefois, cette preuve incombe à l'administration si :

– le contribuable établit qu'il a été empêché soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 54, soit de répondre dans le délai fixé à l'article 9 à la notification de rectification;

– la taxation a été établie sur la base mentionnée dans l'avis visé à l'article 9 avant l'expiration du délai prévu par ledit article parce que les droits de la Région étaient en péril.

§ 3. Au plus tard le jour de l'établissement de l'imposition, l'administration fait connaître au contribuable, par écrit, les observations que celui-ci a formulées conformément au paragraphe 2 et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

## **CHAPITRE 2 — Établissement de la taxe**

### **Section 1<sup>re</sup> — Disposition générale**

#### **Art. 11**

4) de verplichtingen hem opgelegd door deze Codex, of in uitvoering ervan, niet heeft nageleefd;

5) de verplichtingen hem opgelegd door ordonnantie die de betrokken belasting regelt, of in uitvoering ervan, niet heeft nageleefd.

De ambtshalve heffing wordt opgelegd op het bedrag dat de bevoegde agent kan vermoeden op grond van de gegevens waarover hij beschikt.

§ 2. Alvorens over te gaan tot de ambtshalve heffing, stelt de bevoegde agent de belastingplichtige in kennis van de motieven van de ambtshalve heffing en de elementen op basis waarvan de belasting zal worden geheven. Deze kennisgeving gebeurt bij ter post aangetekende brief.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van éénendertig dagen, te rekenen vanaf de zevende dag volgend op de dag van verzending van de aangetekende brief, om al zijn opmerkingen schriftelijk over te maken. De heffing kan slechts worden gevestigd voor het verstrijken van deze termijn als de rechten van het Gewest in het gedrang zijn.

Als de belastingplichtige ambtshalve belast wordt, komt het hem toe, in het geval van betwisting, het bewijs aan te brengen van het onjuiste karakter van de ambtshalve heffing.

Deze bewijslast komt echter toe aan de administratie wanneer :

– de belastingplichtige aantoont dat hij verhinderd werd om ofwel tijdig de krachtens artikel 54 gevraagde inlichtingen te verstrekken ofwel binnen de in artikel 9 gestelde termijn te antwoorden op de kennisgeving van rechtzetting;

– de belasting werd gevestigd op de grondslag vermeld in de in artikel 9 bedoelde kennisgeving vóór het verstrijken van de in dat artikel vermelde termijn omdat de rechten van het Gewest in gevaar verkeerden.

§ 3. Ten laatste op de dag van de vestiging van de heffing, maakt de administratie aan de belastingplichtige, per schrijven, de opmerkingen over, die deze heeft geformuleerd overeenkomstig paragraaf 2 en waarmee ze geen rekening hield, met vermelding van de motieven die haar beslissing rechtvaardigen.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

## **HOOFDSTUK 2 — Vestiging van de belasting**

### **Afdeling 1 — Algemene bepaling**

#### **Art. 11**

Les taxes visées à l'article 3, 1° à 8°, sont dues sur la base de la situation existant au 1<sup>er</sup> janvier de l'exercice d'imposition.

--- historique---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*modifié par l'art. 6 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B. 07.01.2020). Entrée en vigueur le 01.01.2020 (art.26)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 11/1**

A l'exception de la taxe due pour les véhicules visés à l'article 36bis du CTAIR, la taxe visée à l'article 3, 9°, est due par périodes de douze mois consécutifs, la première période prenant cours le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est ou doit être inscrit au répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules.

La taxe visée à l'article 3, 10°, est due :

1° lorsqu'il s'agit d'un véhicule visé à l'article 94, 1°, du CTAIR, lors de son inscription dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules ;

2° lorsqu'il s'agit d'un avion, hydravion, hélicoptère, planeur, ballon sphérique ou dirigeable ou de tout autre aéronef visé à l'article 94, 2°, du CTAIR, lors de son inscription dans le registre matricule des aéronefs visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne ;

3° lorsqu'il s'agit d'un yacht ou d'un bateau de plaisance visé à l'article 94, 3°, du CTAIR, lors de son inscription dans le registre des navires de plaisance belges visé à l'article 2.5 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance.

--- historique---

*inséré par l'art. 7 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B. 07.01.2020). Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir du 01.01.2020 (art.26)*

De belastingen bedoeld in artikel 3, 1° tot 8° zijn verschuldigd op basis van de toestand op 1 januari van het aanslagjaar.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*gewijzigd door art. 6 van de ordonnantie van 17.12.2019 (B.S. 07.01.2020). Inwerkingtreding op 01.01.2020 (art.26)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art.11/1**

Met uitzondering van de belasting verschuldigd voor de voertuigen bedoeld in artikel 36bis van het WIGB, is de belasting bedoeld in artikel 3, 9°, verschuldigd voor perioden van twaalf opeenvolgende maanden, het eerste tijdperk beginnend op de eerste dag van de maand waarin het voertuig is of moet worden ingeschreven in het repertorium van de voertuigen bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.

De belasting bedoeld in artikel 3, 10° is verschuldigd :

1° als het gaat om een voertuig bedoeld in artikel 94, 1° van het WIGB, ten tijde van zijn inschrijving in het repertorium van de voertuigen bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen ;

2° als het gaat om een vliegtuig, watervliegtuig, helikopter, zweefvliegtuig, luchtballon of bestuurbaar luchtschip of elk ander luchtvaartuig bedoeld in artikel 94, 2° van het WIGB, ten tijde van zijn inschrijving in het luchtvaartregister bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart ;

3° als het gaat om een jacht of een pleziervaartuig bedoeld in artikel 94, 3° van het WIGB, ten tijde van zijn inschrijving in het register van Belgische pleziervaartuigen bedoeld in artikel 2.5 van het koninklijk besluit van 28 juni 2019 betreffende de pleziervaart.

---historiek---

*ingevoegd door art. 7 van de ordonnantie van 17.12.2019 (B.S. 07.01.2020). Inwerkingtreding uitsluitend van toepassing op de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inkeerstelling waarvan het belastbaar feit plaatsvindt vanaf 01.01.2020 (art.26)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

## **Section 2 — Délai d'imposition**

### **Art. 12**

Le délai d'imposition des taxes visées à l'article 3, 1° à 8°, est de cinq ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier de l'exercice d'imposition.

Le délai d'imposition des taxes visées à l'article 3, 9° et 10°, est de cinq ans à compter du premier jour de l'exercice d'imposition auquel la taxe est rattachée.

*--- historique---*

*Entrée en vigueur le 19.03.2019, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2018 du précompte immobilier (art. 145, §2, 1°)*

*remplacé par l'art. 8 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B. 07.01.2020). Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir du 01.01.2020 (art.26)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **Art. 13**

Le délai d'imposition est prolongé de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code, de la législation fiscale régionale ou des arrêtés pris pour leur exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

*--- historique---*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **Art. 14**

§ 1<sup>er</sup>. Lorsqu'une imposition a été annulée pour ne pas avoir été établie conformément à une règle légale, autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration fiscale régionale doit, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même contribuable, une nouvelle cotisation mais uniquement en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition mentionnés dans la motivation qui a donné lieu à la cotisation annulée dans les trois mois de la date à laquelle la décision de l'agent compétent n'est plus susceptible de recours en justice mais pas au-delà d'un délai de 10 ans à compter du 1<sup>er</sup> janvier de l'exercice d'imposition.

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

## **Afdeling 2 — Aanslagtermijn**

### **Art. 12**

De aanslagtermijn van de belastingen bedoeld in artikel 3, 1° tot 8°, bedraagt vijf jaar te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar.

De aanslagtermijn van de in artikel 3, 9° en 10°, bedoelde belastingen bedraagt vijf jaar te rekenen vanaf de eerste dag van het aanslagjaar waaraan de belasting is verbonden.

*---historiek---*

*Inwerkingtreding op 19.03.2019, voor wat betreft het aanslagjaar 2018 van de onroerende voorheffing (art. 145, §2, 1°)*

*vervangen door art. 8 van de ordonnantie van 17.12.2019 (B.S. 07.01.2020). Inwerkingtreding uitsluitend van toepassing op de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling waarvan het belastbaar feit plaatsvindt vanaf 01.01.2020 (art.26)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **Art. 13**

De aanslagtermijn wordt met vier jaar verlengd in geval van inbreuk op de bepalingen van deze Codex, van de gewestelijke fiscale wetgeving of van ter uitvoering ervan genomen besluiten, gedaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden.

*---historiek---*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **Art. 14**

§ 1. Als een aanslag nietig verklaard is omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel over de verjaring, moet de gewestelijke fiscale administratie, zelfs als de termijn om de aanslag te vestigen al verlopen is, op naam van dezelfde belastingplichtige maar enkel op grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan, die worden vermeld in de motivatie die heeft geleid tot de nietig verklaarde aanslag een nieuwe aanslag vestigen binnen drie maanden vanaf de datum waarop de beslissing van de bevoegde agent niet meer voor de rechter kan worden gebracht, maar niet na een termijn van 10 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar.

§ 2. Lorsqu'une décision de l'agent compétent fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire.

Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même contribuable et uniquement en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive.

Si l'administration fiscale régionale soumet au juge une cotisation subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa précédent, les délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative à la cotisation subsidiaire.

La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du juge.

Lorsque la cotisation subsidiaire est établie dans le chef d'un contribuable assimilé conformément au paragraphe 3, cette cotisation est soumise au juge par requête signifiée au contribuable assimilé avec assignation à comparaître.

§ 3. Pour l'application du paragraphe 2 sont assimilés au même contribuable :

1° les héritiers du contribuable qui ont accepté la succession et en proportion de leurs droits universels ou à titre universel dans la succession;

2° selon le cas, les sociétés absorbantes ou les sociétés bénéficiaires.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 15**

Lorsque le contribuable, ou la personne sur les biens de laquelle les montants dus sont mis en recouvrement, a introduit une réclamation ou un recours préjudiciaire conformément au titre 2, chapitre 7, section 1re, du présent Code, ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation ou du recours préjudiciaire et celle de la décision de l'agent compétent sans que cette prolongation ne puisse être supérieure à six mois.

§ 2. Wanneer tegen een beslissing van de bevoegde agent een vordering in rechte is ingesteld en de rechter de aanslag geheel of ten dele nietig verklaart, om een andere reden dan verjaring, blijft de zaak gedurende een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de rechterlijke beslissing ingeschreven op de rol.

Gedurende die termijn van zes maanden die de termijnen om verzet of hoger beroep aan te tekenen of om een voorziening in cassatie in te dienen schorst, kan de administratie een subsidiaire aanslag door middel van conclusies aan het oordeel van de rechter onderwerpen op naam van dezelfde belastingplichtige en enkel op grond van alle of een deel van dezelfde belastingelementen als de initiële aanslag.

Als de gewestelijke fiscale administratie een subsidiaire aanslag binnen de voornoemde termijn van zes maanden voorlegt aan de rechter, beginnen, in afwijking van het vorige lid, de termijnen om verzet of hoger beroep aan te tekenen of om een voorziening in cassatie in te dienen te lopen vanaf de betekening van de rechterlijke beslissing betreffende de subsidiaire aanslag.

De subsidiaire aanslag is alleen invorderbaar of terugbetaalbaar ter uitvoering van de rechterlijke beslissing.

Als de subsidiaire aanslag gevestigd wordt in hoofde van een overeenkomstig paragraaf 3 gelijkgestelde belastingplichtige, wordt die aanslag aan de rechter onderworpen door een aan de gelijkgestelde belastingplichtige betekend verzoekschrift met dagvaarding om te verschijnen.

§ 3. Voor de toepassing van paragraaf 2 worden met dezelfde belastingplichtige gelijkgesteld :

1° de erfgenamen van de belastingplichtige die de erfenis aanvaard hebben en in verhouding tot hun universele rechten of onder algemene titel in de erfenis;

2° de overnemende of de verkrijgende vennootschappen, naar gelang het geval.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 15**

Wanneer de belastingplichtige, of de persoon op wiens goederen de verschuldigde bedragen werden ingevorderd, een bezwaarschrift of prejudiciair beroep, overeenkomstig titel 2, hoofdstuk 7, afdeling 1 van deze Codex, wordt die termijn verlengd met een periode die gelijk is aan de tijd die is verlopen tussen de datum van het indienen van het bezwaarschrift of prejudiciair beroep en die van de beslissing van de bevoegde agent, zonder dat die verlenging meer dan zes maanden mag bedragen.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 16**

Le précompte immobilier et les centimes additionnels y afférents peuvent être levés, même après l'écoulement du délai visé à l'article 12, si des données probantes démontrent que le contribuable a négligé de faire une déclaration en application de l'article 473 du CIR 92 sans pouvoir dépasser le délai de 7 ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Dans le cas cité dans l'alinéa 1er, la taxe et les centimes additionnels doivent être levés dans les douze mois à partir de la date à laquelle la négligence, citée dans l'alinéa 1er, a été constatée par l'administration fiscale régionale.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Section 3 — Rôles**

##### **Art. 17**

§ 1er. Les taxes sont perçues par voie de rôle. Les rôles sont formés et rendus exécutoires par l'agent compétent.

Le Gouvernement détermine le mode à suivre pour la formation et la notification des rôles.

§ 2. Les rôles mentionnent au minimum :

1° le nom de la Région;

2° le nom, prénoms et adresse du contribuable ou d'un des contribuables tenus solidairement en cas de pluralité de contribuables;

3° une référence à l'ordonnance sur laquelle la taxation est basée;

4° une référence au présent Code;

5° le montant de la taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité;

6° l'exercice d'imposition;

7° le numéro de l'article du rôle;

8° la date de l'exécutoire;

9° l'adresse postale ainsi que l'adresse électronique où le contribuable peut s'adresser pour contester la taxation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le même numéro d'article de rôle peut mentionner plusieurs des taxes visées à l'article 3, 9° et 10°. Le cas échéant, le montant de

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 16**

De onroerende voorheffing en de bijhorende opcentiemen mogen worden geheven, zelfs na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 12, als bewijskrachtige gegevens uitwijzen dat de belastingplichtige nagelaten heeft aangifte te doen met toepassing van artikel 473 WIB 92 zonder de termijn van 7 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar te mogen overschrijden.

In het geval, vermeld in het eerste lid, moeten de belasting en de opcentiemen worden geheven binnen twaalf maanden vanaf de datum waarop de nalatigheid, vermeld in het eerste lid, werd vastgesteld door de gewestelijke fiscale administratie.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Afdeling 3 — Kohieren**

##### **Art. 17**

§ 1. De belastingen worden geheven via kohier. De kohieren worden opgesteld en uitvoerbaar verklaard door de bevoegde agent.

De Regering regelt de wijze waarop men dient te handelen voor het opmaken en de kennisgeving van de kohieren.

§ 2. De kohieren vermelden minstens het volgende :

1° de naam van het Gewest;

2° de naam, voornamen en het adres van de belastingplichtige of van één van de hoofdelijk gehouden belastingplichtigen indien er meerdere zijn;

3° een verwijzing naar de ordonnantie waarop de belasting gebaseerd is;

4° een verwijzing naar onderhavige Codex;

5° het bedrag van de belasting en het feit dat de opeisbaarheid rechtvaardigt;

6° het aanslagjaar;

7° het nummer van het kohierartikel;

8° de datum van uitvoerbaarverklaring;

9° het postadres, alsook het elektronische adres waarop de belastingplichtige terecht kan om de heffing aan te vechten.

In afwijking van het eerste lid mag hetzelfde nummer van het kohierartikel meerdere van de in artikel 3, 9° en 10°, bedoelde belastingen vermelden. In voorkomend

chaque taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité doivent être mentionnés.

--- historique---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*§ 2. complété par un alinéa par l'art. 9 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B. 07.01.2020). Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir du 01.01.2020 (art.26)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Section 4 — Avertissement-extrait de rôle**

##### **Art. 18**

Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est adressé des extraits aux contribuables concernés. L'avertissement-extrait de rôle est daté et porte les mentions visées à l'article 17, § 2, du présent Code.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

##### **Art. 19**

Toute communication concernant les avertissements-extrait de rôle doit être transmise aux contribuables sous plis fermés.

Toutefois, si le contribuable y consent, l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle et d'éventuels rappels peut être remplacé par une notification électronique ou un envoi électronique de ces documents. Cette notification électronique ou cet envoi électronique équivaut à un envoi au sens de l'alinéa 1<sup>er</sup>.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application de la procédure visée aux alinéas précédents.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

##### **Art. 20**

Le montant total dû, par avertissement-extrait de rôle, y compris les centimes additionnels éventuels dont le service incombe à l'administration fiscale régionale, est

geval dient het bedrag van elke belasting en het feit dat de opeisbaarheid rechtvaardigt, worden vermeld.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*§ 2 aangevuld met een lid door art. 9 van de ordonnantie van 17.12.2019 (B.S. 07.01.2020). Inwerkingtreding uitsluitend van toepassing op de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverteringstelling waarvan het belastbaar feit plaatsvindt vanaf 01.01.2020 (art.26)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Afdeling 4 — Aanslagbiljet**

##### **Art. 18**

Zodra de kohieren uitvoerbaar verklaard zijn, wordt aan de betrokken belastingplichtigen een aanslagbiljet gezonden. Het aanslagbiljet is gedagtekend en draagt de vermeldingen bedoeld in artikel 17, § 2, van deze Codex.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

##### **Art. 19**

Al de mededelingen betreffende de aanslagbiljetten, moeten in gesloten omslag aan de belastingplichtigen gezonden worden.

Echter, als de belastingplichtige hiermee instemt, kan de verzending van het aanslagbiljet en van de eventuele herinneringen worden vervangen door een elektronische kennisgeving of een elektronische verzending van deze documenten. Deze elektronische kennisgeving of verzending staat gelijk aan een verzending in de zin van het eerste lid.

De Regering bepaalt de toepassingsmodaliteiten van de in vorige leden bedoelde procedure.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

##### **Art. 20**

Het volledig verschuldigde bedrag, per aanslagbiljet, met inbegrip van de opcentiemen waarvan de dienst toekomt aan de gewestelijke fiscale administratie,

arrondi au cent supérieur ou au cent inférieur selon que le chiffre des millièmes d'euro atteint ou non le chiffre cinq.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **Section 5 — Imposition supplémentaire**

#### **Art. 21**

Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'administration fiscale régionale par les articles 54 à 65 du présent Code, celle-ci peut procéder à l'établissement éventuel de taxes ou de suppléments de taxe même lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que les taxes y afférentes ont été payées.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **Section 6 — Indivisions et solidarités**

#### **Art. 22**

Le Gouvernement peut arrêter les règles d'enrôlement à charge de personnes décédées et d'indivisions.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 23**

En cas d'indivision, chacun des indivisaires est solidairement tenu au paiement de la taxe et de ses accessoires.

La taxe enrôlée au nom de plusieurs personnes est exécutoire contre chacune d'elles dans la mesure où le montant dû peut être recouvré à sa charge en vertu du droit commun ou des dispositions du présent Code.

Le rôle est exécutoire contre les personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou des dispositions du présent Code.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 24**

Jusqu'à ce que la mutation d'une propriété soit inscrite dans les documents de l'Administration générale de la

wordt afgerond tot de bovenste cent of tot de lagere cent naargelang het duizendste van een euro het getal vijf al dan niet bereikt.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **Afdeling 5 — Aanvullende heffing**

#### **Art. 21**

Onverminderd de bevoegdheden die haar bij de artikelen 54 tot en met 65 van deze Codex zijn toegekend, kan de gewestelijke fiscale administratie eventueel belastingen of aanvullende aanslagen vestigen, zelfs wanneer de aangifte van de belastingplichtige reeds werd aangenomen en de desbetreffende belastingen reeds werden betaald.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **Afdeling 6 — Onverdeeldheden en hoofdelijkheden**

#### **Art. 22**

De Regering kan de regels bepalen voor de incohiering ten laste van overledenen en onverdeeldheden.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 23**

In het geval van onverdeeldheid is elkeen van de personen betrokken bij de onverdeeldheid hoofdelijk gehouden om de belasting en haar toebehoren te betalen.

De belasting ingekohierd op naam van meerdere personen is uitvoerbaar tegen elk van hen in de mate dat het bedrag te hunnen laste kan worden ingevorderd op grond van het gemeen recht of op grond van de bepalingen van deze Codex.

Het kohier is uitvoerbaar tegen de personen die er niet zijn in opgenomen als ze gehouden zijn tot het betalen van de belastingschuld op grond van het gemeen recht of van de bepalingen van deze Codex.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 24**

Zolang een eigendom niet is overgeschreven in de stukken van de Algemene administratie van de

Documentation patrimoniale, l'ancien titulaire du droit sur les biens immobiliers ou ses héritiers, à moins qu'ils ne fournissent la preuve du changement de titulaire du droit et qu'ils ne fassent connaître l'identité et l'adresse complète du nouveau titulaire, sont responsables du paiement du précompte immobilier, sauf leur recours contre le nouveau titulaire du droit.

En cas de production de la preuve visée à l'alinéa 1er, ou de constatation de la mutation de propriété par tout agent de l'administration fiscale régionale, le recouvrement du précompte immobilier enrôlé au nom de l'ancien titulaire du droit peut être poursuivi, en vertu du même rôle, à charge du débiteur effectif de la taxe. Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle portant mention qu'il est délivré en vertu de la présente disposition.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 25**

Sans préjudice de l'article 24, lorsqu'une personne, physique ou morale, cède ce qui cause le fait générateur d'une taxe, à l'exception du précompte immobilier, elle doit le notifier à l'agent compétent dans un délai d'un mois à compter du lendemain de la cession. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxe.

Si cette personne méconnaît son obligation de notification, elle peut être solidairement tenue au paiement de la taxe due en raison de ce fait générateur pour l'exercice d'imposition qui suit l'année durant laquelle la cession a lieu.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 26**

Toute personne morale ou toute personne physique qui - seule ou avec son conjoint ou son cohabitant légal et/ou avec ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré compris - détient directement ou indirectement au moins 33 pour cent. Des actions ou parts dans une société résidente et cède ces actions ou parts ou une partie de celles-ci à concurrence d'au moins 75 pour cent. Au cours d'une période d'un an, est solidairement et de plein droit responsable des taxes et

Patrimoniumdocumentatie, zijn de vroegere houder van het recht op de onroerende goederen of zijn erfgenamen aansprakelijk voor de betaling van de onroerende voorheffing, tenzij ze bewijzen dat de houder van het recht veranderd is en dat ze de identiteit en het volledige adres van de nieuwe houder van het recht laten kennen, behoudens hun verhaal op de nieuwe houder van het recht.

In geval van overlegging van het in het eerste lid bedoelde bewijs, of van de vaststelling van de overschrijving van de eigendom door iedere agent van de gewestelijke fiscale administratie, mag de invordering van de onroerende voorheffing, ingekohierd op naam van de vorige houder van het recht, krachtens hetzelfde kohier worden voortgezet ten laste van de werkelijke schuldenaar van de belasting. Deze schuldenaar ontvangt een nieuw exemplaar van het aanslagbiljet met de vermelding dat het krachtens deze bepaling werd uitgereikt.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 25**

Onder voorbehoud van artikel 24, wanneer een natuurlijk of rechtspersoon het belastbare feit overdraagt, behalve bij de onroerende voorheffing, dan dient deze de bevoegde agent hiervan binnen de maand, te rekenen vanaf de dag na de dag van de overdracht, kennis te geven. In deze kennisgeving moeten alle gegevens zijn opgenomen die voor de vestiging van de betrokken belasting zijn vereist.

Indien deze persoon deze verplichting niet naleeft, dan kan deze worden aangesproken ter betaling van de op dit belastbare feit verschuldigde belasting voor het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin de overdracht plaatsvond.

De Regering bepaalt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 26**

Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die – al dan niet tezamen met zijn echgeno(o)t(e) of zijn wettelijk samenwonende partner en/of zijn descendentes, ascendenten en zijverwanten tot en met de tweede graad – rechtstreeks of onrechtstreeks minstens 33 procent bezit van de aandelen in een binnenlandse vennootschap en deze aandelen, of een gedeelte daarvan ten belope van minstens 75 procent overdraagt uiterlijk in een tijdsspanne van één jaar, is van

accessoires dus par la société cédée dont l'actif est constitué au minimum de 75 pour cent. de placements de trésorerie, immobilisations financières, créances ou valeurs disponibles au plus tard le jour du paiement des actions ou parts.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 27**

La responsabilité solidaire visée à l'article 26 ne vaut que pour les taxes et leurs accessoires qui se rapportent :

1° à l'exercice d'imposition au cours duquel a lieu la cession des actions ou parts;

2° aux trois exercices d'imposition précédant celui au cours duquel a lieu la cession des actions ou parts.

L'article 26 ne s'applique pas aux cessions des actions ou parts d'une société cotée ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 28**

Les héritiers d'un contribuable décédé qui ont accepté les successions sont tenus solidairement au paiement des droits érudés par le défunt en proportion de leurs droits universels ou à titre universel dans la succession.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 29**

Le recouvrement de la taxe d'une société scindée en application du Chapitre 3 du Titre 2 du Livre 12 du Code des sociétés et des associations, ou d'une opération similaire en droit étranger, qui est établie au nom des sociétés bénéficiaires, peut, sauf mentions contraires dans l'acte constatant l'opération, être effectué dans le chef de chaque société bénéficiaire.

Chaque société bénéficiaire est solidairement tenue au paiement de la taxe.

--- historique---

rechtswege hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting en haar toebehoren indien het actief van de vennootschap uiterlijk op de dag van de betaling van de prijs van de aandelen voor ten minste 75 procent bestaat uit vorderingen, financiële vaste activa, geldbeleggingen en/of liquide middelen.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 27**

De in artikel 26 bedoelde aansprakelijkheid geldt enkel voor de belastingen en hun toebehoren die betrekking hebben op :

1° het aanslagjaar waarin de overdracht van de aandelen plaatsheeft;

2° de drie aanslagjaren voorafgaand aan deze waarin de overdracht van aandelen plaatsheeft.

Artikel 26 is niet van toepassing op de overgedragen aandelen van een genoteerde vennootschap of van een onderneming die onder het toezicht staat van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 28**

De erfgenamen van een overleden belastingplichtige die de erfenis aanvaard hebben, zijn hoofdelijk en evenredig met hun universele rechten of rechten onder algemene titel in de erfenis gehouden tot de betaling van de door de erflater ontdoken rechten.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 29**

De invordering van de belasting van een met toepassing Hoofdstuk 3 van Titel 2 van Boek 12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of van een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht gesplitste vennootschap die gevestigd is op naam van de verkrijgende vennootschappen, kan, behoudens afwijkende vermeldingen in de akte die de verrichting vaststelt, worden verricht op naam van iedere verkrijgende vennootschap.

Elke verkrijgende vennootschap is hoofdelijk gehouden tot betaling van de belasting.

---historiek---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

*alinéa 1er, modifié par l'art. 13 de l'ordonnance du 01.06.2023 (M.B. 12.07.2023). Entrée en vigueur le 01.05.2019*

### **Art. 30**

L'administration ou l'organisme gestionnaire d'un bien de l'État, d'une Communauté ou d'un Région est responsable du paiement du précompte immobilier relatif à ce bien.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

## **CHAPITRE 3 — Paiement de la taxe**

### **Section 1<sup>re</sup> — Dispositions générales**

#### **Art. 31**

Le Gouvernement peut arrêter :

- 1° le destinataire des paiements des taxes;
- 2° le mode de paiement des taxes, y compris le paiement électronique;
- 3° les mentions sur le formulaire de paiement;
- 4° les modalités de la preuve de paiement;
- 5° la date à laquelle le paiement produit ses effets.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **Section 2 — Délai de paiement**

#### **Art. 32**

Le délai de paiement est de soixante-deux jours. Il commence à courir le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de l'avertissement-extrait de rôle, c'est-à-dire, sauf preuve contraire du destinataire, le septième jour qui suit :

- 1° la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle; ou
- 2° la date à laquelle l'avertissement-extrait de rôle a été mis à disposition du contribuable au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques.

--- historique ---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

*eerste lid gewijzigd door art. 13 van de ordonnantie van 01.06.2023 (B.S. 12.07.2023). Inwerkingtreding op 01.05.2019*

### **Art. 30**

De administratie of de instelling belast met het beheer van een goed van de Staat, van een Gemeenschap of van een Gewest is verantwoordelijk voor de betaling van de onroerende voorheffing die op dat goed betrekking heeft.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

## **HOOFDSTUK 3 — Betaling van de belasting**

### **Afdeling 1 — Algemene bepalingen**

#### **Art. 31**

De Regering kan bepalen :

- 1° aan wie de belastingen moeten worden betaald;
- 2° de wijze van betaling van de belastingen, met inbegrip van de elektronische betaling;
- 3° de vermeldingen op het betaalformulier;
- 4° de modaliteiten van het bewijs van betaling;
- 5° de datum waarop de betaling uitwerking heeft.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **Afdeling 2 — Betalingstermijn**

#### **Art. 32**

De betaaltermijn bedraagt tweeënzestig dagen. Hij vangt aan op de dag volgend op de dag waarop de geadresseerde, naar alle waarschijnlijkheid, kennis heeft kunnen nemen van het aanslagbiljet, dit wil zeggen, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst, de zevende dag volgend op :

- 1° de datum van verzending van het aanslagbiljet, zoals ze voorkomt op het genoemde aanslagbiljet; of
- 2° de datum van de ter beschikking stelling van het aanslagbiljet aan de belastingplichtige door middel van een procedure die gebruik maakt van informaticatechnieken.

---historiek---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **Art. 33**

Les taxes doivent être acquittées sans délai pour leur totalité lorsque les droits de la Région sont en péril.

Si le contribuable conteste que les droits de la Région sont en péril, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **Art. 34**

L'introduction d'une réclamation, d'un recours préjudiciaire, d'une action judiciaire ou d'une demande d'étalement de paiement ne suspend pas l'obligation de paiement des taxes et de leurs accessoires.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

## **Section 3 — Modalités de paiement**

### **Art. 35**

Les taxes sont payables à l'agent compétent. Cet agent ne peut exiger le paiement des taxes que si elles sont dues en vertu d'une déclaration ou en vertu d'un rôle rendu exécutoire.

Les taxes dont le paiement est poursuivi, à la requête de l'agent compétent, par un huissier de justice, peuvent être payées entre les mains de cet huissier de justice.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **Art. 36**

Le contribuable de différentes taxes peut indiquer, lors de chaque paiement, ce qu'il entend acquitter dans ce cadre. À défaut de cette indication, les paiements sont imputés, au choix de l'agent visé à l'article 35, sans préjudice de l'application de l'alinéa 2. Il en est de même lorsque la somme à imputer provient soit d'un remboursement de la taxe et ses accessoires, soit d'une attribution d'intérêts moratoires.

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **Art. 33**

De belastingen moeten over hun geheel onverwijld worden vereffend wanneer de rechten van het Gewest in het gedrang komen.

Wanneer de belastingplichtige betwist dat de rechten van het Gewest in het gedrang komen, wordt er over de betwisting uitspraak gedaan zoals in kort geding, door de beslagrechter van de plaats van het kantoor waar de belasting moet worden geïnd.

--- historiek ---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **Art. 34**

Het indienen van een bezwaar, een prejudiciair beroep, een vordering in rechte of een verzoek om spreiding van betaling schort de verplichting tot betaling van de belastingen en hun toebehoren niet op.

--- historiek ---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

## **Afdeling 3. — Betalingsmodaliteiten**

### **Art. 35**

De belastingen zijn te betalen bij de bevoegde agent. Deze agent mag slechts de betaling eisen van belastingen die verschuldigd zijn blijkens een aangifte of blijkens een uitvoerbaar verklaard kohier.

De belastingen waarvoor een gerechtsdeurwaarder in opdracht van de bevoegde agent vervolgingen instelt, kunnen worden betaald in handen van die gerechtsdeurwaarder.

--- historiek ---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **Art. 36**

De belastingplichtige die verschillende belastingen te betalen heeft, mag bij elke betaling vermelden wat hij wil vereffenen. Bij gebreke van dergelijke vermelding worden de betalingen aangerekend naar de keuze van de in artikel 35 bedoelde agent, onverminderd de toepassing van het tweede lid. Zulks geldt eveneens wanneer de aan te rekenen som voortkomt van een terugbetaling van de belasting en haar toebehoren, of van een toekenning van moratoire intresten.

Les paiements, remboursements et intérêts moratoires visés à l'alinéa 1er sont imputés par priorité :

1° sur les frais de toute nature, quelles que soient les taxes auxquelles ils se rapportent;

2° sur les intérêts de retard afférents aux taxes et à leurs accessoires que le contribuable entend acquitter ou que l'agent visé dans l'article 35 entend apurer;

3° sur amendes administratives.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Section 4 — Intérêts**

##### **Art. 37**

À défaut de paiement de la taxe et ses accessoires dans les délais, les sommes dues sont productives, au profit de la Région pour la durée du retard, d'intérêts.

L'intérêt est calculé par mois civil, au taux d'un douzième de 4 %; il est calculé sur la somme restant due de la taxe et ses accessoires, à l'exclusion toutefois des intérêts calculés pour les mois précédents.

Les intérêts commencent à être calculés à partir :

1) soit du premier jour du mois civil qui suit celui de l'échéance;

2) soit à partir du premier jour du mois civil qui suit celui du paiement précédent pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal.

Les intérêts sont calculés jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel le paiement a lieu. Toute fraction de mois civil est comptée pour un mois civil entier.

La somme des intérêts réclamés est arrondie au cent supérieur ou au cent inférieur selon que le chiffre des millièmes d'euro atteint ou non cinq. Les intérêts ne sont pas réclamés si leur somme, arrondie, est inférieure à 5 euros.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

##### **Art. 38**

En cas de remboursement de la taxe et de ses accessoires, les sommes dues sont productives d'intérêts moratoires au profit de toute personne à laquelle elles sont dues. Aucun intérêt moratoire n'est toutefois alloué lorsque le remboursement résulte de la

De betalingen, terugbetalingen en moratoire interesten bedoeld in het eerste lid worden eerst aangerekend :

1° op de kosten van alle aard, ongeacht de belastingen waarop zij betrekking hebben;

2° op de nalatigheidsinteresten betreffende de belastingen en hun toebehoren die de belastingplichtige wil vereffenen of die de in artikel 35 bedoelde agent wil aanzuiveren;

3° op de administratieve boetes.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Afdeling 4 — Interesten**

##### **Art. 37**

Bij gebrek aan betaling van de belasting en haar toebehoren binnen de termijnen, brengen de verschuldigde sommen ten bate van het Gewest, voor de duur van het verwijl, een interest op.

Die interest wordt berekend per kalendermaand tegen het tarief van één twaalfde van 4 %. Deze wordt berekend op de nog verschuldigde som van belasting en haar toebehoren, met uitzondering echter van de interesten berekend voor de voorbije maanden.

De interesten beginnen te lopen vanaf :

1) hetzij vanaf de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de vervalddag;

2) hetzij vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de vorige betaling als een som is aangerekend op de hoofdsom van de schuld.

De interesten worden berekend tot op de laatste dag van de maand waarin de betaling plaatsvindt. Ieder gedeelte van de maand wordt voor een volledige maand gerekend.

De som van de geëiste interesten wordt afgerond op de bovenste of op de onderste cent naargelang het duizendste van de euro al dan niet vijf bereikt. De interesten zijn niet verschuldigd als de afgeronde som lager is dan 5 euro.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

##### **Art. 38**

Bij terugbetaling van de belasting en haar toebehoren, worden moratoire interesten toegekend op de verschuldigde sommen. Geen moratoire interesten worden echter toegekend wanneer de terugbetaling voortvloeit uit de kwijschelding of de vermindering van een boete toegekend als genademaatregel.

remise ou de la modération d'une amende, accordée à titre de grâce.

L'intérêt est calculé par mois civil, au taux d'un douzième de 4 %; il est calculé sur le montant à restituer, y compris les frais et amendes, à l'exclusion toutefois des intérêts calculés pour les mois précédents.

L'intérêt commence à courir :

1) soit à partir du premier jour du mois civil qui suit celui du paiement par cette personne de montants excédentaires;

2) soit à partir du premier jour du mois civil qui suit le mois du paiement précédent, par la Région, dans le cadre du remboursement.

Il est calculé jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel le paiement de la Région a lieu. Toute fraction de mois civil est comptée pour un mois civil entier.

La somme des intérêts est arrondie au cent supérieur ou au cent inférieur selon que le chiffre des millièmes d'euro atteint ou non 5. Les intérêts ne sont pas restitués si leur somme, arrondie, est inférieure à 5 euros.

--- historique ---

*Entrée en vigueur le 01.04.2019 (art. 145, §2, alinéa 2)*

*Dans la version néerlandaise uniquement : alinéa 3, 1) remplacé par l'art. 10 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B. 07.01.2020). Entrée en vigueur le 01.04.2019 (art.26)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

## **CHAPITRE 4 — Recouvrement**

### **Section 1<sup>re</sup> — Délai**

#### **Art. 39**

§ 1<sup>er</sup>. L'action en recouvrement de la taxe et ses accessoires se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.

L'action en recouvrement naît le jour où les montants dus deviennent exigibles.

§ 2. L'action en remboursement des montants payés en trop dans le cadre de la taxe et ses accessoires se prescrit par cinq ans à compter du moment du paiement du montant en trop.

--- historique ---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de*

De interest wordt berekend per kalendermaand, op een twaalfde van 4 %; hij wordt berekend op het terug te betalen bedrag, met inbegrip van de kosten en boetes, met uitsluiting van telkens de berekende interesten van voorgaande maanden.

De interest begint te lopen :

1) ofwel vanaf de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de betaling van de teveel betaalde bedragen door de betrokken persoon ;

2) ofwel vanaf de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de voorgaande betaling van het Gewest in het kader van de terugbetaling.

Hij wordt gerekend tot de laatste dag van de kalendermaand waarin de betaling heeft plaatsgevonden van het Gewest. Ieder gedeelte van de maand wordt voor een volledige maand gerekend.

De som van de geëiste interesten wordt afgerond op de bovenste cent of op de onderste naargelang het duizendste van de euro al dan niet 5 bereikt. De interesten worden enkel teruggestort indien ze minimum 5 euro bedragen.

---historiek---

*Inwerkingtreding op 01.04.2019 (art. 145, §2, tweede lid)*

*Derde lid, 1) vervangen door art. 10 van de ordonnantie van 17.12.2019 (B.S. 07.01.2020). Inwerkingtreding op 01.04.2019 (art. 26)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

## **HOOFDSTUK 4 — Invordering**

### **Afdeling 1 — Termijn**

#### **Art. 39**

§ 1. De vordering tot inning van de belasting en haar toebehoren verjaart na verloop na vijf jaar te rekenen vanaf de dag waarop ze ontstaat.

De vordering tot inning ontstaat op de dag waarop de verschuldigde bedragen opeisbaar worden.

§ 2. De vordering tot terugbetaling van de teveel betaalde bedragen in het kader van de belasting en haar toebehoren verjaart na verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het moment van de betaling van het te veel betaalde bedrag.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de*

*Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*Entrée en vigueur le 01.01.2020, en ce qui concerne le recouvrement des montants dus aux communes (art. 1 de l'arrêté du 28.11.2019 - M.B. 06.12.2019)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 40**

§ 1er. La réclamation suspend la prescription. La suspension débute le jour de l'introduction de la réclamation.

Elle se termine :

1° lorsque le contribuable a introduit une action en justice, le jour où la prescription est interrompue conformément à la règle prévue ci-dessous concernant l'interruption du délai de recouvrement en cas d'instance en justice;

2° lorsque le contribuable a introduit un recours préjudiciaire, à l'expiration du délai ouvert à celui-ci pour introduire un recours contre la décision administrative;

3° dans les autres cas, à l'expiration du délai ouvert à celui-ci pour introduire un recours préjudiciaire.

§ 2. Le recours préjudiciaire suspend, dans les mêmes conditions, le cours de la prescription des amendes; dans ce cas, la suspension débute le jour de l'introduction du recours préjudiciaire.

--- historique---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*Entrée en vigueur le 01.01.2020, en ce qui concerne le recouvrement des montants dus aux communes (art. 1 de l'arrêté du 28.11.2019 - M.B. 06.12.2019)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 41**

§ 1<sup>er</sup>. Le délai, visé à l'article 39, peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription.

§ 2. La signification ou notification de la contrainte décernée par l'agent compétent interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de l'ensemble des montants dus, y compris les amendes, intérêts et accessoires.

*Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*Inwerkingtreding op 01.01.2020, voor wat betreft de invordering van bedragen verschuldigd aan gemeenten (art. 1 van het besluit van 28.11.2019 - B.S. 06.12.2019)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 40**

§ 1. Het bezwaarschrift schorst de verjaring. De schorsing begint de dag van indiening van het bezwaarschrift.

Ze eindigt :

1° als de belastingplichtige een rechtsvordering heeft ingesteld, op de dag waarop de verjaring is gestuit overeenkomstig de regel voorzien hieronder betreffende de stuiting van de inningstermijn bij rechtsgeding;

2° wanneer de belastingplichtige een prejudiciair beroep heeft ingesteld, na verloop van de termijn die voor de belastingplichtige openstaat om een beroep in te stellen tegen de administratieve beslissing;

3° in de andere gevallen, bij het verstrijken van de openstaande termijn voor het instellen van een prejudiciair beroep.

§ 2. Het prejudiciair beroep schorst, op basis van dezelfde voorwaarden, de verjaringstermijn voor boetes; in dit geval vangt de schorsing aan met de dag van inleiding van het prejudiciair beroep.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*Inwerkingtreding op 01.01.2020, voor wat betreft de invordering van bedragen verschuldigd aan gemeenten (art. 1 van het besluit van 28.11.2019 - B.S. 06.12.2019)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 41**

§ 1. De termijn, bedoeld in artikel 39, kan worden gestuit op de wijze voorzien in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek of door afstand te doen van de op de verjaring verlopen termijn.

§ 2. De betekening of kennisgeving van het uitgevaardigde dwangbevel door de bevoegde agent stuit de verjaringstermijn voor de inning van het geheel van verschuldigde bedragen, met inbegrip van de boetes, interesten en toebehoren.

§ 3. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a pas instance en justice.

§ 4. Sans préjudice des interruptions prévues par le droit commun ou par les règles précédentes concernant l'interruption du délai de recouvrement et nonobstant les suspensions prévues ci-dessus, toute instance en justice relative à l'établissement ou au recouvrement de la taxe et de ses accessoires, interrompt la prescription pour l'exercice d'imposition directement concerné.

L'interruption a lieu dès l'acte introductif d'instance. Le nouveau délai ouvert par l'interruption commence à courir le lendemain du jour où une décision de justice, rendue dans le cadre de ce contentieux et relative à l'exercice d'imposition en question, devient irrévocable.

--- historique---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*Entrée en vigueur le 01.01.2020, en ce qui concerne le recouvrement des montants dus aux communes (art. 1 de l'arrêté du 28.11.2019 - M.B. 06.12.2019)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

## **Section 2 — Sûretés**

### **Sous-section 1<sup>re</sup> — Garantie**

#### **Art. 42**

§ 1er. L'agent compétent peut exiger une garantie réelle ou une caution personnelle de toute personne physique ou morale assujettie à la taxe et ses accessoires lorsque la valeur vénale de ses biens situés en Belgique et qui constituent le gage de la Région, déduction faite des dettes et des charges qui les grèvent, est insuffisante pour couvrir le montant présumé des obligations qui lui incombent pour une année, en vertu du présent Code ou de la législation applicable à la taxe concernée.

Les éléments servant de base à la fixation des montants de la garantie réelle et de l'engagement de la caution personnelle, ainsi que les conditions et modalités de leur constitution, sont fixés par le Gouvernement.

§ 2. Dans le mois de la notification de la décision visée au paragraphe 1<sup>er</sup>, le contribuable peut introduire un recours devant le juge des saisies du lieu où l'administration fiscale régionale est établie.

§ 3. In geval van stuiting van de verjaring treedt een nieuwe verjaring in, die op dezelfde wijze kan worden gestuit, door verloop van vijf jaren na de laatste akte of handeling waardoor de vorige verjaring is gestuit, indien geen geding voor het gerecht aanhangig is.

§ 4. Onder voorbehoud van de stuitingen voorzien door het gemeen recht of door de voorgaande paragrafen betreffende de stuiting van de inningstermijn en niettegenstaande de hierboven voorziene schorsingen, stuit elk rechtsgeding met betrekking tot de toepassing of de inning van de belasting en haar toebehoren de verjaring voor het rechtstreeks betrokken aanslagjaar.

De stuiting heeft plaats vanaf het gedinginleidende stuk. De nieuwe termijn geopend door de stuiting begint te lopen vanaf de dag na de dag waarop een gerechtelijke beslissing, gegeven in het kader van dit geding en betreffende het aanslagjaar in kwestie, definitief wordt.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*Inwerkingtreding op 01.01.2020, voor wat betreft de invordering van bedragen verschuldigd aan gemeenten (art. 1 van het besluit van 28.11.2019 - B.S. 06.12.2019)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

## **Afdeling 2 — Zekerheden**

### **Onderafdeling 1 — Waarborg**

#### **Art. 42**

§ 1. De bevoegde agent kan een zakelijke zekerheid of een persoonlijke borgstelling eisen van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die onderworpen is aan de belasting en haar toebehoren, als de venale waarde van zijn in België gelegen goederen die het pand van het Gewest vormen, na aftrek van de schulden en lasten die ze bezwaren, ontoereikend is om het bedrag te dekken dat vermoedelijk voor één jaar verschuldigd zal zijn krachtens deze Codex of de regelgeving van toepassing op de betrokken belasting.

De Regering bepaalt de gegevens die als grondslag dienen voor de bepaling van de bedragen van de zakelijke zekerheid en van de verbintenis van de persoonlijke borg, alsook de voorwaarden en de modaliteiten van vaststelling.

§ 2. Binnen de maand na de kennisgeving van de in paragraaf 1 bedoelde beslissing kan de belastingplichtige een verhaal inleiden voor de

La procédure judiciaire est poursuivie selon les formes du référé.

--- historique ---

*Entrée en vigueur le 19.03.2019, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2018 du précompte immobilier (art. 145, §2, 3°)*

*Entrée en vigueur le 01.01.2020, en ce qui concerne le recouvrement des montants dus aux communes (art. 1 de l'arrêté du 28.11.2019 - M.B. 06.12.2019)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 43**

La garantie réelle ou la caution personnelle visée à l'article 42 doit être constituée dans les deux mois de la notification de la décision de l'agent compétent ou de la date à laquelle la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

--- historique ---

*Entrée en vigueur le 19.03.2019, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2018 du précompte immobilier (art. 145, §2, 3°)*

*Entrée en vigueur le 01.01.2020, en ce qui concerne le recouvrement des montants dus aux communes (art. 1 de l'arrêté du 28.11.2019 - M.B. 06.12.2019)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### *Sous-section 2 — Privilège*

#### **Art. 44**

§ 1er. Pour le recouvrement de la taxe et de ses accessoires, la Région a un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du contribuable, à l'exception des navires et des bateaux.

Le privilège grève également les revenus et les biens meubles du conjoint ou du cohabitant légal et des enfants du contribuable dans la mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits revenus et biens.

§ 2. Le privilège visé au paragraphe 1er prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 5°, de la loi du 16 décembre 1851.

L'affectation par préférence visée à l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851 est applicable à la taxe et ses accessoires.

beslagrechter van de plaats waar de gewestelijke fiscale administratie is gevestigd.

De rechtspleging geschiedt zoals in kort geding.

--- historiek ---

*Inwerkingtreding op 19.03.2019, voor wat betreft het aanslagjaar 2018 van de onroerende voorheffing (art. 145, §2, 3°)*

*Inwerkingtreding op 01.01.2020, voor wat betreft de invordering van bedragen verschuldigd aan gemeenten (art. 1 van het besluit van 28.11.2019 - B.S. 06.12.2019)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 43**

Het stellen van een zakelijke zekerheid of van een persoonlijke borg bedoeld in artikel 42 moet gebeuren binnen de twee maanden na de kennisgeving van de beslissing van de bevoegde agent of na de datum waarop de rechterlijke beslissing kracht van gewijsde heeft verkregen.

--- historiek ---

*Inwerkingtreding op 19.03.2019, voor wat betreft het aanslagjaar 2018 van de onroerende voorheffing (art. 145, §2, 3°)*

*Inwerkingtreding op 01.01.2020, voor wat betreft de invordering van bedragen verschuldigd aan gemeenten (art. 1 van het besluit van 28.11.2019 - B.S. 06.12.2019)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### *Onderafdeling 2. — Voorrecht*

#### **Art. 44**

§ 1. Voor de invordering van de belasting en haar toebehoren, beschikt het Gewest over een algemeen voorrecht op de inkomsten en op de roerende goederen van alle aard van de belastingplichtige, met uitzondering van schepen en vaartuigen.

Het voorrecht bezwaart ook de inkomsten en de roerende goederen van de echtgenoot of de wettelijk samenwonende en van de kinderen van de belastingplichtige in de mate dat de invordering van de aanslagen kan worden vervolgd op de bewuste inkomsten en goederen.

§ 2. Het voorrecht bedoeld in paragraaf 1, neemt rang onmiddellijk na dat vermeld in artikel 19, 5°, van de wet van 16 december 1851.

De aanwending bij voorrang, bedoeld in artikel 19 in fine van de wet van 16 december 1851, is van toepassing op de belasting en haar toebehoren.

--- historique ---

*Entrée en vigueur le 19.03.2019, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2018 du précompte immobilier (art. 145, §2, 3°)*

*Entrée en vigueur le 01.01.2020, en ce qui concerne le recouvrement des montants dus aux communes (art. 1 de l'arrêté du 28.11.2019 - M.B. 06.12.2019)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### *Sous-section 3 — Hypothèque légale*

#### **Art. 45**

§ 1<sup>er</sup>. Pour le recouvrement de la taxe et de ses accessoires, la Région a une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au contribuable et situés sur le territoire de la Belgique et qui sont susceptibles d'hypothèque.

L'hypothèque grève également les biens appartenant au conjoint ou au cohabitant légal et aux enfants du contribuable dans la mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits biens.

§ 2. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée au contribuable conformément à l'article 51.

L'hypothèque légale n'affecte nullement les privilèges et hypothèques antérieurs.

--- historique ---

*Entrée en vigueur le 19.03.2019, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2018 du précompte immobilier (art. 145, §2, 3°)*

*Entrée en vigueur le 01.01.2020, en ce qui concerne le recouvrement des montants dus aux communes (art. 1 de l'arrêté du 28.11.2019 - M.B. 06.12.2019)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 46**

§ 1<sup>er</sup>. L'hypothèque est inscrite à la requête de l'agent compétent nonobstant opposition, contestation ou recours. Elle est faite sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le même fonctionnaire, de la contrainte mentionnant la date de signification.

§ 2. Sauf si les droits de la Région sont en péril et sans préjudice des articles 69 à 77, l'inscription de l'hypothèque ne peut être requise qu'à compter de la date d'échéance des impositions garanties.

L'article XX.113 du Code de droit économique n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne

---historiek---

*Inwerkingtreding op 19.03.2019, voor wat betreft het aanslagjaar 2018 van de onroerende voorheffing (art. 145, §2, 3°)*

*Inwerkingtreding op 01.01.2020, voor wat betreft de invordering van bedragen verschuldigd aan gemeenten (art. 1 van het besluit van 28.11.2019 - B.S. 06.12.2019)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### *Onderafdeling 3 — Wettelijke hypotheek*

#### **Art. 45**

§ 1. Voor de invordering van de belasting en haar toebehoren, beschikt het Gewest over een wettelijke hypotheek op alle goederen toebehorend aan de belastingplichtige en gelegen op het grondgebied van België en waarop hypotheek kan worden gevestigd.

De hypotheek bezwaart ook de goederen van de echtgenoot of de wettelijk samenwonende in de mate dat de invordering van de aanslagen op de vermelde goederen vervolgd mag worden.

§ 2. De wettelijke hypotheek neemt pas rang in vanaf haar inschrijving die gebeurde op basis van het toegekende dwangmiddel en betekend aan de belastingplichtige overeenkomstig artikel 51.

De wettelijke hypotheek schaadt geenszins de vorige voorrechten en hypotheeken.

---historiek---

*Inwerkingtreding op 19.03.2019, voor wat betreft het aanslagjaar 2018 van de onroerende voorheffing (art. 145, §2, 3°)*

*Inwerkingtreding op 01.01.2020, voor wat betreft de invordering van bedragen verschuldigd aan gemeenten (art. 1 van het besluit van 28.11.2019 - B.S. 06.12.2019)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 46**

§ 1. De hypotheek wordt ingeschreven op verzoek van de bevoegde agent, niettegenstaande verzet, betwisting of beroep. Zij wordt gedaan op vertoon van een door dezelfde agent voor echt verklaard afschrift van het dwangbevel, waarop de betekendingsdatum is vermeld.

§ 2. Behalve als de rechten van het Gewest in het gedrang komen en onverminderd artikelen 69 tot 77, mag de inschrijving van de hypotheek slechts gevorderd worden vanaf de vervaldag van de gewaarborgde belastingen.

Artikel XX.113 van het Wetboek van economisch recht is niet van toepassing op de wettelijke hypotheek wat

les taxes comprises dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.

--- historique---

*Entrée en vigueur le 19.03.2019, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2018 du précompte immobilier (art. 145, §2, 3°)*

*Entrée en vigueur le 01.01.2020, en ce qui concerne le recouvrement des montants dus aux communes (art. 1 de l'arrêté du 28.11.2019 - M.B. 06.12.2019)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 47**

Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi du 16 décembre 1851, l'inscription peut être requise pour une somme à déterminer par l'agent compétent, dans le bordereau, en représentation de tous les accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de la taxe.

--- historique---

*Entrée en vigueur le 19.03.2019, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2018 du précompte immobilier (art. 145, §2, 3°)*

*Entrée en vigueur le 01.01.2020, en ce qui concerne le recouvrement des montants dus aux communes (art. 1 de l'arrêté du 28.11.2019 - M.B. 06.12.2019)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 48**

L'agent compétent donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu de fournir la justification du paiement des sommes dues.

--- historique---

*Entrée en vigueur le 19.03.2019, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2018 du précompte immobilier (art. 145, §2, 3°)*

*Entrée en vigueur le 01.01.2020, en ce qui concerne le recouvrement des montants dus aux communes (art. 1 de l'arrêté du 28.11.2019 - M.B. 06.12.2019)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 49**

Si les intéressés, avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, désirent en affranchir tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande à

betreft de belastingen opgenomen in kohieren die vóór het vonnis van faillietverklaring uitvoerbaar werden verklaard.

---historiek---

*Inwerkingtreding op 19.03.2019, voor wat betreft het aanslagjaar 2018 van de onroerende voorheffing (art. 145, §2, 3°)*

*Inwerkingtreding op 01.01.2020, voor wat betreft de invordering van bedragen verschuldigd aan gemeenten (art. 1 van het besluit van 28.11.2019 - B.S. 06.12.2019)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 47**

Onverminderd de toepassing van artikel 87 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 kan de inschrijving worden gevorderd voor een door de bevoegde agent in het borderel te bepalen bedrag dat al de toebehoren vertegenwoordigt die voor de vereffening van de belasting verschuldigd zouden kunnen zijn.

---historiek---

*Inwerkingtreding op 19.03.2019, voor wat betreft het aanslagjaar 2018 van de onroerende voorheffing (art. 145, §2, 3°)*

*Inwerkingtreding op 01.01.2020, voor wat betreft de invordering van bedragen verschuldigd aan gemeenten (art. 1 van het besluit van 28.11.2019 - B.S. 06.12.2019)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 48**

De bevoegde agent verleent handlichting in de administratieve vorm zonder dat hij gehouden is verantwoording van de betaling van de verschuldigde sommen te verstrekken.

---historiek---

*Inwerkingtreding op 19.03.2019, voor wat betreft het aanslagjaar 2018 van de onroerende voorheffing (art. 145, §2, 3°)*

*Inwerkingtreding op 01.01.2020, voor wat betreft de invordering van bedragen verschuldigd aan gemeenten (art. 1 van het besluit van 28.11.2019 - B.S. 06.12.2019)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 49**

Als de betrokkenen, vóór ze de bedragen betaald hebben die door de wettelijke hypotheek gewaarborgd zijn, alle bezwaarde goederen of een deel ervan willen

l'agent compétent. Cette demande est admise si la Région a déjà ou s'il est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui est dû à la Région.

--- historique---

*Entrée en vigueur le 19.03.2019, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2018 du précompte immobilier (art. 145, §2, 3°)*

*Entrée en vigueur le 01.01.2020, en ce qui concerne le recouvrement des montants dus aux communes (art. 1 de l'arrêté du 28.11.2019 - M.B. 06.12.2019)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 50**

Les frais de formalités pour l'hypothèque légale sont à charge du contribuable.

--- historique---

*Entrée en vigueur le 19.03.2019, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2018 du précompte immobilier (art. 145, §2, 3°)*

*Entrée en vigueur le 01.01.2020, en ce qui concerne le recouvrement des montants dus aux communes (art. 1 de l'arrêté du 28.11.2019 - M.B. 06.12.2019)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Section 3 — Poursuites**

##### **Art. 51**

§ 1<sup>er</sup>. Le recouvrement de la taxe et de ses accessoires qui n'ont pas été acquittés dans les délais légaux peut être poursuivi conformément aux règles arrêtées par le Gouvernement.

Les poursuites sont directes ou indirectes : les premières visent les contribuables dénommés au rôle ou leur représentant; les secondes sont dirigées contre les tiers en vertu du recours autorisé par la loi. Les unes et les autres s'exercent avec des contraintes individuelles ou collectives.

Les contraintes sont décernées, visées et rendues exécutoires par l'agent compétent.

§ 2. L'agent compétent doit adresser un rappel au moins un mois avant que la taxe et ses accessoires puissent être recouvrés par une première voie d'exécution, sauf si les droits de la Région sont en péril.

Constituent une voie d'exécution au sens de l'alinéa 1<sup>er</sup> les voies d'exécution visées à la cinquième partie, titre

vrijmaken van de hypotheek, dienen ze daarvoor een verzoek in bij de bevoegde agent. Dat verzoek wordt ingewilligd als het Gewest al voldoende zekerheid bezit, of als die eraan wordt gegeven, voor het bedrag dat aan het Gewest verschuldigd is.

---historiek---

*Inwerkingtreding op 19.03.2019, voor wat betreft het aanslagjaar 2018 van de onroerende voorheffing (art. 145, §2, 3°)*

*Inwerkingtreding op 01.01.2020, voor wat betreft de invordering van bedragen verschuldigd aan gemeenten (art. 1 van het besluit van 28.11.2019 - B.S. 06.12.2019)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 50**

De kosten van de formaliteiten voor de wettelijke hypotheek zijn ten laste van de belastingplichtige.

---historiek---

*Inwerkingtreding op 19.03.2019, voor wat betreft het aanslagjaar 2018 van de onroerende voorheffing (art. 145, §2, 3°)*

*Inwerkingtreding op 01.01.2020, voor wat betreft de invordering van bedragen verschuldigd aan gemeenten (art. 1 van het besluit van 28.11.2019 - B.S. 06.12.2019)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Afdeling 3 — Vervolgingen**

##### **Art. 51**

§ 1. De invordering van de belasting en haar toebehoren die niet binnen de wettelijke termijnen voldaan zijn, mag overeenkomstig de regels bepaald door de Regering worden vervolgd.

De vervolgingen zijn rechtstreeks of onrechtstreeks : de eerste zijn gericht tegen de belastingplichtigen die bij name in het kohier vermeld zijn of hun vertegenwoordiger; de tweede worden krachtens het bij de wet toegestane verhaal tegen derden ingesteld. Beide worden ingesteld ingevolge persoonlijke of gemeenschappelijke dwangbevelen.

De dwangbevelen worden uitgevaardigd, gevisceerd en uitvoerbaar verklaard door de bevoegde agent.

§ 2. De bevoegde agent moet een herinneringsbrief sturen ten minste een maand voordat de belasting en haar toebehoren kunnen worden ingevorderd door een eerste middel van tenuitvoerlegging, behalve als de rechten van het Gewest in het gedrang komen.

Vormen een middel van tenuitvoerlegging in de zin van het eerste lid, de middelen van tenuitvoerlegging

III, du Code judiciaire et la saisie-arrêt exécution établie en exécution de cet article.

L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée, formulée par le contribuable, qui introduit une action en justice conformément aux dispositions du Code judiciaire relatives aux contestations afférentes à l'application d'une loi d'impôt.

§ 3. Le Gouvernement règle les modalités :

- 1° de la poursuite directe;
- 2° de la poursuite indirecte;
- 3° des frais de poursuites.

Le Gouvernement peut fixer quelles sont les personnes chargées de la poursuite et quelles sont les règles qu'elles doivent respecter.

--- historique ---

*Entrée en vigueur le 19.03.2019, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2018 du précompte immobilier (art. 145, §2, 4°)*

*Entrée en vigueur le 01.01.2020, en ce qui concerne le recouvrement des montants dus aux communes (art. 1 de l'arrêté du 28.11.2019 - M.B. 06.12.2019)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

## **CHAPITRE 5 — Moyens de preuve et pouvoirs d'enquête**

### **Section 1<sup>re</sup> — Moyens de preuve et disposition anti-abus**

#### **Art. 52**

N'est opposable à l'administration, ni l'acte juridique, ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration fiscale régionale démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés par le présent Code, et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal.

Pour l'application du présent Code, il y a abus fiscal lorsque les actes juridiques réalisés ont pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi est contraire à l'objectif poursuivi par une disposition du présent Code, ses arrêtés d'exécution et les autres instruments qui régissent les taxes régionales, et que le but essentiel de l'opération réalisée est l'obtention de cet avantage.

Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques

bedoeld in het vijfde deel, titel III van het Gerechtelijk Wetboek en het uitvoerend beslag onder derden ingevoegd in uitvoering van dit artikel.

De uitvoering van het dwangbevel kan slechts worden geschorst door een gemotiveerd verzet vanwege de belastingplichtige, die een vordering instelt overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet.

§ 3. De Regering bepaalt de modaliteiten van :

- 1° de rechtstreekse vervolging;
- 2° de onrechtstreekse vervolging;
- 3° de vervolgingskosten.

De Regering kan bepalen welke personen belast zijn met vervolging en welke regels ze moeten naleven.

---historiek---

*Inwerkingtreding op 19.03.2019, voor wat betreft het aanslagjaar 2018 van de onroerende voorheffing (art. 145, §2, 4°)*

*Inwerkingtreding op 01.01.2020, voor wat betreft de invordering van bedragen verschuldigd aan gemeenten (art. 1 van het besluit van 28.11.2019 - B.S. 06.12.2019)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

## **HOOFDSTUK 5 — Bewijsmiddelen en onderzoeksbevoegdheden**

### **Afdeling 1 — Bewijsmiddelen en anti-misbruik bepaling**

#### **Art. 52**

Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch het geheel van rechtshandelingen dat eenzelfde verrichting tot stand brengt, wanneer de gewestelijke fiscale administratie door vermoedens of andere in deze Codex bedoelde bewijsmiddelen en aan de hand van objectieve omstandigheden aantoonde dat er sprake is van fiscaal misbruik.

Voor de toepassing van deze Codex, is er sprake van fiscaal misbruik wanneer de uitgevoerde rechtshandelingen als resultaat het verwerven van een fiscaal voordeel hebben dat in strijd is met de doelstelling dat nagestreefd wordt door een bepaling van deze Codex, zijn uitvoeringsbesluiten en de andere instrumenten die de gewestelijke belastingen regelen, en die in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft.

Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling of het geheel van

se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter des taxes.

Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de la taxe sont rétablis de manière à ce que l'opération soit soumise à un prélèvement conforme à l'objectif légal, comme si l'abus n'avait pas eu lieu.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 53**

Pour établir l'existence et le montant de la taxe et de ses accessoires ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, l'administration fiscale régionale peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, y compris les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances ou du Service public régional de Bruxelles.

Les procès-verbaux ont force probante jusqu'à preuve du contraire.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Section 2 — Investigations**

##### **Art. 54**

Tout contribuable a l'obligation, lorsqu'il en est requis par l'administration fiscale régionale, de lui fournir, par écrit, dans un délai de trente-et-un jours, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier sa situation fiscale.

Le point de départ de ce délai est le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de la lettre contenant cette demande, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi de cette lettre, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire par le destinataire.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

##### **Art. 55**

Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par l'agent compétent, peut être invoqué par la Région

rechtshandelingen door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van belastingen.

Indien de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de belastbare grondslag en de belastingberekening zodanig hersteld dat de verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet wordt onderworpen alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 53**

Ter bepaling van het bestaan en van het bedrag van de belasting en hun toebehoren alsook ter vaststelling van een overtreding van de bepalingen van deze Codex of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, kan de gewestelijke fiscale administratie alle door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen aanvoeren met inbegrip van de processen-verbaal van de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën of van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

De processen-verbaal hebben bewijskracht tot het tegendeel bewezen is.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Afdeling 2 — Onderzoeken**

##### **Art. 54**

Elke belastingplichtige is verplicht aan de gewestelijke fiscale administratie op haar verzoek schriftelijk, binnen een termijn van éénendertig dagen alle inlichtingen te verstrekken die van hem worden gevorderd met het oog op het onderzoek van zijn fiscale toestand.

De eerste dag van deze termijn is de dag volgend op de dag waarop de geadresseerde, naar alle waarschijnlijkheid, kennis heeft kunnen nemen van de brief die deze vraag bevat, dit wil zeggen de zevende dag volgend op de datum van verzending van deze brief, zoals deze vermeld is op het verzonden stuk, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

##### **Art. 55**

Elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte, ontdekt of bekomen door de bevoegde agent in de uitoefening van zijn functies, kan ingeroepen worden door het Gewest

pour la recherche de tout fait qui établit ou concourt à établir la débetion d'une taxe ou d'une amende.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 56**

Les personnes physiques ou morales sont tenues d'accorder aux agents munis d'une commission signée par l'agent compétent et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application des taxes, le libre accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, aux locaux professionnels ou aux locaux où les personnes morales exercent leurs activités tels que les bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages ou à leurs terrains servant d'usine, d'atelier ou de dépôt de marchandises, afin de permettre à ces agents d'une part de constater la nature et l'importance de ladite activité et de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce que ces personnes y possèdent ou y détiennent à quelque titre que ce soit, en ce compris les moyens de production et de transport, et d'autre part d'examiner tous les livres et documents qui se trouvent dans les locaux précités.

Les agents précités, munis de leur commission, peuvent, lorsqu'ils sont chargés de la même mission, réclamer le libre accès à tous autres locaux, bâtiments, ateliers ou terrains qui ne sont pas visés à l'alinéa 1<sup>er</sup>. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer à les bâtiments ou les locaux habités que de huit heures du matin à six heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police.

Les agents précités, munis de leur commission, peuvent vérifier, au moyen du matériel utilisé, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible comme prévu à l'article 121 du présent Code.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 57**

Tout agent de l'administration fiscale régionale, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher

voor het onderzoek van elk feit waarop een belasting of samenloop van elk feit dat belastingen of de samenloop waarvan belastingen of boetes verschuldigd zijn.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 56**

Natuurlijke personen of rechtspersonen zijn gehouden aan de agenten voorzien van hun aanstellingsbewijs, getekend door de bevoegde agent, en gelast met het uitvoeren van een controle of een onderzoek betreffende de toepassing van de belastingen, gedurende alle uren dat er een activiteit wordt uitgeoefend, de vrije toegang te verlenen tot de beroepslokalen of de lokalen waar rechtspersonen hun werkzaamheden uitoefenen, zoals kantoren, fabrieken, werkplaatsen, werkhuizen, magazijnen, bergplaatsen, garages of tot hun terreinen welke als werkplaats, werkhuis of opslagplaats van voorraden dient, ten einde de agenten enerzijds de mogelijkheid te verschaffen aan de aard en de belangrijkheid van de bedoelde werkzaamheden vast te stellen en het bestaan, de aard en de hoeveelheid na te zien van de voorraden en voorwerpen van alle aard welke die personen er bezitten of er uit enig hoofde onder zich hebben, met inbegrip van de instanties en het rollend materieel en anderzijds alle boeken en documenten die zich in deze lokalen bevinden.

De voormelde agenten, voorzien van hun aanstellingsbewijs, mogen, wanneer zij met dezelfde taak belast zijn, vrije toegang eisen tot alle andere lokalen, gebouwen, werkplaatsen of terreinen die niet bedoeld zijn in het eerste lid. In ieder geval kunnen ze enkel gebouwen of bewoonde lokalen betreden tussen acht uur 's ochtends en zes uur 's avonds en alleen met machtiging van de rechter in de politierechtbank.

De voormelde agenten, voorzien van hun aanstellingsbewijs, mogen door middel van de gebruikte uitrusting, de betrouwbaarheid nagaan van de geïnformatiseerde inlichtingen, gegevens en bewerkingen, door namelijk de voorlegging ter inzage te vorderen van stukken die in het bijzonder zijn opgesteld om de op informatiedragers geplaatste gegevens om te zetten in een leesbare en verstaanbare vorm zoals voorzien in artikel 121 van deze Codex.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 57**

Elke agent van de gewestelijke fiscale administratie, die regelmatig werd belast met een controle- of onderzoeksoverdracht, is van rechtswege gemachtigd alle

ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de la taxe et de ses accessoires ou de tout autre montant dû à la Région.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 57/1**

§ 1er. Pour le contrôle de la perception des taxes visées à l'article 3, 9° et 10°, les agents compétents sont plus spécifiquement autorisés à :

- a) visiter, sans aucune assistance, les garages, les hangars et lieux de dépôt et d'amarrage ;
- b) se faire produire le certificat d'immatriculation des véhicules routiers ou des aéronefs, la lettre d'enregistrement des bateaux, le certificat de conformité, la déclaration de conformité ou tout document en tenant lieu ainsi que tout autre document attestant du paiement de la taxe ;
- c) procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels ou de dispositifs automatisés de contrôle fixes et mobiles, notamment des caméras intelligentes au sens de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ;
- d) donner des injonctions aux conducteurs et régler la circulation conformément à l'article 11 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ;
- e) requérir l'assistance de la police fédérale et locale ;
- f) se faire acquitter immédiatement entre leurs mains, par le conducteur du véhicule, le montant édué de la taxe, majoré d'une amende administrative en application de l'article 81 lors du constat sur la voie publique de l'infraction de non-paiement de la taxe et, le cas échéant, des montants à recouvrer, des autres frais, accessoires, intérêts, décimes additionnels, centimes additionnels, taxes ou amendes dont la perception ou le recouvrement sont assurés par l'administration fiscale régionale.

Le Gouvernement peut déterminer des modalités plus précises quant au paiement visé à l'alinéa 1er, f).

§ 2. A défaut de paiement conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, f), le véhicule est retenu jusqu'au paiement des sommes dues. L'agent compétent établit un procès-verbal de retenue ayant force probante jusqu'à preuve du contraire.

toereikende, relevante en niet-excessieve inlichtingen te vragen, op te zoeken of in te zamelen die bijdragen tot de vestiging of de invordering van de belasting en haar toebehoren alsook van elk ander bedrag verschuldigd aan het Gewest.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 57/1**

§ 1. Voor de controle van de inning van de belastingen bedoeld in artikel 3, 9° en 10°, zijn de bevoegde agenten meer bepaald gemachtigd om :

- a) zonder enige bijstand, garages, hangars, en berg- en aanmeerplaatsen te onderzoeken ;
- b) zich het inschrijvingsbewijs van de wegvoertuigen of luchtvaartuigen, de registratiebrief van de vaartuigen, het conformiteitsbewijs, de conformiteitverklaring of elk document die deze vervangen, te laten voorleggen alsook elk document dat de betaling van de belasting bewijst ;
- c) vaststellingen te doen met audiovisuele middelen of geautomatiseerde vaste en mobiele besturingsapparatuur, waaronder intelligente camera's in de zin van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de installatie en het gebruik van bewakingscamera's ;
- d) bevelen te geven aan bestuurders en het verkeer te regelen overeenkomstig artikel 11 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer ;
- e) de bijstand te vorderen van de lokale en federale politie ;
- f) het ontdoken bedrag van de belasting onmiddellijk in handen te doen betalen, verhoogd met een administratieve boete in toepassing van artikel 81 bij de vaststelling op de openbare weg van de overtreding van niet-betaling van de belasting, alsook desgevallend, de terug te vorderen bedragen, andere kosten, toebehoren, interesten, opdecimen, opcentiemen, belastingen of boetes, waarvan de inning of invordering wordt verzekerd door de gewestelijke fiscale administratie.

De Regering legt de precieze betalingsmodaliteiten vast bedoeld in het eerste lid, f).

§ 2. In geval van niet-betaling van de in paragraaf 1, eerste lid, f), bedoelde sommen, wordt het voertuig aangehaald tot de verschuldigde sommen betaald zijn. De bevoegde agent stelt een proces-verbaal van aanhaling op met bewijskracht tot het bewijs van het tegendeel.

Dans le cadre de la retenue visée à l'alinéa 1er, l'agent compétent peut prendre une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- la retenue des documents de bord ;
- la retenue du certificat d'immatriculation pour les véhicules routiers ou les aéronefs ou de la lettre d'enregistrement pour les bateaux ;
- le placement d'un sabot ;
- l'enlèvement du véhicule en infraction vers un lieu d'entreposage ;
- le stationnement du véhicule.

Le véhicule retenu ne peut être déplacé ou aliéné sans l'autorisation de l'agent compétent.

§ 3. Si les sommes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, f), ne sont pas acquittées dans un délai de sept jours après le jour de la constatation de l'infraction, l'administration fiscale régionale peut établir un commandement et faire procéder à la signification d'une contrainte et éventuellement à la saisie-exécution mobilière du véhicule.

Le commandement et la contrainte peuvent reprendre, outre les sommes visées à l'alinéa 1er, d'autres dettes non réglées qui concernent tous autres frais, accessoires, intérêts, décimes additionnels, centimes additionnels, taxes ou amendes dont la perception ou le recouvrement sont assurés par l'administration fiscale régionale.

Un avis de saisie est envoyé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation ou dans la lettre d'enregistrement dans les deux jours ouvrables.

Les risques et frais éventuels résultant de la rétention et de la saisie sont à charge de la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation ou dans la lettre d'enregistrement ou, à défaut de paiement, à charge du propriétaire, de l'exploitant, du détenteur ou du conducteur du véhicule tenus solidairement conformément aux articles 6 et 21 du CTAIR.

La saisie est levée après paiement des sommes et des frais dus y afférents repris dans la contrainte.

Les frais de justice, le montant de la taxe visée à l'article 3, 9° et 10°, ainsi que les montants visés au paragraphe 3, alinéa 2, et les autres frais y relatifs sont déduits du produit de la vente du véhicule et l'excédent éventuel est remboursé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation ou dans la lettre d'enregistrement du véhicule.

In het kader van de aanhaling, vermeld in het eerste lid, kan de bevoegde agent één of meerdere van de volgende maatregelen nemen :

- het inhouden van de boorddocumenten ;
- het inhouden van het inschrijvingsbewijs voor de wegvoertuigen of luchtvaartuigen of de registratiebrief voor de vaartuigen ;
- het plaatsen van een wielklem ;
- het wegtakelen van het voertuig in overtreding naar een stallingsplaats ;
- het parkeren van het voertuig.

Het aangehaalde voertuig mag niet worden verplaatst noch worden vervreemd zonder toestemming van de bevoegde agent.

§ 3. Als de sommen bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, f), niet betaald zijn binnen een termijn van zeven dagen na de dag van de vaststelling van de overtreding, kan de gewestelijke fiscale administratie een dwangsbijlage uitvaardigen en overgaan tot de betekening van een dwangbevel en eventueel overgaan tot het leggen van uitvoerend roerend beslag op het voertuig.

Het dwangsbijlage en het dwangbevel kunnen naast de bedragen bedoeld in het eerste lid ook andere onbetaalde schulden bevatten die betrekking hebben op taksen, boetes, opcentiemen, opdecimen, interesten, kosten en toebehoren die door de gewestelijke fiscale administratie geïnd of ingevorderd worden.

Een bericht van inbeslagneming wordt binnen twee werkdagen aan de natuurlijke of rechtspersoon die vermeld is of vermeld moet zijn op het inschrijvingsbewijs of in de registratie brief van het voertuig gezonden.

Het risico en de eventuele kosten die voortvloeien uit de aanhaling en het beslag, zijn ten laste van de natuurlijke of rechtspersoon die vermeld is of vermeld moet zijn op het inschrijvingsbewijs of in de registratiebrief of in geval van niet betaling, ten laste van de eigenaar, de ondernemer, de houder of de bestuurder van het voertuig overeenkomstig de artikelen 6 en 21 van het WIGB.

Het beslag wordt opgeheven na de betaling van alle bedragen en hieruit voortvloeiende kosten, opgenomen in het dwangbevel.

De gerechtskosten, het bedrag van belasting bedoeld in artikel 3, 9° en 10°, alsook de bedragen bedoeld in paragraaf 3, tweede lid, en de andere daarmee betrekking hebben kosten worden afgetrokken van de opbrengst van de verkoop van het voertuig en een eventueel overschot wordt terugbetaald aan de natuurlijke of rechtspersoon die vermeld is of vermeld moet zijn op het inschrijvingsbewijs of in de registratiebrief van het voertuig.

§ 4. Sans préjudice de l'article 1627 du Code judiciaire, le produit de la vente du véhicule est imputé dans l'ordre suivant :

1° aux frais de toute nature, même s'ils se rapportent à différentes taxes dues ;

2° aux intérêts de retard ;

3° aux amendes administratives ;

4° aux taxes dues et aux centimes additionnels ou décimes additionnels ;

5° aux montants dont la perception ou le recouvrement sont assurés par l'administration fiscale régionale en application du Titre 3, chapitres 2 à 5.

§ 5. Les agents chargés de la procédure de saisie sont désignés par le Gouvernement.

§ 6. Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, les agents compétents chargés des missions visées aux paragraphes 1er et 2 ont la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire.

Les agents visés à l'alinéa 1er n'ont la qualité d'agent ou d'officier de police judiciaire qu'après avoir prêté serment.

La formule du serment à prêter est la suivante : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction ».

Le Gouvernement détermine les modalités de prestation de serment.

§ 7. Les agents compétents visés aux paragraphes 1er et 2 sont tenus, dans le cadre du contrôle de la perception des taxes visées à l'article 3, 9° et 10°, de porter l'uniforme de service et de s'identifier par leur carte de légitimation lors de l'exercice de leur fonction.

Le Gouvernement définit l'uniforme de service porté par ces agents ainsi que la carte de légitimation et les marques distinctives des voitures de contrôle qui seront utilisées par ces derniers.

--- historique ---

*inséré par l'art. 11 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B. 07.01.2020). Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir du 01.01.2020 (art.26)*

§ 4. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 1627 van het Gerechtelijk Wetboek wordt de opbrengst van de verkoop van het voertuig in de volgende volgorde aangerekend :

1° op de kosten van alle aard, ook als ze op verschillende verschuldigde belastingbedragen betrekking hebben ;

2° op de nalatigheidsinteressen ;

3° op de administratieve geldboetes ;

4° op de verschuldigde belastingen en de opcentiemen of de opdecimen ;

5° op de bedragen waarvan de inning of invordering worden verzekerd door de gewestelijke fiscale administratie in toepassing van Titel 3, hoofdstukken 2 tot 5.

§ 5. De agenten belast met de beslagprocedure worden aangewezen door de Regering.

§ 6. Onder voorbehoud van de bevoegdheden toegekend aan de andere officieren of agenten van gerechtelijke politie en aan de leden van het operationeel kader van de lokale en federale politie, hebben de agenten die belast zijn met de taken bedoeld in de paragrafen 1 en 2 de hoedanigheid van agent of officier van de gerechtelijke politie.

De agenten bedoeld in het eerste lid hebben slechts de hoedanigheid van agent of officier van de gerechtelijke politie nadat ze de eed hebben afgelegd.

De formule van de af te leggen eed is de volgende : « Ik zweer de verplichtingen van mijn ambt trouw na te komen ».

De Regering bepaalt de modaliteiten van de eedaflegging.

§ 7. De bevoegde agenten bedoeld in de paragrafen 1 en 2 zijn gehouden, in het kader van de controle van de inning van de belastingen bedoeld in artikel 3, 9° en 10° tot het dragen van een dienstuniform en zich te identificeren middels een legitimatiebewijs bij het uitoefenen van hun functie.

De Regering bepaalt nader het dienstuniform gedragen door deze agenten alsook het legitimatiebewijs en de onderscheidende tekenen van de controlevoertuigen die door deze laatste zullen worden gebruikt.

---historiek---

*ingevoegd door art. 11 van de ordonnantie van 17.12.2019 (B.S. 07.01.2020). Inwerkingtreding uitsluitend van toepassing op de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inkeerstelling waarvan het belastbaar feit plaatsvindt vanaf 01.01.2020 (art.26)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 58**

L'administration fiscale régionale peut procéder aux investigations prévues par le présent Code même lorsque la déclaration du contribuable ou de la personne tenue de remettre une déclaration a déjà été admise et que la taxe et ses accessoires ont été payés.

Les recherches, citées dans l'alinéa 1<sup>er</sup>, peuvent être exécutées, sans notification préalable, jusqu'à l'échéance du délai, visé à l'article 12.

Les recherches, visées à l'alinéa 1<sup>er</sup>, peuvent en outre être exécutées pour le précompte immobilier pendant le délai complémentaire de quatre ans, visé à l'article 13, à condition que l'administration fiscale régionale ait préalablement notifié au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude qui le concernent pour la période considérée.

La notification préalable, prévue à l'alinéa 3 est prescrite à peine de nullité de l'imposition.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 59**

L'administration fiscale régionale peut recueillir des attestations écrites, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et demander toutes les informations qu'elle juge utiles des personnes physiques et des personnes morales ainsi que de toutes les associations sans personnalité juridique pour assurer le juste établissement, le contrôle, la perception, et le recouvrement de la taxe et ses accessoires ou de tout autre montant dû à la Région.

Lorsque l'administration fiscale régionale dispose d'indices de fraude fiscale, y compris la fraude visant à échapper au recouvrement de montants dus à la Région, un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers auquel les dispositions de l'alinéa 1<sup>er</sup> s'appliquent.

(...)

Les informations, visées au présent article, doivent être fournies dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été demandées. Ce délai peut être prolongé par l'agent compétent.

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 58**

De gewestelijke fiscale administratie kan overgaan tot onderzoeken voorzien in deze Codex zelfs als de aangifte van de belastingplichtige of de persoon gehouden tot het indienen van de aangifte reeds ontvangen werd en de belasting en haar toebehoren werden betaald.

De onderzoeken, vermeld in het eerste lid, mogen zonder voorafgaande kennisgeving worden verricht tot uiterlijk het verstrijken van de termijn, vermeld in artikel 12.

De onderzoeken, vermeld in het eerste lid, mogen bovendien voor de onroerende voorheffing worden verricht gedurende de aanvullende termijn van vier jaar, vermeld in artikel 13, op voorwaarde dat de gewestelijke fiscale administratie de belastingplichtige vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis heeft gegeven van de aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor het bedoelde tijdperk.

Die voorafgaande kennisgeving, voorzien in het derde lid, is voorgeschreven op straffe van nietigheid van de aanslag.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 59**

De gewestelijke fiscale administratie mag geschreven attesten inzamelen, derden horen, een onderzoek instellen, en van natuurlijke of rechtspersonen, alsook van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid alle inlichtingen vorderen die zij nodig acht om de juiste heffing, controle, inning en invordering van de belasting en haar toebehoren alsook van elk ander bedrag verschuldigd aan het Gewest, te verzekeren.

Als de gewestelijke fiscale administratie over aanwijzingen van belastingontduiking beschikt, met inbegrip van de ontduiking gericht op de ontsnapping aan de invordering van aan het Gewest verschuldigde bedragen, wordt een bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling als een derde beschouwd waarop de bepalingen van het eerste lid van toepassing zijn.

(...)

De inlichtingen, bedoeld in dit artikel, moeten worden verschaft binnen drie maanden na de datum waarop ze zijn gevraagd. Die termijn kan worden verlengd door de bevoegde agent.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

*Alinéa 3 abrogé par l'art. 13 de l'ordonnance du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023). Entrée en vigueur le 10.08.2023*

#### **Art. 60**

L'administration fiscale régionale peut également requérir des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, dans le délai qu'elle fixe, ce délai pouvant être prolongé dans un cas de force majeure, la production, pour tout ou partie de leurs opérations ou activités, de renseignements portant sur toute personne ou ensemble de personnes, même non nominativement désignées, avec qui elles ont été directement ou indirectement en relation en raison de ces opérations ou activités.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 61**

L'administration fiscale régionale peut procéder à la vérification de l'exactitude des renseignements visés dans la présente section.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 62**

§ 1<sup>er</sup>. Après avoir été convoquées, les personnes concernées ont l'obligation de témoigner de tous les actes et faits qui sont utiles pour l'application des lois fiscales.

§ 2. Il est dressé procès-verbal des déclarations des témoins.

Une copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiée au contribuable et, le cas échéant, aux témoins concernés.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 63**

§ 1<sup>er</sup>. Pour l'application du présent Code, il faut entendre par organe étatique :

1° l'État fédéral;

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

*Derde lid opgeheven door art. 13 van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023). Inwerkingtreding op 10.08.2023*

#### **Art. 60**

De gewestelijke fiscale administratie mag eveneens van natuurlijke of rechtspersonen, alsook van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, binnen de door haar bepaalde termijn, welke termijn in geval van overmacht kan worden verlengd, voor alle of een deel van hun verrichtingen of activiteiten, de overlegging vorderen van inlichtingen slaande op elke persoon of groep van personen, zelfs niet nominatief aangeduid, met wie zij rechtstreeks of onrechtstreeks in betrekking zijn geweest uit hoofde van die verrichtingen of activiteiten.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 61**

De gewestelijke fiscale administratie mag de juistheid nagaan van de in deze afdeling bedoelde inlichtingen.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 62**

§ 1. Na hiertoe te zijn opgeroepen, zijn de betrokken personen verplicht getuigenis af te leggen over alle daden en feiten die nuttig zijn voor de toepassing van de belastingwetten.

§ 2. Van de verklaringen van de getuigen, wordt proces-verbaal opgemaakt.

Een eensluidend verklaard afschrift van het proces-verbaal wordt aan de belastingplichtige en, in voorkomend geval, aan de betrokken getuigen overgemaakt.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 63**

§ 1. Bij de toepassing van deze Codex dient onder staatsorganen te worden verstaan :

1° de federale Staat;

2° les Régions;

3° les Communautés;

4° les pouvoirs subordonnés, visés à l'article 6, § 1<sup>er</sup>, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

§ 2. Les services administratifs des organes étatiques, ainsi que les établissements et organismes publics de ceux-ci, sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un agent compétent, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que le fonctionnaire compétent juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception de la taxe et de ses accessoires.

Par établissements ou organismes publics des organes étatiques, il faut entendre : les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels des organes étatiques participent, auxquels les organes étatiques fournissent une garantie, sur l'activité desquels les organes étatiques exercent une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par les organes étatiques, sur leur proposition ou moyennant leur approbation.

§ 3. Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou informations relatifs aux procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans autorisation expresse du ministère public.

Les originaux des reçus et des attestations d'aide procurée, délivrés par des médecins, dentistes et collaborateurs paramédicaux, ne peuvent cependant pas être communiqués sans que le Conseil national de l'Ordre des Médecins ou les commissions médicales provinciales n'aient eu l'occasion de s'assurer que l'administration fiscale régionale n'obtienne pas d'informations sur l'identité des malades et des personnes assurées.

§ 4. La Commission des jeux de hasard, citée dans l'article 9 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, doit immédiatement informer le Gouvernement qu'elle a constaté, auprès d'un organisme qu'elle contrôle, des éléments concrets qui indiquent probablement l'existence ou la préparation d'un mécanisme visant la fraude fiscale.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

**Art. 64**

2° de Gewesten;

3° de Gemeenschappen;

4° de ondergeschikte besturen, bedoeld in artikel 6, § 1, VIII van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen.

§ 2. De bestuursdiensten van de staatsorganen, alsook de openbare instellingen en inrichtingen hiervan, zijn gehouden, wanneer zij daartoe worden aangezocht door een bevoegde agent, hem alle in hun bezit zijnde inlichtingen te verstrekken, hem, zonder verplaatsing, van alle in hun bezit zijnde akten, stukken, registers en om het even welke bescheiden inzage te verlenen, en hem alle inlichtingen, afschriften of uittreksels te laten nemen, welke de bevoegde agent nodig acht voor de vestiging of invordering van de belasting en haar toebehoren.

Onder openbare instellingen of inrichtingen van de staatsorganen wordt verstaan : de instellingen, maatschappijen, verenigingen, inrichtingen en diensten welke de staatsorganen mede beheren, waaraan de staatsorganen een waarborg verstrekken, op de werkzaamheden waarvan de staatsorganen toezicht uitoefenen of waarvan het bestuurspersoneel wordt aangewezen door de staatsorganen, op hun voordracht of met hun goedkeuring.

§ 3. In geen geval mogen de akten, stukken, registers en om het even welke bescheiden of elke andere informatie betreffende de gerechtelijke procedures worden overlegd of gekopieerd dan met uitdrukkelijke toestemming van het openbaar ministerie.

De ontvangen originelen en de attesten van verstrekte hulp, uitgekeerd door geneesheren, tandartsen en paramedische medewerkers, kunnen niet worden overlegd dan in het geval de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren of provinciale medische commissie de mogelijkheid hebben gekregen om te verzekeren dat de gewestelijke fiscale administratie geen informatie verwerft over de identiteit van de zieken en andere verzekerde personen.

§ 4. De Kansspelcommissie, vermeld in artikel 9 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, moet de Regering er onverwijld van op de hoogte brengen dat ze bij een orgaan dat ze controleert, concrete elementen heeft vastgesteld die vermoedelijk wijzen op het bestaan of op de voorbereiding van een mechanisme, gericht op fiscale fraude.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

**Art. 64**

À l'égard des services, administrations, sociétés, associations, établissements ou organismes visés à l'article 63 qui resteraient en défaut de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu des articles de la présente section, l'agent compétent peut requérir l'intervention du délégué du Gouvernement ou désigner un commissaire pour recueillir les renseignements jugés nécessaires.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 65**

Les renseignements recueillis en application des dispositions du présent chapitre peuvent être invoqués également en vue de l'imposition de tiers.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 65/1**

§ 1er. Afin d'assurer le recouvrement de la taxe et ses accessoires et des créances dont l'administration fiscale régionale est chargée du recouvrement en vertu présent Code, l'agent compétent peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt les données disponibles visées à l'article 4 de la même loi relatives au débiteur de la taxe et ses accessoires ou de ces créances ou à la personne sur les biens de laquelle les montants dus sont mis en recouvrement.

§ 2. Peuvent seuls être désignés comme autorisés à demander l'information enregistrée dans le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique les agents d'un rang au moins égal à celui d'attaché, tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.

L'agent compétent ne peut s'adresser au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique qu'après y avoir été expressément autorisé par un agent d'un rang au moins égal à celui de directeur, tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant

Ten opzichte van de in artikel 63 bedoelde diensten, besturen, vennootschappen, verenigingen, instellingen of inrichtingen, die zouden nalaten aan de verplichtingen ingevolge de artikelen van deze afdeling te voldoen, kan de bevoegde agent, al naar het geval, vorderen dat een afgevaardigde van de Regering optreedt of een commissaris aanwijzen om de nodig geachte inlichtingen in te winnen.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 65**

De verzamelde inlichtingen bekomen met toepassing van dit hoofdstuk kunnen ook ingeroepen worden in het licht van het belasten van derden.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 65/1**

§ 1. Om de invordering te verzekeren van de belasting en haar toebehoren en de schuldvorderingen waarvoor de gewestelijke fiscale administratie belast is met de invordering overeenkomstig de huidige Codex kan de bevoegde agent, door specifiek en gemotiveerd verzoek, aan het centraal aanspreekpunt gehouden door de Nationale Bank van België overeenkomstig de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, de beschikbare gegevens als bedoeld in artikel 4 van dezelfde wet opvragen betreffende de schuldenaar van de belasting en haar toebehoren of de persoon op wiens goederen de verschuldigde bedragen worden ingevorderd.

§ 2. Alleen agenten van een rang die overeenstemt met minstens deze van attaché, zoals gedefinieerd in artikel 17 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, kunnen worden aangewezen als gemachtigd om de geregistreerde informatie in het centraal aanspreekpunt gehouden door de Nationale Bank van België op te vragen.

De bevoegde agent kan zich slechts wenden tot het centraal aanspreekpunt gehouden door de Nationale Bank van België nadat deze expliciet werd gemachtigd door een agent van minstens een rang overeenstemmend met deze van directeur, zoals gedefinieerd in artikel 17 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018

le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.

Le nombre d'agents compétents désignés en exécution de l'alinéa 1er et de l'article 18/1 de l'ordonnance du 12 décembre 2012 [*lire 21 décembre 2012*] établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale ne peut pas dépasser cinq. L'administration fiscale régionale tient à jour une liste reprenant l'identité de ces agents.

§ 3. L'article 65 n'est pas applicable aux informations qui sont obtenues par l'agent compétent auprès du point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique en exécution du présent article.

--- historique ---

*inséré par l'art. 14 de l'ordonnance du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023). Entrée en vigueur le 10.08.2023*

### **Section 3 — Obligations d'information des tiers**

#### **Art. 66**

Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des biens meubles, dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement de la taxe et de ses accessoires, ou de tout autre montant dû à la Région, dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas, par lettre recommandée à la poste, au moins huit jours ouvrables à l'avance, l'agent compétent.

Lorsque la vente a eu lieu, la notification des montants dus faite par l'agent compétent, par lettre recommandée à la poste, au plus tard la veille du jour de la vente, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels cités à l'alinéa 1<sup>er</sup>.

Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent article.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 67**

Sans préjudice des droits de tiers et sauf dans le cas de l'application des articles 1627 à 1638 inclus du Code judiciaire, les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels sont tenus de payer les montants et valeurs qu'ils détiennent au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la vente, à l'administration fiscale régionale à concurrence des taxes et de leurs accessoires qui ont été notifiés au fonctionnaire public ou à l'officier ministériel en application de l'article 66 et pour autant

houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel.

Het aantal aangewezen bevoegde agenten in uitvoering van het eerste lid en van artikel 18/1 van de ordonnantie van 12 december 2012 [*lees 21 december 2012*] tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan niet meer dan vijf bedragen. De gewestelijke fiscale administratie houdt een lijst bij met de identiteit van deze agenten.

§ 3. Artikel 65 is niet van toepassing op informatie die wordt verkregen door de bevoegde agent bij het centraal aanspreekpunt gehouden door de Nationale Bank van België in uitvoering van het huidige artikel.

---historiek---

*ingevoegd door art. 14 van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023). Inwerkingtreding op 10.08.2023*

### **Afdeling 3 — Informatieverplichtingen van derden**

#### **Art. 66**

Openbare ambtenaren of ministeriële officieren, belast met de openbare verkoop van roerende goederen waarvan de waarde ten minste 250 euro bedraagt, zijn persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting en haar toebehoren die de eigenaar op het ogenblik van de verkoping schuldig is, als ze niet ten minste acht werkdagen vooraf de bevoegde agent hiervan verwittigen, bij aangetekende brief.

Als de verkoop heeft plaatsgevonden, geldt de kennisgeving van de verschuldigde bedragen door de bevoegde agent bij ter post aangetekende brief, uiterlijk daags vóór de verkoop gedaan, als beslag onder derden in handen van de in het eerste lid vermelde openbare ambtenaren of ministeriële officieren.

De Regering regelt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 67**

Met behoud van de rechten van derden en behalve in geval van de toepassing van artikel 1627 tot en met 1638 van het Gerechtelijk Wetboek, zijn de openbare ambtenaren of ministeriële officieren gehouden de bedragen en waarden die ze onder zich houden, uiterlijk de achtste werkdag die volgt op de verkoping, te betalen aan de gewestelijke fiscale administratie ten bedrage van de belastingen en hun toebehoren die de openbare ambtenaar of de ministeriële officier ter uitvoering van

que ces taxes et leurs accessoires ne soient pas contestés.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 68**

Lorsque des établissements ou organismes de crédit accordent des crédits, prêts ou avances pour lesquels un avantage est consenti dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière d'expansion économique ou pour lesquels un tel avantage est demandé à l'autorité compétente, ils ne peuvent se dessaisir ni de la totalité ni d'une partie des fonds qu'à la condition que le bénéficiaire ou demandeur leur ait préalablement produit une attestation délivrée par l'agent compétent, dont il ressort un des faits suivants :

1° qu'aucune taxe ou accessoire n'est exigible dans son chef;

2° qu'un montant déterminé de taxes ou accessoires est exigible dans son chef, auquel cas le règlement des sommes dues, dans les formes et délais prévus dans l'attestation, doit faire l'objet d'une clause particulière dans la décision d'octroi de l'avantage.

Il en va de même pour toute administration et tout établissement ou organisme public, octroyant des subsides d'un montant supérieur à 2.000 euros, pour ce qui concerne l'octroi de tout subside.

Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent article.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 69**

§ 1<sup>er</sup>. Aux fins d'assurer la perception ou le recouvrement de la taxe et ses accessoires et des créances dont l'administration fiscale régionale est chargée du recouvrement en vertu du présent Code et, le cas échéant, de permettre à la Région de prendre une hypothèque légale sur un bien qui en est susceptible, les notaires requis pour dresser un acte qui a pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier, d'un bateau ou d'un navire sont personnellement responsables du paiement de ces créances, s'ils ne notifient pas leur réquisition à l'administration fiscale régionale ou à l'agent compétent.

artikel 66 ter kennis zijn gebracht en in zoverre deze belastingen en hun toebehoren niet betwist worden.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 68**

Wanneer kredietinstellingen of -inrichtingen kredieten, leningen of voorschotten toekennen waarvoor een voordeel is verleend in het kader van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake economische expansie of waarvoor een dergelijk voordeel is aangevraagd aan de bevoegde overheid, mogen zij de fondsen noch geheel noch gedeeltelijk vrijgeven, tenzij nadat de begunstigde of aanvrager hen een attest heeft overgemaakt dat is uitgereikt door de bevoegde agent en waaruit een van de volgende feiten blijkt :

1° dat geen belasting of toebehoren in zijn hoofde opeisbaar is;

2° dat een bepaald bedrag aan belastingen of toebehoren in zijn hoofde opeisbaar is, in welk geval de betaling van de verschuldigde bedragen, in de vorm en binnen de termijnen voorzien in het attest, het voorwerp moet uitmaken van een bijzonder beding in de beslissing tot toekenning van het voordeel.

Hetzelfde geldt voor elke administratie en elke openbare instelling of organisatie die subsidies toekent voor een bedrag hoger dan 2.000 euro, voor wat betreft de toekenning van alle subsidies.

De Regering bepaalt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 69**

§ 1. Met het oog op de inning of de invordering van de belasting en haar toebehoren, en van de schuldvorderingen waarvoor de gewestelijke fiscale administratie de invordering verzekert krachtens deze codex, en in voorkomend geval, om het Gewest in staat te stellen een wettelijke hypotheek te nemen op een voor hypotheek vatbaar goed, zijn de notarissen die verzocht zijn om een akte op te maken die de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, van een schip of een vaartuig tot voorwerp heeft persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van deze schuldvorderingen, als ze de gewestelijke fiscale administratie of de bevoegde agent er niet van kennisgeven.

§ 2. Si l'acte n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de la notification, celle-ci est considérée comme non avenue.

§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article, lesquelles peuvent comprendre l'obligation d'adresser la notification visée au paragraphe 1<sup>er</sup> par voie électronique.

--- historique ---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*§§ 1<sup>er</sup> et 2 remplacés par l'art. 12 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B. 07.01.2020). Entrée en vigueur le 01.04.2020 (art. 4 de l'arrêté du 05.03.2020 - M.B. 18.03.2020)*

*Entrée en vigueur le 01.04.2020, applicable que pour les actes passés à partir du 01.06.2020 (art. 3 de l'arrêté du 05.03.2020 - M.B. 18.03.2020)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

*modifié par l'art. 15 de l'ordonnance du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023). Entrée en vigueur le 10.08.2023*

## Art. 70

Avant l'échéance du douzième [\* dixième] jour ouvrable qui suit l'expédition de la notification visée à l'article 69, l'agent compétent notifie au notaire le montant de la taxe et de ses accessoires qui donne lieu à inscription de l'hypothèque légale de la Région sur les biens qui font l'objet de l'acte et des créances dont l'administration fiscale régionale est chargée du recouvrement en vertu du présent Code.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article.

--- historique ---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*modifié par l'art. 13 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B. 07.01.2020). Entrée en vigueur le 01.04.2020 (art. 4 de l'arrêté du 05.03.2020 - M.B. 18.03.2020)*

*Entrée en vigueur le 01.04.2020, applicable que pour les actes passés à partir du 01.06.2020 (art. 3 de l'arrêté du 05.03.2020 - M.B. 18.03.2020)*

§ 2. Als de akte niet wordt verleden binnen de drie maanden na verzending van de kennisgeving, wordt deze laatste als niet bestaande beschouwd.

§ 3. De Regering bepaalt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel, die de verplichting kunnen inhouden om de in paragraaf 1 bedoelde kennisgeving langs elektronische weg te versturen.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*§§ 1 en 2 vervangen door art. 12 van de ordonnantie van 17.12.2019 (B.S. 07.01.2020). Inwerkingtreding op 01.04.2020 (art. 4 van het besluit van 05.03.2020 - B.S. 18.03.2020)*

*Inwerkingtreding op 01.04.2020, slechts van toepassing op de akten die vanaf 1 juni 2020 worden verleden (art. 3 van het besluit van 05.03.2020 - B.S. 18.03.2020)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

*gewijzigd door art. 15 van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023). Inwerkingtreding op 10.08.2023*

## Art. 70

Vóór het verstrijken van de twaalfde [\* tiende] werkdag volgend op de verzending van de in artikel 69 bedoelde kennisgeving, geeft de bevoegde agent kennis van het bedrag van de belasting en haar toebehoren die aanleiding kan geven tot inschrijving van de wettelijke hypotheek van het Gewest op de goederen die het voorwerp van de akte zijn en de schuldvorderingen waarvoor de gewestelijke fiscale administratie belast is met de invordering.

De Regering legt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel vast.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*gewijzigd door art. 13 van de ordonnantie van 17.12.2019 (B.S. 07.01.2020). Inwerkingtreding op 01.04.2020 (art. 4 van het besluit van 05.03.2020 - B.S. 18.03.2020)*

*Inwerkingtreding op 01.04.2020, slechts van toepassing op de akten die vanaf 1 juni 2020 worden*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

*\* alinéa 1<sup>er</sup> modifié par l'art. 16, 1° de l'ordonnance du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023). Entrée en vigueur le 01.01.2024 et uniquement applicables dans la mesure où la notification visée à l'article 69 a été réalisée à partir du 01.01.2024 (art. 37, § 1<sup>er</sup>, alinéa 2)*

*alinéa 1<sup>er</sup> complété par l'art. 16, 2° de l'ordonnance du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023). Entrée en vigueur le 10.08.2023*

## **Art. 71**

§ 1<sup>er</sup>. Lorsque l'acte visé à l'article 69 est passé, la notification visée à l'article 70 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du contribuable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.

§ 2. En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris l'agent compétent, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte l'administration fiscale régionale ou l'agent compétent.

§ 3. Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 69 est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains de l'agent compétent, au plus tard le huitième [\*septième] jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du contribuable, à concurrence du montant des créances qui lui a été notifié en exécution de l'article 70 et dans la mesure où ces créances constituent une dette certaine et liquide.

§ 4. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article

--- historique---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de*

*verleden (art. 3 van het besluit van 05.03.2020 - B.S. 18.03.2020)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

*\* eerste lid gewijzigd door art. 16, 1° van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023). Inwerkingtreding op 01.01.2024 en slechts van toepassing voor zover de kennisgeving bedoeld in artikel 69 is gedaan vanaf 01.01.2024 (art. 37, § 1, lid 2)*

*eerste lid aangevuld door art. 16, 2° van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023). Inwerkingtreding op 10.08.2023*

## **Art. 71**

§ 1. Wanneer de in artikel 69 bedoelde akte verleden is, geldt de in artikel 70 bedoelde kennisgeving als beslag onder derden in handen van de notaris op de bedragen en waarden die hij krachtens de akte onder zich houdt voor rekening of ten bate van de belastingplichtige en geldt als verzet tegen de prijs in de zin van artikel 1642 van het Gerechtelijk Wetboek in de gevallen waarin de notaris gehouden is de bedragen en waarden overeenkomstig de artikelen 1639 tot 1654 van het Gerechtelijk Wetboek te verdelen.

§ 2. Daarenboven, indien de aldus door beslag onder derden getroffen sommen en waarden minder bedragen dan het totaal van de sommen verschuldigd aan de ingeschreven schuldeisers en aan de verzetdoende schuldeisers, hierin begrepen de bevoegde agent, moet de notaris, op straffe van persoonlijke aansprakelijkheid voor het overschot, uiterlijk de eerste werkdag die volgt op het verlijden van de akte daarover, inlichtingen verstrekken aan de gewestelijke fiscale administratie of de bevoegde agent.

§ 3. Onverminderd de rechten van derden, is de notaris ertoe gehouden, wanneer de in artikel 69 bedoelde akte verleden is, behoudens toepassing van de artikelen 1639 tot 1654 van het Gerechtelijk Wetboek, de bedragen en waarden die hij krachtens de akte onder zich houdt voor rekening of ten bate van de belastingplichtige, uiterlijk de achtste [\* zevende] werkdag die volgt op het verlijden van de akte, aan de bevoegde agent te storten tot beloop van het bedrag van de schuldvorderingen die hem ter uitvoering van artikel 70 ter kennis werden gebracht en in zoverre deze schuldvorderingen, een zekere en vaststaande schuld vormen.

§ 4. De Regering legt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel vast.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*modifié par l'art. 14 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B. 07.01.2020). Entrée en vigueur le 01.04.2020 (art. 4 de l'arrêté du 05.03.2020 - M.B. 18.03.2020)*

*Entrée en vigueur le 01.04.2020, applicable que pour les actes passés à partir du 01.06.2020 (art. 3 de l'arrêté du 05.03.2020 - M.B. 18.03.2020)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

*\* § 3 modifié par l'art. 17, 1° de l'ordonnance du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023). Entrée en vigueur le 01.01.2024 et uniquement applicables dans la mesure où la notification visée à l'article 69 a été réalisée à partir du 01.01.2024 (art. 37, § 1<sup>er</sup>, alinéa 2)*

*§ 3 modifié par l'art. 17, 2° de l'ordonnance du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023). Entrée en vigueur le 10.08.2023*

## **Art. 72**

§ 1<sup>er</sup>. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à la Région, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit [\* sept] jours ouvrables de la date de l'information visée à l'article 71.

Sont sans effet sur les créances, qui ont été notifiées conformément à l'article 70, toutes les créances non inscrites pour lesquelles une saisie est effectuée ou contre lesquelles une opposition est formée après l'expiration du délai prévu à l'article 71.

§ 2. Les inscriptions prises après le délai prévu au paragraphe 1<sup>er</sup>, ou pour sûreté de créances qui n'ont pas été notifiées, conformément à l'article 70, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée.

§ 3. Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités d'application du présent article.

--- historique---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*Entrée en vigueur le 01.04.2020, applicable que pour les actes passés à partir du 01.06.2020 (art. 3 de l'arrêté du 05.03.2020 - M.B. 18.03.2020)*

*gewijzigd door art. 14 van de ordonnantie van 17.12.2019 (B.S. 07.01.2020). Inwerkingtreding op 01.04.2020 (art. 4 van het besluit van 05.03.2020 - B.S. 18.03.2020)*

*Inwerkingtreding op 01.04.2020, slechts van toepassing op de akten die vanaf 1 juni 2020 worden verleden (art. 3 van het besluit van 05.03.2020 - B.S. 18.03.2020)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

*\* § 3 gewijzigd door art. 17, 1° van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023). Inwerkingtreding op 01.01.2024 en slechts van toepassing voor zover de kennisgeving bedoeld in artikel 69 is gedaan vanaf 01.01.2024 (art. 37, § 1, lid 2)*

*§ 3 gewijzigd door art. 17, 2° van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023). Inwerkingtreding op 10.08.2023*

## **Art. 72**

§ 1. Onverminderd de rechten van derden, kan de overschrijving of de inschrijving van de akte, niet tegen het Gewest ingeroepen worden indien de inschrijving van de wettelijke hypotheek geschiedt binnen acht [\* zeven] werkdagen van de datum van de inlichting bedoeld in artikel 71.

Zijn zonder uitwerking ten opzichte van de schuldvorderingen, welke in uitvoering van artikel 70 werden ter kennis gegeven, alle niet ingeschreven schuldvorderingen waarvoor slechts na het verstrijken van de in artikel 71 voorziene termijn beslag wordt gelegd of verzet aangetekend.

§ 2. De inschrijvingen genomen na de termijn voorzien in paragraaf 1, of voor zekerstelling van de schuldvorderingen die niet gekend zijn overeenkomstig artikel 70, zijn niet tegenstelbaar aan de hypothecaire schuldeiser, noch aan de verwerver die de opheffing kan eisen.

§ 3. De Regering bepaalt de voorwaarden en toepassingsmodaliteiten van dit artikel.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*Inwerkingtreding op 01.04.2020, slechts van toepassing op de akten die vanaf 1 juni 2020 worden verleden (art. 3 van het besluit van 05.03.2020 - B.S. 18.03.2020)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

*\* § 1<sup>er</sup>, alinéa 1<sup>er</sup> modifié par l'art. 18, 1° de l'ordonnance du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023). Entrée en vigueur le 01.01.2024 et uniquement applicables dans la mesure où la notification visée à l'article 69 a été réalisée à partir du 01.01.2024 (art. 37, § 1<sup>er</sup>, alinéa 2)*

*§ 1<sup>er</sup>, alinéa 2 modifié par l'art. 18, 2° de l'ordonnance du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023). Entrée en vigueur le 10.08.2023*

*§ 2 modifié par l'art. 18, 3° de l'ordonnance du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023). Entrée en vigueur le 10.08.2023*

### **Art. 73**

La responsabilité encourue par les notaires (...) en vertu des articles de la présente section, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre leurs mains ou affectées par privilège.

*--- historique---*

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*modifié par l'art. 15 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B. 07.01.2020). Entrée en vigueur le 01.04.2020 (art. 4 de l'arrêté du 05.03.2020 - M.B. 18.03.2020)*

*Entrée en vigueur le 01.04.2020, applicable que pour les actes passés à partir du 01.06.2020 (art. 3 de l'arrêté du 05.03.2020 - M.B. 18.03.2020)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **Art. 73/1**

§ 1er. Afin de garantir la perception ou le recouvrement de la taxe et ses accessoires et des créances dont l'administration fiscale régionale est chargée du recouvrement en vertu présent Code dues par le défunt, ses héritiers et légataires, les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt ou le conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil, les notaires requis de rédiger l'acte ou le certificat d'hérédité visés à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil sont personnellement responsables au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil, du paiement des sommes précitées dues par le défunt, ses

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

*\* § 1, eerste lid gewijzigd door art. 18, 1° van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023). Inwerkingtreding op 01.01.2024 en slechts van toepassing voor zover de kennisgeving bedoeld in artikel 69 is gedaan vanaf 01.01.2024 (art. 37, § 1, lid 2)*

*§ 1, tweede lid gewijzigd door art. 18, 2° van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023). Inwerkingtreding op 10.08.2023*

*§ 2 gewijzigd door art. 18, 3° van de ordonnantie van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023). Inwerkingtreding op 10.08.2023*

### **Art. 73**

De aansprakelijkheid door de notarissen (...) opgelopen met toepassing van de artikelen van deze afdeling, gaat, naargelang het geval, de waarde van de verkochte goederen, na aftrek van de sommen en waarden waarop in hun handen beslag onder derden werd gelegd of die bij bijzonder voorrecht werden aangewend, niet te boven.

*---historiek---*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*gewijzigd door art. 15 van de ordonnantie van 17.12.2019 (B.S. 07.01.2020). Inwerkingtreding op 01.04.2020 (art. 4 van het besluit van 05.03.2020 - B.S. 18.03.2020)*

*Inwerkingtreding op 01.04.2020, slechts van toepassing op de akten die vanaf 1 juni 2020 worden verleden (art. 3 van het besluit van 05.03.2020 - B.S. 18.03.2020)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **Art. 73/1**

§ 1. Om de inning of de invordering van de belasting en haar toebehoren en de schuldvorderingen waarvoor de gewestelijke fiscale administratie belast is met de invordering krachtens deze codex, die verschuldigd zijn door de erflater, zijn erfgenamen en legatarissen, de begunstigen van een door de erflater gemaakte contractuele erfstelling of de langstlevende echtgenoot bedoeld in artikel 4.59, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek te verzekeren, zijn de notarissen die verzocht zijn om de akte of het attest van erfopvolging zoals bedoeld in artikel 4.59, § 4, derde lid van het Burgerlijk Wetboek op te maken, persoonlijk

héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt ou le conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil, et qui sont susceptibles d'être notifiées conformément à l'article 73/2, s'ils n'en avisent pas l'administration fiscale régionale ou l'agent compétent.

S'agissant de sommes dues par le défunt, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.

S'agissant de sommes dues par des ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée.

§ 2. Si l'acte ou le certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, celui-ci est considéré comme non avenu.

§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article, lesquelles peuvent comprendre l'obligation d'adresser l'avis visé au paragraphe 1er par voie électronique.

--- historique---

- inséré par l'art. 19 de l'ord. du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023. Entrée en vigueur à une date fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 01.01.2030 (art. 37, §2)

Selon l'art. 35 de l'ord. du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023) « Cet article est également applicable : 1° à l'impôt régional visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, dont les cotisations sont rattachées aux exercices d'imposition 2018 et antérieurs ;

2° aux impôts régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, dont les cotisations sont rattachées aux exercices d'imposition 2019 et antérieurs. »

## Art. 73/2

§ 1er. Avant l'expiration du dixième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé à l'article 73/1, l'agent compétent peut notifier au notaire ayant envoyé l'avis l'existence, dans le chef du défunt ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une somme visée à

aansprakelijk in de zin van artikel 1382 van het oud Burgerlijk Wetboek, voor de betaling van de door de erflater, zijn erfgenamen en legatarissen, waarvan de identiteit vermeld is in de akte of het attest, de begunstigen van een door de erflater gemaakte contractuele erfstelling of de langstlevende echtgenoot bedoeld in artikel 4.59, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, verschuldigde sommen, waarvan de verschuldigdheid ter kennis moet worden gebracht overeenkomstig artikel 73/2, indien zij daarvan geen bericht geven aan de gewestelijke fiscale administratie of aan de bevoegde agent.

Wanneer het gaat om door de erflater verschuldigde sommen, is de aansprakelijkheid bedoeld in het eerste lid beperkt tot de waarde van de nalatenschap.

Wanneer het gaat om door de rechtverkrijgenden verschuldigde sommen is de aansprakelijkheid bedoeld in het eerste lid beperkt tot de waarde van de tegoeden die toekomen aan de rechtverkrijgende waarvan de identiteit vermeld is in de akte of het attest en betreffende dewelke de notaris aansprakelijk kan worden gesteld.

§ 2. Indien de in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde akte of het attest niet wordt opgesteld binnen de drie maanden te rekenen van de verzending van het bericht, wordt dit als niet bestaande beschouwd.

§ 3. De Regering bepaalt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel, die de verplichting kunnen inhouden om het in paragraaf 1 bedoelde bericht langs elektronische weg te versturen.

---historiek---

- ingevoegd door art. 19 van de ord. van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023). Inwerkingtreding op de door de Regering bepaalde datum en ten laatste op 01.01.2030 (art. 37, § 2)

Volgens art. 35 van de ord. van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023) "Deze artikel is van toepassing:

1° op de belasting bedoeld in artikel 3, eerste lid, 5°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, waarvan de bijdragen betrekking hebben op de aanslagjaren 2018 en vorige;

2° op de gewestelijke belastingen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 10° en 11°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, waarvan de bijdragen betrekking hebben op de aanslagjaren 2019 en vorige.

## Art. 73/2

§ 1. De bevoegde agent kan aan de notaris die het in artikel 73/1 bedoelde bericht verzonden heeft, vóór het verstrijken van de tiende werkdag volgend op de verzendingsdatum van dat bericht, kennisgeven van het bestaan lastens de erflater of een andere persoon

l'article 73/1, § 1er, alinéa 1er, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée.

L'alinéa 1er s'applique seulement dans la mesure où cette dette constitue une dette certaine et liquide.

§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article.

--- historique ---

- inséré par l'art. 20 de l'ord. du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023. Entrée en vigueur à une date fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 01.01.2030 (art. 37, §2)

Selon l'art. 35 de l'ord. du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023) « Cet article est également applicable :

1° à l'impôt régional visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, dont les cotisations sont rattachées aux exercices d'imposition 2018 et antérieurs ;

2° aux impôts régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, dont les cotisations sont rattachées aux exercices d'imposition 2019 et antérieurs. »

### Art. 73/3

Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'hérédité délivré, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en vertu de l'article 73/2, tant dans le chef du défunt que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat, de l'expédition ou de l'extrait, soit du paiement des dettes notifiées en vertu de l'article 73/2, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds.

Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité, une expédition ou un extrait de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en vertu de l'article 73/2 encourt la même responsabilité que celui qui contrevient à l'obligation visée à l'article 73/1, § 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes.

--- historique ---

- inséré par l'art. 21 de l'ord. du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023. Entrée en vigueur à une date fixée par le

vermeld in het bericht, van een in artikel 73/1, § 1, eerste lid bedoelde som, met opgave voor elk van de schuldenaars van het bedrag van de hiervoor bedoelde schuld.

Het eerste lid is enkel van toepassing voor zover deze schuld een zekere en vaststaande schuld uitmaakt.

§ 2. De Regering bepaalt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel.

---historiek---

- ingevoegd door art. 20 van de ord. van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023). Inwerkingtreding op de door de Regering bepaalde datum en ten laatste op 01.01.2030 (art. 37, § 2)

Volgens art. 35 van de ord. van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023) "Deze artikel is van toepassing:

1° op de belasting bedoeld in artikel 3, eerste lid, 5°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, waarvan de bijdragen betrekking hebben op de aanslagjaren 2018 en vorige;

2° op de gewestelijke belastingen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 10° en 11°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, waarvan de bijdragen betrekking hebben op de aanslagjaren 2019 en vorige.

### Art.73/3

In het attest van erfopvolging of onderaan de afgeleverde afgifte of het uittreksel van de akte van erfopvolging wordt vermeld hetzij dat er geen kennisgeving van schulden bij toepassing van artikel 73/2 werd gedaan en dit zowel in hoofde van de erflater als in hoofde van één of meerdere personen die vermeld zijn in het bericht en die bestemming zijn van het attest, de uitgifte of het uittreksel, hetzij dat de schulden waarvan bij toepassing van artikel 73/2 kennis werd gegeven zijn betaald, of in voorkomend geval zullen worden betaald met de tegoeden gehouden door de schuldenaar van deze fondsen.

De notaris die een attest van erfopvolging, een uitgifte of een uittreksel van een akte van erfopvolging aflevert waarin onjuiste vermeldingen staan met betrekking tot het ontbreken van de kennisgeving of de betaling van de schulden waarvoor van het bestaan kennis werd gegeven overeenkomstig artikel 73/2, loopt dezelfde aansprakelijkheid op als deze die de in artikel 73/1, § 1 bepaalde verplichting niet naleeft. Deze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot het bedrag dat als gevolg van die onjuistheden niet kon worden ingevorderd.

---historiek---

- ingevoegd door art. 21 van de ord. van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023). Inwerkingtreding op de door de

*Gouvernement, et au plus tard le 01.01.2030 (art. 37, §2)*

*Selon l'art. 35 de l'ord. du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023) « Cet article est également applicable : 1° à l'impôt régional visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, dont les cotisations sont rattachées aux exercices d'imposition 2018 et antérieurs ;*

*2° aux impôts régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, dont les cotisations sont rattachées aux exercices d'imposition 2019 et antérieurs. »*

#### **Art. 73/4**

§ 1er. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes notifiées en vertu de l'article 73/2, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat d'hérédité, de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'hérédité qu'aucune notification au sens de l'article 73/2 n'a été faite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire, au bénéficiaire d'une institution contractuelle, au conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ou à un mandataire judiciaire qui présente un certificat, une expédition ou un extrait de l'acte d'hérédité mentionnant :

a) que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément à l'article 73/2 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire, bénéficiaire d'une institution contractuelle ou conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ont été payées ; ou

b) que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire, bénéficiaire d'une institution contractuelle, conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ou mandataire judiciaire après paiement des dettes notifiées au nom de l'ayant droit et de sa part dans les dettes notifiées au nom du défunt, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds.

§ 2. La responsabilité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit

*Regering bepaalde datum en ten laatste op 01.01.2030 (art. 37, § 2)*

*Volgens art. 35 van de ord. van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023) "Deze artikel is van toepassing:*

*1° op de belasting bedoeld in artikel 3, eerste lid, 5°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, waarvan de bijdragen betrekking hebben op de aanslagjaren 2018 en vorige;*

*2° op de gewestelijke belastingen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 10° en 11°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, waarvan de bijdragen betrekking hebben op de aanslagjaren 2019 en vorige.*

#### **Art. 73/4**

§ 1. Op straffe van persoonlijk aansprakelijk te zijn voor de betaling van de schulden waarvan kennis werd gegeven bij toepassing van artikel 73/2, kan diegene die tegoeden van een overledene vrijgeeft overeenkomstig artikel 4.59, § 4, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat slechts op een bevrijdende wijze doen indien duidelijk uit het attest van erfopvolging, de uitgifte of het uittreksel van de akte van erfopvolging blijkt dat geen enkele kennisgeving als bedoeld in artikel 73/2 werd gedaan.

In afwijking van het eerste lid kan het vrijgeven van de tegoeden van de overledene overeenkomstig artikel 4.59, § 4, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek toch op een bevrijdende wijze gedaan worden aan de erfgenaam, de legataris, de begunstigde van een contractuele erfstelling, de langstlevende echtgenoot bedoeld in artikel 4.59, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek of een gerechtsmandataris die een attest van erfopvolging, een uitgifte of een uittreksel van de akte van erfopvolging voorlegt waarin wordt vermeld:

a) dat alle op naam van de overledene en alle op naam van de erfgenaam, de legataris, de begunstigde van een contractuele erfstelling of de langstlevende echtgenoot bedoeld in artikel 4.59, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek bestaande schulden waarvan bij toepassing van artikel 73/2 in voorkomend geval kennis werd gegeven, werden betaald; of

b) dat de tegoeden kunnen worden vrijgegeven aan deze erfgenaam, legataris, begunstigde van een contractuele erfstelling, de langstlevende echtgenoot bedoeld in artikel 4.59, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek of gerechtsmandataris na betaling van de schulden ter kennis gebracht op naam van de rechtverkrijgende en van zijn deel in de schulden ter kennis gebracht op naam van de erflater, met de tegoeden gehouden door de schuldenaar van deze fondsen.

§ 2. De in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van de

des débiteurs mentionnés dans la notification visée à l'article 73/2.

--- historique---

- inséré par l'art. 22 de l'ord. du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023). Entrée en vigueur à une date fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 01.01.2030 (art. 37, §2)

Selon l'art. 35 de l'ord. du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023) « Cet article est également applicable : 1° à l'impôt régional visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, dont les cotisations sont rattachées aux exercices d'imposition 2018 et antérieurs ;

2° aux impôts régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, dont les cotisations sont rattachées aux exercices d'imposition 2019 et antérieurs. »

#### Art. 74

Dans le cadre de l'envoi des notifications et informations visées aux articles 69 à 72 et aux articles 73/1 à 73/3, l'agent compétent ou l'administration fiscale régionale et les notaires identifient les personnes concernées à l'aide du numéro d'identification cité dans l'article III.17 du Code de droit économique s'il s'agit d'une personne morale, et du numéro de registre national et ou du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la Sécurité sociale ou, en l'absence de tels numéros, de leurs nom, prénoms et date de naissance s'il s'agit d'une personne physique.

Dans le cadre de l'envoi des notifications et informations visées aux articles 69 à 72, l'identification du bien faisant l'objet de l'acte visé à l'article 69, § 1er, est réalisée au moyen des données minimales permettant leur identification et leur localisation, telle qu'arrêtées par le Gouvernement.

--- historique---

Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)

remplacé par l'art. 16 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B. 07.01.2020). Entrée en vigueur le 01.04.2020 (art. 4 de l'arrêté du 05.03.2020 - M.B. 18.03.2020)

tegoeden die zijn vrijgegeven aan de schuldenaars die zijn vermeld in de kennisgeving bedoeld in artikel 73/2.

---historiek---

- ingevoegd door art. 22 van de ord. van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023). Inwerkingtreding op de door de Regering bepaalde datum en ten laatste op 01.01.2030 (art. 37, § 2)

Volgens art. 35 van de ord. van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023) "Deze artikel is van toepassing:

1° op de belasting bedoeld in artikel 3, eerste lid, 5°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, waarvan de bijdragen betrekking hebben op de aanslagjaren 2018 en vorige;

2° op de gewestelijke belastingen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 10° en 11°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, waarvan de bijdragen betrekking hebben op de aanslagjaren 2019 en vorige.

#### Art. 74

Bij de verzending van de kennisgevingen en inlichtingen, vermeld in artikelen 69 tot en met 72 en in artikelen 73/1 tot en met 73/3, identificeren de bevoegde agent of de gewestelijke fiscale administratie en de notarissen de betrokken personen aan de hand van het identificatienummer vermeld in artikel III.17 van het Wetboek van economisch recht, als het gaat om een rechtspersoon, en aan de hand van het rijksregisternummer of het identificatienummer bedoeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, of bij gebreke aan dergelijke nummers, aan de hand van hun naam, voornamen en geboortedatum, als het gaat om een natuurlijke persoon.

In het kader van de uitwisselingen bedoeld in de artikelen 69 tot en met 72 geschiedt de identificatie van het goed dat het voorwerp van de in artikel 69, § 1, bedoelde akte met de door de Regering vastgestelde minimale gegevens die toelaten het goed te identificeren en lokaliseren.

---historiek---

Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)

vervangen door art. 16 van de ordonnantie van 17.12.2019 (B.S. 07.01.2020). Inwerkingtreding op 01.04.2020 (art. 4 van het besluit van 05.03.2020 - B.S. 18.03.2020)

*Entrée en vigueur le 01.04.2020, applicable que pour les actes passés à partir du 01.06.2020 (art. 3 de l'arrêté du 05.03.2020 - M.B. 18.03.2020)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

*Remplacé par l'art. 23 de l'ord. du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023). Entrée en vigueur le 10.08.2023*

#### **Art. 75**

Les articles 69 à 73 et 74 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés à l'article 69.

Dans le cadre des échanges visés dans cette section, les parties concernées peuvent utiliser le numéro du registre national, visé à l'article 2, alinéa 2, ou de l'article 2bis, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, de la personne concernant laquelle des données sont échangées.

[\* Les articles 73/1 à 73/3 et 74 sont applicables à toute personne ou service habilité à établir un certificat d'hérédité visé à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil.]

--- historique---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*Entrée en vigueur le 01.04.2020, applicable que pour les actes passés à partir du 01.06.2020 (art. 3 de l'arrêté du 05.03.2020 - M.B. 18.03.2020)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

*Alinéa 1<sup>er</sup> modifié par l'art. 24, 1° de l'ord. du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023). Entrée en vigueur le 10.08.2023*

*(\*) Alinéa 2 remplacé par l'art. 24, 2° de l'ord. du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023). Entrée en vigueur à une date fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 01.01.2030 (art. 37, §2)*

*Selon l'art. 35 de l'ord. du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023) « Cet article est également applicable : 1° à l'impôt régional visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, dont les cotisations sont rattachées aux exercices d'imposition 2018 et antérieurs ;*

*2° aux impôts régionaux visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative*

*Inwerkingtreding op 01.04.2020, slechts van toepassing op de akten die vanaf 1 juni 2020 worden verleden (art. 3 van het besluit van 05.03.2020 - B.S. 18.03.2020)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

*Vervangen door art. 23 van de ord. van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023). Inwerkingtreding op 10.08.2023*

#### **Art. 75**

De artikelen 69 tot en met 73, en 74 zijn toepasselijk op elke persoon gemachtigd om authenticiteit aan akten te verlenen bedoeld in artikel 69.

In het kader van de uitwisselingen bedoeld in deze afdeling, kunnen de betrokken partijen gebruik maken van het rijksregisternummer, bedoeld in artikel 2, tweede lid, of van artikel 2bis, derde lid van de wet van 8 augustus 1983 houdende een nationaal register van fysieke personen, betreffende de persoon voor de welke de gegevens worden uitgewisseld.

[\* De artikelen 73/1 tot en met 73/3 en 74 zijn van toepassing op elke persoon of dienst die bevoegd is om een in artikel 4.59, § 4, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek bedoeld attest van erfopvolging op te maken.]

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*Inwerkingtreding op 01.04.2020, slechts van toepassing op de akten die vanaf 1 juni 2020 worden verleden (art. 3 van het besluit van 05.03.2020 - B.S. 18.03.2020)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

*Eerste lid gewijzigd door art. 24, 1° van de ord. van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023). Inwerkingtreding op 10.08.2023*

*(\*) Tweede lid vervangen door art. 24, 2° van de ord. van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023). Inwerkingtreding op de door de Regering bepaalde datum en ten laatste op 01.01.2030 (art. 37, § 2)*

*Volgens art. 35 van de ord. van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023) “Deze artikel is van toepassing:*

*1° op de belasting bedoeld in artikel 3, eerste lid, 5°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, waarvan de bijdragen betrekking hebben op de aanslagjaren 2018 en vorige;*

*2° op de gewestelijke belastingen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 10° en 11°, van de bijzondere wet van 16*

*au financement des communautés et des régions, dont les cotisations sont rattachées aux exercices d'imposition 2019 et antérieurs. »*

#### **Art. 75/1**

L'administration fiscale régionale est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE pour la collecte et la conservation des données reçues en exécution des articles 69 et 73/1, leur utilisation en vue de vérifier si les personnes y mentionnées sont redevables d'une dette certaine, la notification de ces dettes, la communication de ces dettes aux notaires concernés et, le cas échéant, l'adoption de mesures nécessaires pour procéder à l'inscription de l'hypothèque légale.

Les données contenues dans les notifications et l'information visées respectivement aux articles 69, 70, et 71, § 2, ou dans l'avis visé à l'article 73/1 et la notification visée à l'article 73/2 sont conservées par l'administration fiscale régionale au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai de prescription pour tous les actes nécessaires à préserver l'hypothèque légale ou à exercer des actions en responsabilité aux fins d'assurer le recouvrement des montants assuré par l'administration fiscale régionale est dépassé et, le cas échéant, le paiement intégral des sommes correspondantes est effectué et les procédures et recours administratifs et judiciaires correspondants sont définitivement clôturés.

*--- historique---*

*inséré par l'art. 25 de l'ord. du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023). Entrée en vigueur le 10.08.2023*

#### **Art. 76**

Moyennant l'accord du contribuable, les banques soumises à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les entreprises soumises au livre VII du Code de droit économique, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 69 et en mesure de recevoir la notification visée à l'article 70.

La remise d'une attestation au notaire par ces organismes, relative à l'envoi de l'avis et à la suite qui

*januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, waarvan de bijdragen betrekking hebben op de aanslagjaren 2019 en vorige.*

#### **Art. 75/1**

De gewestelijke fiscale administratie is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, voor het verzamelen en opslaan van de gegevens die worden ontvangen overeenkomstig artikel 69 en 73/1, het gebruik ervan om na te gaan of de personen die daarin worden vermeld schuldenaars zijn van een zekere schuld, de kennisgeving van deze schulden, de mededeling van deze schulden aan de betrokken notarissen en, in voorkomend geval, het nemen van de nodige maatregelen voor de inschrijving van de wettelijke hypotheek.

De gegevens opgenomen in de kennisgevingen en de inlichting respectievelijk bedoeld in de artikelen 69, 70 en 71, § 2, of in het bericht bedoeld in artikel 73/1 en in de kennisgeving bedoeld in artikel 73/2 worden door de gewestelijke fiscale administratie bewaard tot uiterlijk 31 december van het jaar volgend op het jaar waarin de verjaring plaatsvindt van alle handelingen nodig om de wettelijke hypotheek te waarborgen of om aansprakelijkheidsvorderingen te kunnen instellen teneinde de invordering te verzekeren van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen die tot de bevoegdheid van de verwerkingsverantwoordelijke bedoeld in het eerste lid behoren en, in voorkomend geval, de volledige betaling van alle ermee verbonden bedragen gerealiseerd werd en de ermee verbonden administratieve en gerechtelijke procedures en beroepen definitief afgesloten zijn.

*---historiek---*

*ingevoegd door art. 25 van de ord. van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023). Inwerkingtreding op 10.08.2023*

#### **Art. 76**

Met het akkoord van de belastingplichtige zijn de banken, onderworpen aan de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en beursvennootschappen, de ondernemingen, onderworpen aan het boek VII van het Wetboek van economisch recht en de hypotheekondernemingen, onderworpen aan de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, gemachtigd het in artikel 69 voorziene bericht toe te sturen en in staat om de in artikel 70 bedoelde kennisgeving te ontvangen.

De afgifte van een attest door die instellingen aan de notaris betreffende de verzending van het bericht en het

y est donnée par l'agent compétent, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire.

--- historique---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*Entrée en vigueur le 01.04.2020, applicable que pour les actes passés à partir du 01.06.2020 (art. 3 de l'arrêté du 05.03.2020 - M.B. 18.03.2020)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 77**

Aucun acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau ne sera admis en Belgique, à la transcription ou à l'inscription dans les registres de la publicité hypothécaire ou dans le Registre naval belge, s'il n'est accompagné d'un certificat de l'agent compétent.

Ce certificat atteste soit que le propriétaire ou l'usufruitier ne doit aucune taxe ni ses accessoires soit que l'hypothèque légale qui garantit les taxes dues, est inscrite.

--- historique---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*Entrée en vigueur le 01.04.2020, applicable que pour les actes passés à partir du 01.06.2020 (art. 3 de l'arrêté du 05.03.2020 - M.B. 18.03.2020)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Section 4 — Transaction, surséance au recouvrement et remise**

#### **Art. 78**

Dans des cas spéciaux, l'agent compétent peut accorder remise de tout ou partie des intérêts de retard.

Dans les mêmes conditions, il peut en outre faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine.

gevolg dat daaraan gegeven wordt door de bevoegde agent, vervangt de aansprakelijkheid van deze instellingen in de plaats van deze van de notaris.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*Inwerkingtreding op 01.04.2020, slechts van toepassing op de akten die vanaf 1 juni 2020 worden verleden (art. 3 van het besluit van 05.03.2020 - B.S. 18.03.2020)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 77**

Geen akte die in het buitenland verleden is en de vervreemding of de hypothecaire aanwending van een onroerend goed, een schip of een vaartuig tot voorwerp heeft, wordt in België tot overschrijving of inschrijving in de registers van hypothecaire openbaarmaking of de registers van het Belgisch Scheepsregister toegelaten, indien zij niet vergezeld gaat van een attest van de bevoegde agent.

Dit attest geeft er blijk van dat de eigenaar of de vruchtgebruiker geen belasting noch haar toebehoren schuldig is of dat de wettelijke hypotheek die de verschuldigde belastingen waarborgt, ingeschreven is.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*Inwerkingtreding op 01.04.2020, slechts van toepassing op de akten die vanaf 1 juni 2020 worden verleden (art. 3 van het besluit van 05.03.2020 - B.S. 18.03.2020)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Afdeling 4 — Dading, uitstel van invordering en kwijtschelding**

#### **Art. 78**

In bijzondere gevallen kan de bevoegde agent kwijtschelding van het geheel of een deel van de nalatigheidsinteresten toekennen.

Onder dezelfde voorwaarden kan hij overgaan tot het uitstel van invordering op de wijze en onder de voorwaarden die hij bepaalt.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 79**

La résolution des difficultés qui peuvent surgir dans le cadre de la perception de la taxe, avant l'introduction de l'action en justice, appartient à l'agent désigné par le Gouvernement.

Il peut conclure des transactions avec les contribuables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération de taxe.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **CHAPITRE 6 — Sanctions**

#### **Section 1<sup>re</sup> — Perte du droit de représentation**

#### **Art. 80**

Le Gouvernement peut, par arrêté motivé, refuser, pour une période qui n'excède pas cinq ans, de reconnaître à toute personne le droit de représenter des contribuables en qualité de mandataire, sauf si cette personne est soumise à une discipline professionnelle légalement organisée ou si elle exerce son mandat en vertu de la loi ou d'une décision judiciaire.

L'arrêté ne pourra être pris qu'après que le mandataire concerné ait été invité à comparaître pour être entendu par l'agent compétent.

L'arrêté, dont une copie certifiée conforme sera adressée au mandataire intéressé, sous pli recommandé à la poste, sera publié en extrait au Moniteur belge, à moins que l'intéressé n'ait introduit un recours auprès du Conseil d'État. Dans ce cas, la publication au Moniteur belge n'aura lieu que si l'arrêté n'a pas été annulé par le Conseil d'État.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Section 2 — Sanctions administratives**

#### **Art. 81**

Sans préjudice des dispositions particulières qui prévoient d'autres amendes administratives, ce qui a pour effet d'empêcher la présente disposition de s'appliquer aux mêmes infractions, l'agent compétent peut appliquer, au moyen d'un courrier recommandé, pour toute infraction aux dispositions du présent Code

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 79**

De oplossing van de moeilijkheden die kunnen rijzen in het kader van de inning van de belasting, vooraleer het rechtsgeding aanhangig wordt gemaakt, komt toe aan de agent aangewezen door de Regering.

Hij kan met de belastingplichtigen dadingen aangaan, voor zover deze niet leiden tot een vrijstelling of vermindering van de belasting.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **HOOFDSTUK 6 — Sancties**

#### **Afdeling 1 — Verlies van het recht op vertegenwoordiging**

#### **Art. 80**

De Regering kan, bij gemotiveerd besluit, voor een tijdperk dat de vijf jaar niet overschrijdt, elke persoon het recht ontzeggen belastingplichtigen te vertegenwoordigen in de hoedanigheid van lasthebber, behalve als die persoon onderworpen is aan een wettelijk ingestelde beroepstucht of zijn last vervult krachtens de wet of een rechterlijke beslissing.

Het besluit mag slechts worden uitgevaardigd nadat de betrokken lasthebber is uitgenodigd om te verschijnen, ten einde te worden gehoord door de bevoegde agent.

Het besluit, waarvan een eensluidend verklaard afschrift bij ter post aangetekende brief aan de betrokken lasthebber wordt toegestuurd, wordt in uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt, tenzij betrokkene een beroep heeft ingesteld bij de Raad van State. In dit geval zal de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad slechts geschieden indien het besluit niet door de Raad van State vernietigd werd.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Afdeling 2 — Administratieve sancties**

#### **Art. 81**

Onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen die voorzien in andere administratieve boetes, die als gevolg hebben dat deze bepaling wordt toegepast op dezelfde inbreuken, kan de bevoegde agent, per aangetekend schrijven, voor elke inbreuk op deze Codex en zijn besluiten genomen voor de toepassing, of

et des arrêtés pris pour leur exécution, ou à d'autres dispositions normatives relatives à des taxes régionales qui n'impliquent pas une taxe éludée, une amende de 50 euros à 1.250 euros.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **Art. 82**

§ 1<sup>er</sup>. Sans préjudice des montants inscrits dans des ordonnances spécifiques, l'échelle des amendes administratives visées à l'article 81 est fixée comme suit :

1° infraction due à des circonstances indépendantes de la volonté du contribuable : pas d'amende;

2° infraction manifestement non imputable à la mauvaise foi ou à l'intention d'éluder la taxe :

a) 1<sup>re</sup> infraction : 50,00 euros;

b) 2<sup>e</sup> infraction : 125,00 euros;

c) 3<sup>e</sup> infraction : 250,00 euros;

d) 4<sup>e</sup> infraction : 625,00 euros;

e) infractions suivantes : 1.250,00 euros.

Pour la détermination du montant des amendes administratives à appliquer, il y a deuxième infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au contrevenant de l'amende administrative qui a sanctionné l'infraction antérieure.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il doit être considéré qu'il a été donné connaissance au contrevenant d'une amende administrative le septième jour qui suit la date d'envoi, telle qu'elle figure sur le document envoyé avec mention de la décision de lui infliger une amende administrative, sauf preuve contraire par le destinataire.

§ 2. La décision par laquelle l'amende susmentionnée est infligée est envoyée par envoi postal recommandé à la personne à laquelle l'amende a été infligée.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **Art. 83**

§ 1<sup>er</sup>. L'agent compétent peut infliger une amende administrative à celui qui contrevient dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire :

1° aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution;

op basis van andere bepalingen relatief aan gewestelijke belastingen een boete opleggen van 50 euro tot en met 1.250 euro voor zover de inbreuk geen ontdoken belasting betreft.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **Art. 82**

§ 1. Onder voorbehoud van de bedragen opgenomen in de specifieke ordonnances, is de schaal van de administratieve boetes bedoeld in artikel 81 als volgt vastgelegd :

1° inbreuk ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige : geen boete;

2° inbreuk manifest niet toe te schrijven aan de kwader trouw of de intentie of ontwijken van de belasting :

a) 1<sup>ste</sup> inbreuk : 50,00 euro;

b) 2<sup>de</sup> inbreuk : 125,00 euro;

c) 3<sup>de</sup> inbreuk : 250,00 euro;

d) 4<sup>de</sup> inbreuk : 625,00 euro;

e) volgende inbreuken : 1.250,00 euro.

Voor het vastleggen van het bedrag van de toe te passen administratieve boetes, is er een tweede inbreuk of volgende inbreuk als, op het moment waarop een nieuwe inbreuk is gepleegd, de overtreder in kennis werd gesteld van de administratieve boete die de voorgaande inbreuk heeft gesanctioneerd.

Voor de toepassing van het voorgaande lid, moet er worden begrepen onder in kennis stelling aan de overtreder van een administratieve boete, de zevende dag die volgt op de datum van verzending, zoals deze vermeld is op het verzonden stuk met melding van de beslissing van het opleggen van een administratieve boete, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.

§ 2. De beslissing waarbij de voornoemde boete wordt opgelegd, wordt per aangetekend schrijven opgestuurd aan de persoon aan wie de boete wordt opgelegd.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **Art. 83**

§ 1. De bevoegde agent kan een administratieve boete opleggen aan elke persoon die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden, een inbreuk pleegt op :

1° de bepalingen van deze Codex en de besluiten genomen ter uitvoering ervan;

2° aux dispositions suivantes ou aux arrêtés pris pour leur exécution :

a) les articles de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles;

b) les articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;

c) les articles 40 à 44 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets;

d) les articles 2.3.55. à 2.3.62. de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Énergie;

e) les articles de l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette;

f) les articles de l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique.

La remise de déclarations volontairement incomplètes ou inexacts est considérée comme une infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

§ 2. La décision par laquelle l'amende susmentionnée est infligée, est envoyée par un envoi postal recommandé.

§ 3. Pour une première infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire par la personne concernée, cette amende s'élève à :

2° de volgende bepalingen en de besluiten genomen ter uitvoering ervan :

a) de artikelen van de ordonnantie van 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van houders van een zakelijk recht op sommige onroerende goederen;

b) de artikelen van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit;

c) de artikelen 40 tot en met 44 van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende de afvalstoffen;

d) de artikelen 2.3.55. tot en met 2.3.62. van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing;

e) de artikelen van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet;

f) de artikelen van de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies.

De indiening van een vrijwillig onvolledige of onjuiste aangifte wordt beschouwd als een inbreuk gepleegd met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden.

§ 2. De beslissing waarbij de voornoemde boete wordt opgelegd, wordt bij aangetekende brief verstuurd.

§ 3. Voor een eerste inbreuk gepleegd met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden door de betrokken persoon bedraagt deze boete :

| Montant de la taxe éludée (en euros)       |                              | Montant de l'amende (en euros) |
|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Bedrag van de ontlopen belasting (in euro) |                              |                                |
| À partir de                                | Jusqu'au montant inférieur à |                                |
| —                                          | —                            | Bedrag van de boete (in euro)  |
| Vanaf                                      | Tot een bedrag kleiner dan   |                                |
| 0                                          | 500                          | 500                            |
| 500                                        | 1.000                        | 1.000                          |
| 1.000                                      | 2.000                        | 2.000                          |
| 2.000                                      | 3.000                        | 3.000                          |
| 3.000                                      | 5.000                        | 5.000                          |
| 5.000                                      | 10.000                       | 10.000                         |
| 10.000                                     | -                            | 20.000                         |

§ 4. Pour une deuxième infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, les montants repris dans le tableau contenu dans le paragraphe 3 sont multipliés par 2.

§ 4. Voor een tweede inbreuk gepleegd met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden, worden de bedragen opgenomen in de tabel vervat in paragraaf 3 vermenigvuldigd met 2.

À partir de la troisième infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, les montants repris dans le tableau contenu dans le paragraphe 3 sont multipliés par 4.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 84**

Les dispositions du présent Code, et de ses arrêtés d'exécution, relatives au paiement, aux intérêts, au recouvrement, y compris les règles relatives à la compensation, aux poursuites et aux privilèges et hypothèques, aux moyens de preuve, à la gestion électronique des dossiers, aux recours préjudiciaires et aux actions judiciaires et au fonctionnement de l'administration fiscale sont applicables aux amendes administratives visées dans le présent Code.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 85**

Le point de départ du délai de paiement des amendes visées dans la présente section est le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de la décision de lui infliger une amende administrative, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi de la décision, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire par le destinataire.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 86**

L'amende administrative peut être imposée par l'administration fiscale régionale indépendamment de toute communication du ministère public.

Sans préjudice de la validité des opérations administratives ou judiciaires accomplies en vue de l'établissement ou du recouvrement de la taxe et ses accessoires, la possibilité d'infliger ou de recouvrer une amende administrative visée au présent chapitre et le cours de la prescription de l'action en recouvrement sont suspendus si le ministère public exerce l'action publique conformément à l'article 96. La saisine du tribunal correctionnel rend l'imposition ou le recouvrement d'une amende administrative définitivement impossible. Toutefois, l'ordonnance de non-lieu met fin à cette suspension.

Vanaf de derde inbreuk gepleegd met bedrieglijk opzet of het oogmerk te schaden, worden de bedragen opgenomen in de tabel vervat in paragraaf 3 vermenigvuldigd met 4.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 84**

De bepalingen van deze Codex en zijn uitvoeringsbesluiten met betrekking tot de betaling, de interesten, de invordering, met inbegrip van de schuldvergelijking, de voorrechten en hypotheek, de bewijsmiddelen, het beheer van elektronische dossiers, de prejudiciële beroepen en rechtsvorderingen en de werking van de gewestelijke fiscale administratie zijn van toepassing op de administratieve boetes, bedoeld in deze Codex.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 85**

De eerste dag van de betalingstermijn van de boetes bedoelde in deze afdeling is de dag volgend op de dag waarop de geadresseerde, naar alle waarschijnlijkheid, kennis heeft kunnen nemen van de beslissing om een administratieve boete op te leggen, dit wil zeggen de zevende dag volgend op de datum van verzending van de beslissing, zoals deze vermeld is op het verzonden stuk, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 86**

De administratieve boete kan worden opgelegd door de gewestelijke fiscale administratie, los van alle communicatie vanuit het openbaar ministerie.

Zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van de bestuurs- of gerechtelijke handelingen, verricht met het oog op de vestiging of de invordering van de belasting en haar toebehoren, wordt de mogelijkheid om een administratieve geldboete als vermeld in dit hoofdstuk, op te leggen of in te vorderen en het verloop van de verjaring van de vordering tot voldoening ervan geschorst als het openbaar ministerie de strafvordering overeenkomstig artikel 96 uitoefent. De aanhangigmaking bij de correctionele rechtbank maakt het opleggen van of het invorderen van een administratieve geldboete definitief onmogelijk.

Dès qu'une amende administrative infligée par application des dispositions du présent chapitre est devenue définitive, l'action publique s'éteint.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 86/1**

Pour la taxe visée à l'article 3, 9°, à défaut de déclaration dans le délai visé à l'article 8, § 1er, alinéa 5, en cas d'insuffisance de déclaration ou en cas de violation de l'article 54, la taxe éludée est portée au triple si elle dépasse le dixième de la taxe primitive. Cette taxe majorée est payable immédiatement.

--- historique---

*inséré par l'art. 17 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B. 07.01.2020). Uniquement d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation dont le fait générateur est né à partir du 01.01.2020 (art.26)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **Section 3— Sanctions pénales**

#### **Art. 87**

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.

Si les infractions visées à l'alinéa 1<sup>er</sup> ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 88**

Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, en vue de commettre une des infractions visées à l'article 87, aura commis un

Daarentegen maakt de beschikking van buitenvervolginstelling een einde aan deze schorsing.

Zodra een administratieve geldboete, opgelegd met toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk, definitief is geworden, vervalt de strafvordering.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 86/1**

Voor de belasting bedoeld in artikel 3, 9°, bij gebreke van een aangifte binnen de termijn als bedoeld in artikel 8, § 1, vijfde lid, in geval van een onvolledige aangifte of in geval van schending van artikel 54 wordt de ontdoken belasting op het drievoudige gebracht wanneer zij een tiende van de oorspronkelijke belasting overschrijdt. Deze verhoogde belasting is onmiddellijk betaalbaar.

---historiek---

*ingevoegd door art. 17 van de ordonnantie van 17.12.2019 (B.S. 07.01.2020). Inwerkingtreding uitsluitend van toepassing op de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inkeerstelling waarvan het belastbaar feit plaatsvindt vanaf 01.01.2020 (art.26)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **Afdeling 3 — Strafrechtelijke sancties**

#### **Art. 87**

Hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, de bepalingen van deze Codex of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met een geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met één van die straffen alleen.

Indien de in het eerste lid bedoeld inbreuken gepleegd werden in het raam van ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd, wordt de schuldige gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en met een geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met één van die straffen alleen.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 88**

Met een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met één van die straffen alleen wordt gestraft hij die, met het oogmerk om een van de in artikel 87 bedoelde

faux en écritures publiques, de commerce ou privées, ou qui aura fait usage d'un tel faux.

Celui qui, sciemment, établira un faux certificat pouvant compromettre les intérêts de la Région ou fera usage de pareil certificat, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 89**

Celui qui fera un faux témoignage, l'interprète ou l'expert qui fera une fausse déclaration, celui qui subornera un ou plusieurs témoins, experts ou interprètes dans le cadre d'une enquête fiscale autorisée par le titre 2, chapitre 5, section 2 du présent Code, sera puni conformément aux dispositions des articles 220 à 224 du Code pénal relatives au faux témoignage en matière civile.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 90**

Le défaut de comparaître ou le refus de témoigner dans les enquêtes de l'administration régionale autorisées par le titre 2, chapitre 5, section 2, du présent Code sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 125 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 91**

La violation du secret professionnel, tel qu'il est défini au titre 4, chapitre 2, sera punie conformément à l'article 458 du Code pénal.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 92**

En condamnant le titulaire d'une des professions suivantes :

1° conseiller fiscal;

misdriven te plegen, in openbare geschriften, in handelsgeschriften of in private geschriften valsheid pleegt, of die van een zodanig vals geschrift gebruik maakt.

Hij die wetens en willens een vals getuigschrift opstelt dat de belangen van het Gewest kan schaden of die van een dergelijk getuigschrift gebruik maakt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met een geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met één van die straffen alleen.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 89**

Hij die een valse getuigenis aflegt, als tolk of als deskundige een valse verklaring aflegt, of één of meer getuigen, deskundigen of tolken in het kader van een van de door titel 2, hoofdstuk 5, afdeling 2 toegelaten onderzoeken hiertoe aanzet, wordt gestraft overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 220 tot 224 van het Strafwetboek met betrekking tot de valse getuigenis in burgerlijke zaken.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 90**

De niet-verschijning of de weigering om te getuigen in de door de titel 2, hoofdstuk 5, afdeling 2, toegelaten onderzoeken wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van 125 euro tot 500.000 euro of met één van die straffen alleen.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 91**

De schending van het bij titel 4, hoofdstuk 2, bepaalde beroepsgeheim wordt gestraft overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 92**

Wanneer de beoefenaar van één van de volgende beroepen :

1° belastingadviseur;

2° agent d'affaires;

3° expert en matière fiscale ou comptable;

4° ou toute autre profession qui a pour objet de tenir ou d'aider à tenir les écritures comptables d'un ou de plusieurs contribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant, comme membre ou comme employé de société, association, groupement ou entreprise quelconque;

5° ou plus généralement la profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurs contribuables dans l'exécution des obligations définies par le présent Code ou par les arrêtés pris pour son exécution ;

du chef de l'une des infractions visées aux articles 87 à 91, le jugement pourra lui interdire, pour une durée de trois mois à cinq ans, d'exercer directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, les professions susvisées.

Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, des établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est dirigeant, membre ou employé.

L'interdiction et la fermeture visées aux alinéas précédents produiront leurs effets à compter du jour où la condamnation sera définitive.

Celui qui, directement ou indirectement, enfreint l'interdiction ou la fermeture prononcée en vertu du présent article sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **Art. 93**

La loi du 5 mars 1952, modifiée par les lois des 22 décembre 1989 et 20 juillet 1991, relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, est applicable aux infractions visées aux articles de la présente section à l'exception de l'article 91.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **Art. 94**

Les personnes, qui ont été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 87 à 90 sont tenues solidairement au paiement de la taxe éludée. Les personnes physiques ou morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et frais

2° zaakbezorger;

3° deskundige in belastingzaken of in boekhouden;

4° of enig ander beroep dat tot doel heeft voor één of meer belastingplichtigen boek te houden of te helpen houden, ofwel voor eigen rekening ofwel als hoofd, lid of bediende van enigerlei vennootschap, vereniging, groepering of onderneming;

5° of, meer in het algemeen, het beroep dat erin bestaat een of meer belastingplichtigen raad te geven of bij te staan bij het vervullen van de verplichtingen opgelegd bij deze Codex of bij de ter uitvoering ervan vastgestelde besluiten ;

wordt veroordeeld wegens één van de misdrijven bedoeld in de artikelen 87 tot 91, kan het vonnis hem verbod opleggen om gedurende drie maanden tot vijf jaar, rechtstreeks of onrechtstreeks, de hiervoor bedoelde beroepen op welke wijze ook uit te oefenen.

De rechter kan bovendien, mits hij zijn beslissing op dat stuk motiveert, voor een duur van drie maanden tot vijf jaar de sluiting bevelen van de inrichtingen van de vennootschap, vereniging, groepering of onderneming waarvan de veroordeelde hoofd, lid of bediende is.

Het verbod en de sluiting bedoeld in de vorige leden treden in werking vanaf de dag waarop de veroordeling in kracht van gewijsde is gegaan.

Hij, die rechtstreeks of onrechtstreeks het verbod of de sluiting uitgesproken krachtens dit artikel overtreedt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met een geldboete van 250 euro tot 500.000 euro of met één van die straffen alleen.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **Art. 93**

De wet van 5 maart 1952, gewijzigd bij de wetten van 22 december 1989 en 20 juli 1991, betreffende de opdecimen op de strafrechtelijke geldboeten, is van toepassing op de misdrijven bedoeld in de artikelen van deze afdeling, met uitzondering van artikel 91.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **Art. 94**

Personen die als daders of als medeplichtigen van misdrijven bedoeld in de artikelen 87 tot 90 werden veroordeeld, zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de ontdoken belasting. De natuurlijke personen of de rechtspersonen zijn burgerlijk en hoofdelijk

résultant des condamnations prononcées en vertu des articles de la présente section contre leurs préposés ou dirigeants d'entreprise.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 95**

Le juge peut ordonner que tout jugement ou arrêt portant condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée en vertu de la présente section, soit affiché dans les lieux qu'il détermine et soit publié, éventuellement par extrait, selon le mode qu'il fixe, le tout aux frais du condamné.

Il peut en être de même de toute décision prononcée en vertu de l'article 92, portant interdiction d'exercer une activité professionnelle en Belgique ou ordonnant la fermeture d'établissements exploités dans le pays.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 96**

§ 1<sup>er</sup>. L'action publique est exercée par le ministère public.

§ 2. Toutefois, le ministère public ne peut engager des poursuites si les faits sont venus à sa connaissance à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un agent dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Le ministère public peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance au cours de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 97**

Sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi peut, s'il engage des poursuites pour des faits pénalement punissables aux termes du présent code ou des arrêtés pris pour son exécution, demander l'avis de l'agent compétent. Le procureur du Roi joint à sa demande d'avis les éléments de fait dont il dispose.

aansprakelijk voor de geldboeten en kosten die het gevolg zijn van de veroordelingen welke krachtens de artikelen van deze afdeling tegen hun gemachtigden of bedrijfsleiders zijn uitgesproken.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 95**

De rechter kan bevelen dat ieder vonnis of arrest houdende veroordeling tot een gevangenisstraf, uitgesproken krachtens deze afdeling, wordt aangeplakt in de plaatsen die hij bepaalt en, eventueel bij uittreksel, wordt bekendgemaakt op de wijze die hij bepaalt, een en ander op kosten van de veroordeelde.

Hetzelfde kan gelden voor iedere krachtens de artikel 92 uitgesproken beslissing tot verbod van het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid in België of tot sluiting van de in het land geëxploiteerde inrichtingen.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 96**

§ 1. De strafvordering wordt uitgeoefend door het openbaar ministerie.

§ 2. Het openbaar ministerie kan echter geen vervolgingen instellen, indien het kennis heeft gekregen van de feiten ten gevolge van een klacht of een aangifte van een agent die niet de machtiging had waarvan sprake is in artikel 29, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering.

Het openbaar ministerie kan de strafrechtelijk strafbare feiten vervolgen waarvan het tijdens het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg kennis heeft genomen.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 97**

Onverminderd het in artikel 29, derde lid, van het Wetboek van strafvordering bedoelde overleg kan de procureur des Konings, indien hij een vervolging instelt wegens feiten die strafrechtelijk strafbaar zijn ingevolge de bepalingen van deze codex of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, het advies vragen van de bevoegde agent. De procureur des Konings voegt het feitenmateriaal waarover hij beschikt bij zijn verzoek om advies.

En aucun cas, la demande d'avis n'est suspensive de l'action publique.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 98**

Dans le cadre de la communication et de la concertation visée à l'article 29, alinéas 2 et 3, du Code d'instruction criminelle, l'agent compétent communique au ministère public les éléments du dossier fiscal concernant les faits pénalement punissables aux termes du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 99**

À peine de nullité de l'acte de procédure, les agents de l'administration fiscale régionale ne peuvent être entendus que comme témoins.

L'alinéa 1<sup>er</sup> n'est pas applicable aux agents détachés auprès du ministère public ou de la police fédérale.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **CHAPITRE 7 — Contestation du contribuable**

#### **Section 1<sup>re</sup> — Les voies de recours administratif**

#### **Art. 100**

§ 1<sup>er</sup>. Le contribuable, ainsi que la personne sur les biens de laquelle les montants dus sont mis ou pourraient être mis en recouvrement, peut introduire une réclamation, par écrit, contre le montant de la taxe [et] de ses accessoires, auprès de l'agent compétent.

§ 2. Les réclamations doivent être introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de 186 jours. Ce délai court à compter du lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de l'avertissement-extrait de rôle, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi, telle qu'elle figure sur le document envoyé, sauf preuve contraire par le destinataire.

Si l'avertissement-extrait de rôle a été mis à disposition par voie électronique, le délai de réclamation

De eis tot advies kan in geen geval de strafvordering schorsen.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 98**

In het kader van de kennisgeving en het overleg bedoeld in artikel 29, tweede en derde lid, van het Wetboek van strafvordering, deelt de bevoegde agent, de gegevens van het fiscaal dossier met betrekking tot de feiten die strafrechtelijk strafbaar zijn ingevolge de bepalingen van deze codex of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten mede aan het openbaar ministerie.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 99**

De ambtenaren van de gewestelijke fiscale administratie mogen, op straffe van nietigheid van de akte van rechtspleging, slechts als getuige worden gehoord.

Het eerste lid is niet van toepassing op de agenten die ter beschikking zijn gesteld van het openbaar ministerie of de federale politie.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **HOOFDSTUK 7 — Betwisting van de belastingplichtige**

#### **Afdeling 1 — Administratieve beroepsmogelijkheden**

#### **Art. 100**

§ 1. De belastingplichtige, alsmede de persoon op wiens goederen de verschuldigde bedragen werden of zouden kunnen worden ingevorderd, kan een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de bevoegde agent tegen het bedrag van de belasting en haar toebehoren.

§ 2. De bezwaarschriften moeten, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van 186 dagen. Deze termijn begint te lopen op de dag volgend op de dag waarop de bestemming, naar alle waarschijnlijkheid, kennis heeft genomen van het aanslagbiljet, dit wil zeggen de zevende dag volgend op de datum van verzending, zoals deze vermeld is op het verzonden stuk, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.

Indien het aanslagbiljet elektronisch ter beschikking werd gesteld, begint de bezwaartermijn te lopen vanaf

commence à courir le septième jour qui suit cette mise à disposition électronique.

La réclamation peut aussi être introduite au-delà du délai prévu dans l'alinéa 1<sup>er</sup> lorsque :

1° le contribuable allègue des faits nouveaux ayant un impact sur l'établissement de la taxe, dont la production ou l'allégation tardive est justifiée par un cas de force majeure;

2° l'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale a révisé le revenu cadastral du bien immobilier servant de base à l'imposition.

§ 3. Il est délivré un accusé de réception aux réclamants, qui mentionne la date de réception de cette réclamation.

Si la réclamation est introduite par lettre recommandée, la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi vaut comme date d'introduction.

§ 4. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, l'auteur de la réclamation peut compléter sa réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même s'ils sont présentés en dehors des délais prévus.

§ 5. L'agent compétent, statue, en tant qu'autorité administrative, sur les griefs formulés par l'auteur.

Cette décision est irrévocable à défaut d'intentement d'un recours préjudiciaire, selon les modalités et dans le délai prévu par le présent Code.

La décision est transmise à l'auteur de la réclamation sous plis fermés. Le courrier mentionne la date d'envoi de cette décision.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 101**

§ 1<sup>er</sup>. Un recours préjudiciaire peut être introduit par écrit auprès de l'agent compétent par :

1° le contribuable, ainsi que la personne sur les biens de laquelle les montants dus sont mis ou pourraient être mis en recouvrement;

2° la personne à qui est infligée l'amende administrative ou la personne sur les biens de laquelle les montants dus à ce titre sont mis ou pourraient être mis en recouvrement;

3° l'auteur de la réclamation.

Le recours préjudiciaire peut être introduit contre :

de zevende dag die volgt op de elektronische terbeschikkingstelling.

Het bezwaarschrift kan ook worden ingediend na de termijn voorzien in het eerste lid als :

1° de belastingplichtige nieuwe feiten die een invloed hebben op de vestiging van de belasting inroept, als de laattijdige overlegging of inroeping door overmacht wordt verantwoord;

2° de Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie het kadastraal inkomen van het onroerend goed, die als basis voor de belasting dient, heeft herzien.

§ 3. Er wordt een ontvangstbewijs afgeleverd aan de indieners van het bezwaarschrift, die de datum van ontvangst van dit bezwaarschrift vermeldt.

Indien het bezwaarschrift ingediend wordt per aangetekend schrijven, dan geldt de postdatum die vermeld is op het verzendingsbewijs als datum van indiening.

§ 4. Zolang geen beslissing is gevallen mag de indiener zijn bezwaarschrift aanvullen met nieuwe, schriftelijk geformuleerde bezwaren, zelfs als deze buiten de voorziene termijnen worden ingediend.

§ 5. De bevoegde agent doet, als administratieve overheid, uitspraak nopens de bezwaren aangevoerd door de indiener.

Deze beslissing is onherroepelijk in het geval van uitblijven van een prejudiciair beroep volgens de modaliteiten en binnen de termijn voorzien door deze Codex.

De beslissing moet in gesloten omslag aan de indiener van het bezwaarschrift gezonden worden. De zending vermeldt de datum van verzending van deze beslissing.

--- historiek ---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 101**

§ 1. Een prejudiciair beroep kan schriftelijk worden ingediend bij de bevoegde agent door :

1° de belastingplichtige, alsmede de persoon op wiens goederen de verschuldigde bedragen werden of zouden kunnen worden ingevorderd;

2° de persoon aan wie de administratieve boete wordt opgelegd of de persoon op wiens goederen de verschuldigde bedragen werden of zouden kunnen worden ingevorderd;

3° de indiener van het bezwaarschrift.

Het prejudiciair beroep kan worden ingediend tegen :

1° la demande de paiement d'intérêts;

2° la décision d'infliger une amende administrative;

3° la décision rendue sur la réclamation;

4° l'avertissement-extrait de rôle, dans le cas visé dans le paragraphe 3 du présent article.

§ 2. Le recours préjudiciaire doit être introduit, sous peine de déchéance, dans un délai de nonante-trois jours.

Le point de départ de ce délai est le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de l'envoi visé au paragraphe 1<sup>er</sup>, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date de cet envoi, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire par le destinataire.

§ 3. Dans le cas où une personne a introduit préalablement une réclamation et qu'aucune décision sur cette réclamation ne lui a été envoyée dans les septante-sept jours qui suivent la date d'introduction de cette réclamation, le point de départ du délai d'introduction du recours préjudiciaire est le septante-huitième jour qui suit la date d'introduction de cette réclamation.

Tout recours préjudiciaire introduit avant le septante-huitième jour qui suit la date d'introduction de cette réclamation est irrecevable.

§ 4. Il est délivré un accusé de réception à l'auteur du recours, qui mentionne la date de réception de ce recours.

Si le recours est introduit par lettre recommandée, la date du cachet de la poste figurant sur la preuve d'envoi vaut comme date d'introduction.

§ 5. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, l'auteur du recours peut compléter celui-ci par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même s'ils sont présentés en dehors des délais prévus.

Si l'auteur en a fait la demande dans son recours préjudiciaire, il sera entendu.

§ 6. L'agent compétent, statue, en tant qu'autorité administrative, sur les griefs formulés par l'auteur du recours préjudiciaire.

Cette décision est irrévocable à défaut d'intentement d'une action sur la base de l'article 1385undecies du Code judiciaire dans le délai fixé par cet article.

La décision est notifiée à l'auteur du recours par lettre recommandée à la poste. Le courrier mentionne la date d'envoi de cette décision.

--- historique---

1° de vraag tot betaling van interesten;

2° de beslissing tot oplegging van een administratieve boete;

3° de over het bezwaarschrift gegeven beslissing;

4° het aanslagbiljet, bij het geval bedoeld in paragraaf 3 van dit artikel.

§ 2. Het prejudiciair beroep moet, op straffe van verval, worden ingediend, binnen een termijn van drieënnegentig dagen.

De eerste dag van deze termijn is de dag volgend op de dag waarop de geadresseerde, naar alle waarschijnlijkheid, kennis heeft kunnen nemen van de verzending bedoeld in paragraaf 1, dit wil zeggen de zevende dag volgend op de datum van deze verzending, zoals deze vermeld is op het verzonden stuk, tenzij de geadresseerde het tegendeel bewijst.

§ 3. Indien een persoon voorafgaandelijk een bezwaarschrift heeft ingediend en hem geen beslissing over dit bezwaarschrift werd toegezonden binnen de zevenenzeventig dagen die volgen op de indieningsdatum van dit bezwaarschrift, is de eerste dag van de indieningstermijn van het prejudiciair beroep de achtenzeventigste dag die volgt op de indieningsdatum van dit bezwaarschrift.

Elk prejudiciair beroep ingediend vóór de achtenzeventigste dag die volgt op de datum van indiening van dit bezwaarschrift is onontvankelijk.

§ 4. Er wordt een ontvangstbewijs afgeleverd aan de indiener van het beroep, die de datum van ontvangst van het beroep vermeldt.

Indien het beroep ingediend wordt per aangetekend schrijven, dan geldt de postdatum die vermeld is op het verzendingsbewijs als datum van indiening.

§ 5. Zolang geen beslissing is gevallen mag de indiener zijn beroep aanvullen met nieuwe, schriftelijk geformuleerde bezwaren, zelfs als deze buiten de voorziene termijnen worden ingediend.

Wanneer de indiener zulks in zijn beroep heeft gevraagd, zal hij worden gehoord.

§ 6. De bevoegde agent doet, als administratieve overheid, uitspraak nopens de bezwaren aangevoerd door de indiener van het prejudiciair beroep.

Deze beslissing is onherroepelijk in het geval van uitblijven van een vordering op basis van artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek binnen de termijn bepaald door dit artikel.

De beslissing wordt betekend aan de indiener van het beroep bij ter post aangetekende brief. De zending vermeldt de datum van verzending van deze beslissing.

---historiek---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 102**

L'agent compétent, chargé de l'instruction de la réclamation ou du recours préjudiciaire, dispose, dans le cadre de la réclamation ou du recours, des moyens de preuve et des pouvoirs d'enquête visés au chapitre 5.

Il peut en outre, dans le cadre d'une réclamation ou d'un recours, demander tous renseignements aux établissements de crédit soumis à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse dont ils ont connaissance et qui pourraient être utiles.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 103**

Dans la mesure où elle dispose de l'ensemble des informations nécessaires, l'administration fiscale régionale compétente octroie automatiquement les exonérations et les réductions pour lesquelles le contribuable est éligible et elle l'en informe.

Dans le cas contraire, l'administration fiscale régionale compétente fournit aux contribuables des informations claires quant aux exonérations et aux réductions auxquelles il pourrait prétendre et les formalités qu'il doit accomplir pour en bénéficier.

Le contribuable qui demande une quelconque exonération ou réduction, ne peut en obtenir ou conserver l'avantage que s'il prouve son droit à cette exonération ou à cette réduction.

Le contribuable doit informer l'agent compétent sans délai lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de l'exonération ou de la réduction.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 104**

La réclamation dirigée contre une imposition établie sur des éléments contestés, vaut d'office pour les autres impositions établies sur les mêmes éléments, ou en supplément avant décision de l'agent compétent, alors même que seraient expirés les délais de réclamation contre ces autres impositions.

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 102**

De bevoegde agent die het bezwaarschrift of prejudiciair beroep moet behandelen, beschikt, in het kader van een bezwaar of beroep, over de bewijsmiddelen en onderzoeksbevoegdheden bedoeld in hoofdstuk 5.

Bovendien kan hij, in het kader van een bezwaar of beroep, van de kredietinstellingen die onderworpen zijn aan de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en beursvennootschappen, alle inlichtingen vorderen waarvan ze kennis hebben en die nuttig kunnen zijn.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 103**

Voor zover zij beschikt over alle nodige inlichtingen, kent de bevoegde gewestelijke fiscale administratie de vrijstellingen en de verminderingen waarvoor de belastingplichtige in aanmerking komt automatisch toe en brengt hem daarvan op de hoogte.

Als dat niet het geval is, verstrekt de bevoegde gewestelijke fiscale administratie de belastingplichtige duidelijke informatie over de vrijstellingen en de verminderingen waarop hij aanspraak zou kunnen maken en over de formaliteiten die hij moet vervullen om hiervan te genieten.

De belastingplichtige die om het even welke vrijstelling of vermindering verzoekt, kan er alleen het voordeel van verkrijgen of behouden als hij zijn recht op die vrijstelling of vermindering bewijst.

De belastingplichtige moet de bevoegde agent onmiddellijk op de hoogte brengen wanneer niet langer aan de voorwaarden van de vrijstelling of vermindering is voldaan.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 104**

Het bezwaarschrift gericht tegen een aanslag die gevestigd is op betwiste bestanddelen, geldt van ambtswege voor de andere aanslagen gevestigd op dezelfde bestanddelen of als supplement vóór de beslissing van de bevoegde agent, zelfs wanneer de termijnen tot bezwaar tegen die andere belastingen zouden zijn verstreken.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 105**

En cas de réclamation, de recours préjudiciaire ou d'action en justice, la taxe contestée et ses accessoires, peuvent faire l'objet pour le tout de saisies conservatoires, de voies d'exécution ou de toutes autres mesures destinées à en garantir le recouvrement.

Pour l'application du présent article, l'action en justice relative à l'imposition contestée s'entend de la première instance, de l'instance d'appel et de l'instance en cassation.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Section 2 — Décision de rejet d'un ensemble de réclamations et de recours préjudiciaires**

#### **Art. 106**

L'agent compétent peut, par une seule décision motivée, rejeter un ensemble des réclamations et de recours préjudiciaires, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° les réclamations et recours préjudiciaires sont fondés exclusivement sur un ou plusieurs griefs tirés de l'inconstitutionnalité d'une ou plusieurs dispositions du présent Code ou de la législation fiscale;

2° la Cour constitutionnelle, saisie du même grief ou des mêmes griefs, a rejeté un recours en annulation introduit contre la disposition contestée ou rendu un arrêt préjudiciel constatant la validité de cette disposition.

La décision est publiée au Moniteur belge. La publication vaut notification de la décision aux auteurs des réclamations et des recours préjudiciaires.

Cette décision est irrévocable, sauf à l'égard de celui qui intente une action sur la base de l'article 1385undecies du Code judiciaire dans le délai fixé par cet article. Aucun recours préjudiciaire ne peut être intenté contre une telle décision.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 105**

In geval van bezwaarschrift, prejudiciair beroep of van een vordering in rechte, kan de betwiste belasting en haar toebehoren voor het geheel het voorwerp zijn van bewarende beslagen, van middelen tot tenuitvoerlegging of van alle andere maatregelen, welke ertoe strekken de invordering te waarborgen.

Voor de toepassing van dit artikel omvat de rechtsvordering met betrekking tot de betwiste aanslag de eerste aanleg, het hoger beroep en het cassatieberoep.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Afdeling 2 — Beslissing tot verwerping van het geheel van bezwaarschriften en van prejudiciaire beroepen**

#### **Art. 106**

De bevoegde agent kan, door een enkele gemotiveerde beslissing, een geheel van bezwaarschriften en prejudiciaire beroepen verwerpen indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan :

1° de bezwaarschriften en prejudiciaire beroepen zijn exclusief gebaseerd op één of meerdere grieven van ongrondwettelijkheid van één of meerdere bepalingen van deze Codex of van de fiscale wetgeving;

2° het Grondwettelijk Hof, gevat voor dezelfde grief of dezelfde grieven, het vernietigingsberoep tegen de aangevochten bepaling heeft verworpen of een prejudicieel arrest heeft geveld die de geldigheid van deze bepaling heeft vastgesteld.

De beslissing wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De publicatie geldt als bekendmaking van de beslissing aan de indieners van de bezwaarschriften en de prejudiciaire beroepen.

Deze beslissing is onherroepelijk, behalve wat betreft diegene die een vordering instelt op basis van artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek binnen de termijn bepaald door dit artikel. Geen enkel prejudiciair beroep kan worden ingesteld tegen deze beslissing.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

## **TITRE 3 — Collaboration entre la Région et les communes**

### **CHAPITRE 1<sup>er</sup> — Centimes additionnels sur les taxes régionales**

#### **Art. 107**

§ 1<sup>er</sup>. Le présent chapitre s'applique aux taxes suivantes :

1° au précompte immobilier tel que visé à la Section II du Chapitre I<sup>er</sup> du Titre VI du Code des impôts sur les Revenus 1992;

2° à la taxe sur les établissements d'hébergement touristique telle que visée à l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique.

§ 2. L'administration fiscale régionale assure l'établissement, l'enrôlement, la perception et le recouvrement des centimes additionnels communaux, pour autant :

1° que la commune fixe seulement un taux de centimes additionnels;

2° qu'aucune exonération ou réduction afférente à ces centimes additionnels ne soit prévue;

3° que le règlement-taxé établissant ces centimes additionnels pour l'exercice d'imposition en question soit adopté au plus tard le 31 décembre de l'année précédant l'année de cet exercice d'imposition, et en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier de l'année de cet exercice d'imposition;

4° que la commune en question émette le souhait de bénéficier de ce service avant le 30 juin de l'année qui précède l'année de l'exercice d'imposition concerné. L'émission de ce souhait émane du collège des bourgmestre et échevins, devant faire suite à une décision en ce sens du conseil communal;

5° que la commune en question notifie à l'administration fiscale régionale, avant le 15 janvier de l'année de l'exercice d'imposition concerné, le nombre de centimes additionnels à établir.

Les conditions reprises aux 3°, 4° et 5° ne sont pas d'application pour les centimes additionnels communaux au précompte immobilier.

§ 3. Les modalités du service dont il est question au paragraphe 2 sont fixées par le Gouvernement. Le service susmentionné est presté gratuitement.

§ 4. Si, en application des dispositions du présent Code, des centimes additionnels sont établis, ces centimes additionnels sont enrôlés, perçus, recouverts et, le cas échéant, remboursés ensemble avec la taxe, en appliquant la procédure applicable à la taxe.

## **TITEL 3 — Samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten**

### **HOOFDSTUK 1 — Gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke belastingen**

#### **Art. 107**

§ 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op de volgende belastingen :

1° op de onroerende voorheffing zoals bedoeld in afdeling II van hoofdstuk I van titel VI van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;

2° op de belasting op inrichtingen van toeristisch logies zoals bedoeld in de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op inrichtingen van toeristisch logies.

§ 2. De gewestelijke fiscale administratie verzekert de vestiging, de inkohiering, de inning en de invordering van de gemeentelijke opcentiemen, voor zover :

1° de gemeente slechts één tarief van opcentiemen vastlegt;

2° er geen vrijstellingen of verminderingen van opcentiemen worden voorzien;

3° het belastingreglement dat de opcentiemen voor het betrokken aanslagjaar vaststelt ten laatste werd aangenomen op 31 december van het jaar dat het aanslagjaar voorafgaat en dit belastingreglement in werking was op 1 januari van het aanslagjaar;

4° de betrokken gemeente vóór 30 juni van het jaar voor het betreffende aanslagjaar de wens uit om van deze dienst te genieten. Het uiten van deze wens, moet gebeuren door het college van burgemeester en schepenen en moet gebeuren in opvolging van een beslissing in deze zin van de gemeenteraad;

5° de betrokken gemeente het aantal te vestigen opcentiemen doorgeeft aan de gewestelijke fiscale administratie vóór 15 januari van het betrokken aanslagjaar.

De voorwaarden vermeld in de onder 3°, 4° en 5° zijn niet van toepassing op de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.

§ 3. De modaliteiten van de dienstverlening waarvan sprake in paragraaf 2 worden vastgelegd door de Regering. Deze dienstverlening wordt kosteloos verstrekt.

§ 4. Als er met toepassing van de bepalingen van deze Codex opcentiemen worden geheven, worden deze opcentiemen ingekohierd, geïnd, ingevorderd en, in voorkomend geval, terugbetaald samen met de belasting en met toepassing van de procedure van toepassing op deze belasting.

L'agent compétent pour passer l'acte concerné dans le cadre de la taxe l'est également pour passer le même acte dans le cadre des centimes additionnels à la taxe.

§ 5. Dès que l'administration fiscale régionale a connaissance d'un risque de dégrèvement de la taxe visée au paragraphe 1<sup>er</sup> sur laquelle la commune lève des centimes additionnels, l'administration fiscale régionale en informe la commune. Elle informe également la commune des transactions éventuelles.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

## **CHAPITRE 2 — La reprise du service des taxes communales**

### **Section 1<sup>re</sup> — Disposition générale**

#### **Art. 108**

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux taxes des communes de la Région de Bruxelles-Capitale dont le service est confié à la Région.

Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° les taxes communales dont le service est confié à la Région : les taxes communales dont la commune a décidé de confier le service à l'administration fiscale régionale;

2° le service d'une taxe communale : l'ensemble des démarches à accomplir en vue d'assurer l'établissement d'une taxe, en ce compris la détermination et le contrôle du fait générateur et de la base imposable, la gestion et le suivi du contentieux y afférent, tant administratif que judiciaire, ainsi que la perception et le recouvrement forcé de la taxe, en ce compris les frais et intérêts.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **Section 2 — La relation entre la commune et l'administration fiscale régionale**

#### **Art. 109**

§ 1<sup>er</sup>. La reprise du service d'une taxe communale par l'administration fiscale régionale est précédée de l'adoption d'une décision par le conseil communal de lancer la procédure de négociation d'un protocole d'accord avec l'administration fiscale régionale.

De agent bevoegd voor het stellen van deze handelingen in het kader van de belasting is eveneens bevoegd voor het stellen van dezelfde handeling in het kader van de opcentiemen op deze belasting.

§ 5. Vanaf het moment waarop de gewestelijke fiscale administratie kennis heeft van een risico van ontheffing van een belasting bedoeld in paragraaf 1 waarop de gemeente opcentiemen heft, informeert de gewestelijke fiscale administratie de gemeente hiervan. Ze informeert de gemeente ook over eventuele dadingen.

--- historiek ---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

## **HOOFDSTUK 2 — De overname van de dienst van de gemeentelijke belastingen**

### **Afdeling 1 — Algemene bepaling**

#### **Art. 108**

De in dit hoofdstuk vervatte bepalingen zijn van toepassing op de belastingen van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvan de dienst is toevertrouwd aan het Gewest.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :

1° de belastingen waarvan de dienst werd toevertrouwd aan het Gewest : de belastingen waarvoor de gemeente ervoor heeft gekozen om de dienst ervan over te dragen aan de gewestelijke fiscale administratie;

2° de dienst van een gemeentelijke belasting : het geheel van de handelingen die worden gesteld met het oog op de vestiging van een belasting, met inbegrip van de vaststelling ervan en de controle op het feit dat aanleiding geeft tot de belastinggrondslag, het beheer en de opvolging van de ermee samenhangende administratieve en gerechtelijke betwistingen alsook de inning en gedwongen invordering van de belasting, met inbegrip van de kosten en de interesten.

--- historiek ---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **Afdeling 2 — De verhouding tussen de gemeente en de gewestelijke fiscale administratie**

#### **Art. 109**

§ 1. De overname van de dienst van een gemeentelijke belasting door de gewestelijke fiscale administratie wordt voorafgegaan door een beslissing van de gemeenteraad om de onderhandelingsprocedure voor een akkoordprotocol met de gewestelijke fiscale administratie, op te starten.

Le Gouvernement fixe les modalités de la notification de cette décision par la commune à la Région.

§ 2. Après l'adoption et la notification de la décision visée au paragraphe 1<sup>er</sup>, la commune et l'administration fiscale régionale négocient librement un protocole d'accord, dont l'objet est de préciser les conditions et les modalités de la reprise du service de la taxe envisagée par l'administration fiscale régionale.

À la réception de la décision visée au paragraphe 1<sup>er</sup>, ou au cours des négociations visées au présent paragraphe, le Gouvernement peut signifier à la commune les raisons pour lesquelles il n'entend pas reprendre le service d'une taxe visée dans cette décision.

Ce protocole d'accord mentionne notamment :

1° les modalités pratiques de la reprise du service de la taxe susmentionnée;

2° le cas échéant, les conditions que le règlement-taxe doit remplir pour que l'administration fiscale régionale puisse aisément reprendre le service de cette taxe;

3° les modalités d'un rapportage périodique actualisant les données relatives au service de la taxe concernée, tel que visé à l'article 108, alinéa 2, 2°, et reprenant notamment l'état de la perception et du recouvrement, les recettes, les problèmes rencontrés et les dégrèvements.

Le Gouvernement détermine les modalités de la négociation et de la signature du protocole d'accord.

§ 3. Une fois le protocole d'accord conclu, le conseil communal prend la décision de transférer le service de(s) (la) taxe(s) visée(s) dans le protocole d'accord à l'administration fiscale régionale.

Cette décision fixe sa date d'entrée en vigueur de la reprise, conformément à ce que prévoit le protocole d'accord.

§ 4. Le Gouvernement peut, à l'expiration de chaque exercice d'imposition, mettre fin à la reprise du service d'une taxe communale. Il notifie sa décision à la commune au moins douze mois avant la fin de l'exercice d'imposition susmentionné.

§ 5. La commune peut, à l'expiration de chaque exercice d'imposition, mettre fin à la reprise du service d'une taxe communale. Cette décision doit être prise par le conseil communal.

La commune notifie cette décision au moins douze mois avant la fin de l'exercice d'imposition à l'administration fiscale régionale.

De Regering bepaalt de modaliteiten met betrekking tot de kennisgeving van deze beslissing door de gemeente aan het Gewest.

§ 2. Na de vaststelling en kennisgeving van de in paragraaf 1 bedoelde beslissing, onderhandelen de gemeente en de gewestelijke fiscale administratie vrijelijk over een akkoordprotocol dat als doel heeft om de voorwaarden en modaliteiten van de beoogde overname van de dienst van de belasting door de gewestelijke fiscale administratie, toe te lichten.

Bij ontvangst van de in paragraaf 1 bedoelde beslissing, of in het kader van de in deze paragraaf bedoelde onderhandelingen, kan de Regering aan de gemeente de redenen betekenen waarom zij niet voornemens is om de dienst over te nemen van de belasting waarvan sprake in de voornoemde beslissing.

Het akkoordprotocol bevat met name :

1° de praktische modaliteiten van de overname van de dienst van voornoemde belasting;

2° in voorkomend geval, de voorwaarden waaraan het belastingreglement moet voldoen opdat de gewestelijke fiscale administratie de dienst van de belasting gemakkelijk zou kunnen verzekeren;

3° de modaliteiten van een periodieke rapportering waarin de gegevens met betrekking tot de dienst van de betrokken belasting, zoals bedoeld in artikel 108, tweede lid, 2°, zijn bijgewerkt en waarin met name de stand van de inning en invordering, de ontvangsten, de gerezen problemen en de ontheffingen zijn opgenomen.

De Regering bepaalt de modaliteiten van de onderhandeling en de ondertekening van het akkoordprotocol.

§ 3. Eens het akkoordprotocol werd gesloten, neemt de gemeenteraad een beslissing tot overdracht van de dienst van de in het akkoordprotocol bedoelde belasting(en) aan de gewestelijke fiscale administratie.

Deze beslissing legt de datum van inwerkingtreding van de overname vast in overeenstemming met wat het in het akkoordprotocol voorziet.

§ 4. De Regering kan, na het verstrijken van ieder aanslagjaar, een einde maken aan de overname van de dienst van een gemeentelijke belasting. Zij geeft aan de gemeente kennis van haar beslissing ten laatste twaalf maanden vóór het einde van het bovenvermeld aanslagjaar.

§ 5. De gemeente kan, na het verstrijken van ieder aanslagjaar, een einde maken aan de overname van de dienst van een gemeentelijke belasting. Deze beslissing moet worden genomen door de gemeenteraad.

De gemeente geeft de gewestelijke fiscale administratie kennis van deze beslissing ten laatste twaalf maanden vóór het einde van het betrokken aanslagjaar.

Le Gouvernement détermine les modalités de notification de la décision de mettre fin à la reprise du service d'une taxe communale.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 110**

§ 1<sup>er</sup>. Lorsqu'une contestation relative à l'établissement, à la perception ou au recouvrement d'une taxe communale dont le service est confié à la Région est portée devant une juridiction, l'administration fiscale régionale en informe la commune. L'administration fiscale régionale transmet à la commune la copie de toute décision rendue par les juridictions.

Dès qu'elle a connaissance d'un risque de dégrèvement, l'administration fiscale régionale en informe la commune.

L'administration fiscale régionale informe également la commune des transactions éventuelles.

§ 2. L'administration fiscale régionale peut, sur demande de la commune ou de propre initiative, transférer toutes les données liées aux taxes dont le service lui est confié par une commune, à la commune. Les modalités de ce transfert de données sont fixées dans le protocole d'accord visé à l'article 109, § 2.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 111**

Avant l'introduction de tout recours ou de toute action devant une juridiction, l'administration fiscale régionale et la commune qui lui a transféré le service d'une ou de plusieurs de ses taxes tentent, à peine d'irrecevabilité, de régler par la voie amiable tout conflit relatif à l'application du présent chapitre.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **Section 3 — Procédure**

#### **Art. 112**

Si le service d'une taxe communale a été confié à la Région, les règles procédurales reprises dans le titre 2 du présent Code sont d'application à cette taxe.

De Regering bepaalt de modaliteiten van de kennisgeving van de beslissing om een einde te stellen aan de overname van de dienst van een gemeentelijke belasting.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 110**

§ 1. Wanneer een betwisting met betrekking tot de vaststelling, de inning of de invordering van een gemeentelijke belasting waarvan de dienst werd toevertrouwd aan het Gewest voor een rechtbank wordt gebracht, brengt de gewestelijke fiscale administratie de gemeente hiervan op de hoogte. De gewestelijke fiscale administratie maakt aan de gemeente een kopie van iedere uitspraak van een rechtbank over.

Vanaf het moment waarop zij kennis heeft van een risico van ontheffing, informeert de gewestelijke fiscale administratie de gemeente hiervan.

De gewestelijke fiscale administratie informeert de gemeente ook over eventuele dadingen.

§ 2. De gewestelijke fiscale administratie kan, op vraag van de gemeente of op eigen initiatief, alle gegevens die verband houden met de belastingen waarvan de dienst haar door een gemeente werd toevertrouwd, meedelen aan de gemeente. De modaliteiten van deze overdracht van gegevens worden vastgelegd in het protocol bedoeld in artikel 109, § 2.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 111**

Voor de instelling van om het even welk rechtsmiddel of om het even welke vordering voor een rechtbank, moeten de gewestelijke fiscale administratie en de gemeente die aan haar de dienst heeft overgedragen van één of meerdere van haar belastingen pogen, op straffe van onontvankelijkheid, om iedere betwisting met betrekking tot de toepassing van dit hoofdstuk minnelijk te regelen.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **Afdeling 3 — Procedure**

#### **Art. 112**

Indien de dienst van een gemeentelijke belasting is toevertrouwd aan het Gewest, dan zijn de

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 113**

Les règles concernant le fonctionnement de l'administration fiscale régionale visées au titre 4 du présent Code sont d'application quand l'administration fiscale régionale exerce ses tâches dans le cadre du service des taxes communales.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **CHAPITRE 3 — La reprise du service des primes communales**

#### **Art. 114**

§ 1<sup>er</sup>. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux primes des communes de la Région de Bruxelles-Capitale dont le service est confié à la Région.

§ 2. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par :

1° les primes communales dont le service est confié à la Région : les primes communales obligatoires prévues par un règlement communal dont la commune a choisi de confier le service à l'administration fiscale régionale;

2° le service des primes : l'ensemble des démarches à accomplir en vue de l'application du règlement communal prévoyant l'octroi d'une prime obligatoire, en ce compris :

- a) la décision d'octroi ou de refus de la prime;
- b) le calcul du montant de la prime;
- c) la vérification du maintien des conditions d'octroi;
- d) la gestion du remboursement de la prime en cas de octroi erroné, et le cas échéant le recouvrement forcé de ce montant;
- e) la gestion du contentieux, tant administratif que judiciaire.

--- historique---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de*

procedureregels vervat in titel 2 van deze Codex van toepassing op deze belasting.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 113**

De regels met betrekking tot de werking van de gewestelijke fiscale administratie zoals bedoeld in titel 4 van deze Codex, zijn van toepassing wanneer de gewestelijke fiscale administratie haar taken uitoefent in het kader van de dienst van de gemeentelijke belastingen.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **HOOFDSTUK 3 — De overname van de dienst van de gemeentelijke premies**

#### **Art. 114**

§ 1. De in dit hoofdstuk vervatte bepalingen zijn van toepassing op de premies van de gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvan de dienst is toevertrouwd aan het Gewest.

§ 2. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder :

1° de gemeentelijke premies waarvan de dienst werd toevertrouwd aan het Gewest : de verplichte premies voorzien in een gemeentelijk reglement waarvan de dienst bij beslissing van de gemeente werd toevertrouwd aan de gewestelijke fiscale administratie;

2° de dienst van de premies : het geheel van handelingen die te verrichten zijn in het kader van de toepassing van een gemeentelijk reglement dat voorziet in een verplichte premie, met inbegrip van :

- a) beslissing om de premie toe te kennen of te weigeren;
- b) de berekening van het bedrag van de premie;
- c) de controle op het behoud van de voorwaarden voor toekenning;
- d) het beheer van de terugbetaling van de premie in geval van verkeerdelijke toekenning, en desgevallend de gedwongen invordering van dit bedrag;
- e) het beheer van de administratieve en gerechtelijke betwistingen.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*Entrée en vigueur le 01.01.2020 (art. 2 de l'arrêté du 28.11.2019 - M.B. 06.12.2019)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **Art. 115**

§ 1<sup>er</sup>. La reprise du service d'une prime communale par l'administration fiscale régionale est précédée de l'adoption d'une décision par le conseil communal de lancer la négociation d'un protocole d'accord avec l'administration fiscale régionale.

Le Gouvernement fixe les modalités de notification de cette décision par la commune à la Région.

§ 2. Après l'adoption et la notification de la décision visée au paragraphe 1<sup>er</sup>, la commune et l'administration fiscale régionale négocient librement et concluent un protocole d'accord, dont l'objet est de préciser les conditions et les modalités de la reprise du service de la prime envisagée par l'administration fiscale régionale.

À la réception de la décision visée au paragraphe 1<sup>er</sup>, ou au cours des négociations visées au présent paragraphe, le Gouvernement peut signifier à la commune les raisons pour lesquelles il n'entend pas reprendre le service d'une prime visée dans cette décision.

Ce protocole d'accord mentionne notamment :

1° les modalités pratiques de la reprise du service de la prime susmentionnée;

2° le cas échéant, les conditions que le règlement doit remplir pour que l'administration fiscale régionale puisse aisément assurer le service de cette prime.

Le Gouvernement détermine les modalités de la négociation et de la signature du protocole d'accord.

§ 3. Une fois que le protocole d'accord est conclu, le conseil communal prend la décision de transférer à l'administration fiscale régionale le service de la prime visée dans le protocole d'accord.

Cette décision fixe sa date d'entrée en vigueur, conformément à ce que prévoit le protocole d'accord.

§ 4. Le Gouvernement peut, à tout moment prendre la décision de mettre fin à la reprise du service d'une prime communale.

*Inwerkingtreding op 01.01.2020 (art. 2 van het besluit van 28.11.2019 - B.S. 06.12.2019)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **Art. 115**

§ 1. De overname van de dienst van een gemeentelijke premie door de gewestelijke fiscale administratie wordt voorafgegaan door een beslissing van de gemeenteraad om de onderhandeling van een akkoordprotocol op te starten.

De Regering bepaalt de modaliteiten met betrekking tot de kennisgeving van deze beslissing door de gemeente aan het Gewest.

§ 2. Na de vaststelling en kennisgeving van de in paragraaf 1 bedoelde beslissing, onderhandelen de gemeente en de gewestelijke fiscale administratie vrijelijk over een akkoordprotocol waarvan het voorwerp de verduidelijking is van de voorwaarden en de modaliteiten van de vooropgestelde overname van de dienst van de premie door de gewestelijke fiscale administratie.

Bij ontvangst van de in paragraaf 1 bedoelde beslissing, of in het kader van de in deze paragraaf bedoelde onderhandelingen, kan de Regering aan de gemeente kennis geven van de redenen waarvoor zij de dienst van de premie bedoeld in deze beslissing niet wenst over te nemen.

Dit akkoordprotocol bevat met name :

1° de praktische modaliteiten van de overname van de dienst van betrokken premie;

2° in voorkomend geval, de voorwaarden waaraan het reglement moet voldoen opdat de gewestelijke fiscale administratie de dienst van de premie gemakkelijk zou kunnen verzekeren.

De Regering bepaalt de modaliteiten van de onderhandeling en de ondertekening van het akkoordprotocol.

§ 3. Eens het akkoordprotocol werd gesloten, neemt de gemeenteraad een beslissing tot overdracht van de dienst van de in het akkoordprotocol bedoelde premie aan de gewestelijke fiscale administratie.

Deze beslissing bepaalt haar datum van inwerkingtreding, zoals voorzien door het akkoordprotocol.

§ 4. De Regering kan op ieder moment beslissen om een einde te maken aan de overname van de dienst van een gemeentelijke premie.

Cette décision est notifiée à la commune. Elle produit ses effets à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel intervient sa notification.

§ 5. La commune peut, à tout moment, prendre la décision de mettre fin à la reprise du service d'une prime communale par l'administration fiscale régionale. Cette décision doit être prise par le conseil communal.

Cette décision est notifiée à l'administration fiscale régionale. Elle produit ses effets à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel intervient sa notification.

Le Gouvernement détermine les modalités d'adoption et de notification de la décision de mettre fin à la reprise du service d'une prime communale.

--- historique---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*Entrée en vigueur le 01.01.2020 (art. 2 de l'arrêté du 28.11.2019 - M.B. 06.12.2019)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 116**

§ 1<sup>er</sup>. Lorsqu'une contestation relative à l'octroi, au retrait ou au remboursement d'une prime communale dont le service est confié à la Région est portée devant une juridiction, l'administration fiscale régionale en informe la commune. L'administration fiscale régionale transmet à la commune la copie de toute décision rendue par les juridictions dans le cadre des primes susmentionnées.

L'administration fiscale régionale informe également la commune des transactions éventuelles.

§ 2. L'administration fiscale régionale peut, sur demande de la commune ou de propre initiative, transférer à la commune toutes les données liées aux primes dont cette commune a confié le service à l'administration fiscale régionale.

Les modalités de ce transfert de données sont fixées dans le protocole d'accord visé à l'article 115.

--- historique---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à*

*Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de gemeente. Deze beslissing heeft uitwerking bij het einde van de twaalfde maand die volgt op deze waarin de kennisgeving plaatsvond.*

§ 5. De gemeente kan op elk moment de beslissing nemen om een einde te maken aan de overname van de dienst van een gemeentelijke premie door de gewestelijke fiscale administratie. Deze beslissing moet worden genomen door de gemeenteraad.

Van deze beslissing wordt kennis gegeven aan de gewestelijke fiscale administratie. Deze beslissing heeft uitwerking bij het einde van de twaalfde maand die volgt op deze waarin de kennisgeving plaatsvond.

De Regering bepaalt de modaliteiten van de vaststelling en de kennisgeving van de beslissing om een einde te stellen aan de overname van de dienst van een gemeentelijke premie.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*Inwerkingtreding op 01.01.2020 (art. 2 van het besluit van 28.11.2019 - B.S. 06.12.2019)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 116**

§ 1. Wanneer een betwisting met betrekking tot de toekenning, de intrekking of de terugbetaling van een gemeentelijke premie waarvan de dienst werd toevertrouwd aan het Gewest voor een rechtbank wordt gebracht, brengt de gewestelijke fiscale administratie de gemeente hiervan op de hoogte. De gewestelijke fiscale administratie geeft de gemeente een kopie door van alle beslissingen van rechtbanken in het kader van de voornoemde premies.

De gewestelijke fiscale administratie brengt de gemeente ook op de hoogte van de sluiting van eventuele dadingen.

§ 2. De gewestelijke fiscale administratie mag, op vraag van de gemeente of op eigen initiatief, aan een gemeente alle gegevens overdragen die verbonden zijn met de premies waarvan deze gemeente de dienst overdroeg aan de gewestelijke fiscale administratie.

De modaliteiten van deze overdracht van gegevens worden vastgelegd in het akkoordprotocol bedoeld in artikel 115.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de*

*déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*Entrée en vigueur le 01.01.2020 (art. 2 de l'arrêté du 28.11.2019 - M.B. 06.12.2019)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 117**

Avant l'introduction de tout recours ou de toute action devant une juridiction, l'administration fiscale régionale et la commune qui lui a transféré le service d'une ou de plusieurs de ses primes tentent, à peine d'irrecevabilité, de régler par la voie amiable tout conflit relatif à l'application du présent chapitre.

*--- historique---*

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*Entrée en vigueur le 01.01.2020 (art. 2 de l'arrêté du 28.11.2019 - M.B. 06.12.2019)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **CHAPITRE 4 — Le recouvrement forcé des montants dus aux communes**

#### **Art. 118**

§ 1<sup>er</sup>. Les communes de la Région peuvent charger l'administration fiscale régionale du recouvrement forcé de montants qui leur sont dus et qui n'ont pas été payés dans les délais prévus.

À cet effet, l'agent compétent peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par l'agent susmentionné.

La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice ou par un envoi postal recommandé.

Le Gouvernement détermine les modalités de ce recouvrement forcé.

§ 2. Pour pouvoir bénéficier de ce service, le conseil communal doit adopter la décision de lancement de la procédure de négociation d'un protocole d'accord avec l'administration fiscale régionale.

*Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*Inwerkingtreding op 01.01.2020 (art. 2 van het besluit van 28.11.2019 - B.S. 06.12.2019)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 117**

Voor de instelling van om het even welk rechtsmiddel of om het even welke vordering voor een rechtbank, moeten de gewestelijke fiscale administratie en de gemeente die aan haar de dienst heeft overgedragen van één of meerdere van haar premies, op straffe van onontvankelijkheid, proberen, om iedere betwisting met betrekking tot de toepassing van dit hoofdstuk, minnelijk te regelen.

*---historiek---*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*Inwerkingtreding op 01.01.2020 (art. 2 van het besluit van 28.11.2019 - B.S. 06.12.2019)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **HOOFDSTUK 4 — De gedwongen invordering van bedragen verschuldigd aan de gemeenten**

#### **Art. 118**

§ 1. De gemeenten van het Gewest kunnen de gewestelijke fiscale administratie belasten met de gedwongen invordering van de aan hun verschuldigde bedragen die niet binnen de daartoe voorziene termijnen werden betaald.

Hiertoe kan de bevoegde agent een dwangbevel uitvaardigen. Het uitgevaardigde dwangbevel wordt door voornoemde agent gevisieerd en uitvoerbaar verklaard.

Het dwangmiddel wordt betekend door een gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief.

De Regering legt de modaliteiten vast van deze gedwongen terugvordering.

§ 2. Om van deze dienstverlening gebruik te kunnen maken moet de gemeenteraad de beslissing nemen om de procedure tot onderhandeling van een akkoordprotocol op te starten met de gewestelijke fiscale administratie.

Le Gouvernement fixe les modalités de notification de cette décision par la commune à la Région.

§ 3. Après l'adoption et la notification de la décision visée au paragraphe 2, la commune et l'administration fiscale régionale négocient librement un protocole d'accord, permettant notamment de déterminer les conditions et les modalités de la prise en charge par l'administration fiscale régionale du recouvrement des montants dus à la commune.

Ce protocole d'accord mentionne notamment :

1° les modalités pratiques de la reprise et de l'exercice par l'administration fiscale régionale du recouvrement forcé des montants dus à la commune;

2° les conditions qui doivent être remplies afin que l'administration fiscale régionale puisse facilement assurer le recouvrement forcé des montants dus à la commune.

Le Gouvernement détermine les modalités de la négociation et de la signature du protocole d'accord.

§ 4. Une fois que le protocole d'accord est conclu, le conseil communal prend la décision de confier à l'administration fiscale régionale le recouvrement forcé des montants dus à la commune visés dans le protocole d'accord.

Cette décision fixe la date d'entrée en vigueur, conformément à ce que prévoit le protocole d'accord.

Le Gouvernement fixe les modalités de notification de cette décision par la commune à la Région.

§ 5. Le Gouvernement peut, à tout moment, décider d'arrêter de procéder au recouvrement forcé de montants dus à une commune.

Cette décision est notifiée à la commune. Elle produit ses effets à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel intervient la notification.

§ 6. La commune peut, à tout moment, décider d'arrêter de confier à l'administration fiscale régionale le recouvrement forcé de montants qui lui sont dus.

Cette décision doit être prise par le conseil communal. Elle est notifiée à l'administration fiscale régionale. Elle produit ses effets à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel intervient sa notification.

De Regering bepaalt de modaliteiten van de kennisgeving van deze beslissing door de gemeente aan het Gewest.

§ 3. Na de vaststelling en kennisgeving van de in paragraaf 2 bedoelde beslissing, onderhandelen de gemeente en de gewestelijke fiscale administratie vrijelijk over een akkoordprotocol dat met name toelaat om de voorwaarden en de modaliteiten van ten laste neming door de gewestelijke fiscale administratie van de gedwongen invordering van de bedragen verschuldigd aan de gemeente vast te stellen.

Dit akkoordprotocol bevat met name :

1° de praktische modaliteiten van de overname en de uitoefening van de gewestelijke fiscale administratie van de gedwongen invordering van de aan de gemeente verschuldigde bedragen;

2° de voorwaarden waaraan moet worden voldaan opdat de gewestelijke fiscale administratie de gedwongen invordering van aan de gemeente verschuldigde bedragen gemakkelijk kan verzekeren.

De Regering bepaalt de modaliteiten van de onderhandeling en de ondertekening van het akkoordprotocol.

§ 4. Eens het akkoordprotocol werd gesloten, neemt de gemeenteraad de beslissing om de gedwongen invordering van de in het akkoordprotocol bedoelde aan de gemeente verschuldigde bedragen toe te vertrouwen aan de gewestelijke fiscale administratie.

Deze beslissing stelt haar datum van inwerkingtreding vast in overeenstemming met wat voorzien is in het akkoordprotocol.

De Regering bepaalt de modaliteiten van de kennisgeving van deze beslissing door de gemeente aan het Gewest.

§ 5. De Regering kan op ieder moment beslissen om een einde te stellen aan de gedwongen invordering van de bedragen verschuldigd aan een gemeente.

Zij geeft de gemeente kennis van haar beslissing. Deze beslissing heeft uitwerking bij het einde van de twaalfde maand die volgt op deze waarin de kennisgeving plaatsvond.

§ 6. De gemeente kan op ieder moment beslissen om een einde te stellen aan het toevertrouwen aan de gewestelijke fiscale administratie van de gedwongen invordering van de bedragen die aan haar verschuldigd zijn.

Deze beslissing moet worden genomen door de gemeenteraad. Er wordt kennis van gegeven aan de gewestelijke fiscale administratie. Deze beslissing heeft uitwerking bij het einde van de twaalfde maand die volgt op deze waarin de kennisgeving plaatsvond.

Le Gouvernement détermine les modalités d'adoption et de notification de cette décision.

--- historique---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier et à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans les autres cas (art. 145, §1 et §2, alinéa 3)*

*Entrée en vigueur le 01.01.2020 (art. 2 de l'arrêté du 28.11.2019 - M.B. 06.12.2019)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

## **TITRE 4 — Fonctionnement de l'administration fiscale régionale**

### **CHAPITRE 1<sup>er</sup> — Obligations de droit international et de droit européen en matière fiscale et de recouvrement**

--- historique---

*intitulé remplacé par l'art.10 de l'ordonnance du 29.10.2020(M.B.: 06.11.2020) - Entrée en vigueur 01.07.2020 (art.12)*

#### **Art. 119**

§ 1<sup>er</sup>. Dans le cadre de l'exécution des obligations de droit international et de droit européen, d'assistance et de coopération en matière fiscale, de la Région et dans le cadre de l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et de l'ordonnance du 21 juin 2012 transposant la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, l'administration fiscale régionale dispose des compétences décrites au titre 2 du présent Code.

L'administration fiscale régionale peut, dans ce cadre, aussi recourir aux mesures de recouvrement prévues par le présent Code et par ses arrêtés d'exécution.

Lorsque l'exécution des obligations visées à l'alinéa 1<sup>er</sup> requiert de demander au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt les données disponibles visées à l'article 4 de la même loi en vue de les communiquer à l'état étranger requérant, l'agent visé à l'article 65/1, § 2, alinéa 2, donne l'autorisation à l'agent visé à l'article 65/1, § 2, alinéa 1<sup>er</sup>, de solliciter le point

De Regering bepaalt de modaliteiten van het aannemen en de kennisgeving van deze beslissing.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, en bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de andere gevallen (art. 145, §1 en §2, derde lid)*

*Inwerkingtreding op 01.01.2020 (art. 2 van het besluit van 28.11.2019 - B.S. 06.12.2019)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

## **TITEL 4 — Werking van de gewestelijke fiscale administratie**

### **HOOFDSTUK 1 — Internationale en Europeesrechtelijke verplichtingen in fiscale zaken en invordering**

---historiek---

*titel vervangen door art.10 van de ordonnantie d.d. 29.10.2020 (B.S.: 06.11.2020) - Inwerkingtreding 01.07.2020 (art.12)*

#### **Art. 119**

§ 1. In het kader van de uitvoering van de internationale en de Europese rechterlijke verplichtingen tot hulp- en bijstand in fiscale zaken van het Gewest en in het kader van de ordonnantie betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en de ordonnantie van 21 juni 2012 houdende omzetting van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen, beschikt de gewestelijke fiscale administratie over de in titel 2 van deze Codex omschreven bevoegdheden.

De gewestelijke fiscale administratie kan, in dit kader ook een beroep doen op de invorderingsmaatregelen voorzien in deze Codex en zijn uitvoeringsbesluiten.

Wanneer de uitvoering van de verplichtingen bedoeld in het eerste lid vereist om bij het centraal aanspreekpunt gehouden bij de Nationale Bank van België overeenkomstig de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest, de beschikbare gegevens bedoeld in artikel 4 van dezelfde wet te vragen met het oog op de mededeling ervan aan de verzoekende buitenlandse staat, geeft de agent bedoeld in artikel

de contact central sur la base de la demande faite par l'état étranger.

§ 2. L'agent compétent peut, dans les circonstances décrites au paragraphe 1<sup>er</sup>, dans le cadre de l'exécution des obligations de droit international et de droit européen d'assistance et de coopération en matière fiscale de la Région, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et requérir, dans le délai qu'il fixe – ce délai pouvant être prolongé en cas de force majeure – des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, la production de tout renseignement qu'il juge nécessaires pour répondre aux obligations d'assistance et de coopération en matière fiscale de la Région.

L'agent compétent peut, dans les circonstances décrites au paragraphe 1<sup>er</sup>, dans le cadre de l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et requérir, dans le délai qu'il fixe - ce délai pouvant être prolongé en cas de force majeure - des personnes physiques ou morales ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, la production de tout renseignement qu'il juge nécessaire à l'obtention des informations que le contribuable concerné lui-même, ou au moyen de son intermédiaire, a déclaré ou aurait dû déclarer à l'autorité compétente interne visée à l'article 5, 6°, de l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, en application des articles 5, 19° à 26°, 5/1, 9/2, §§ 1<sup>er</sup> à 9, de l'ordonnance précitée, y compris les documents sous-jacents qu'il a reçus avant ou après la déclaration de son intermédiaire, ou qu'il a lui-même établis en ce qui concerne le dispositif devant faire l'objet d'une déclaration.

L'agent compétent peut, dans le délai qu'il fixe, qui peut être prolongé pour de justes motifs, dans la mesure où il estime que ces informations sont nécessaires au bon respect des articles 5, 19° à 26°, 5/1, 9/2, §§ 1<sup>er</sup> à 9, de l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, obtenir de l'intermédiaire ou des intermédiaires concernés toutes informations qui, en exécution de l'article 5, 19° à 26°, 5/1, 9/2, §§ 1<sup>er</sup> à 9, de l'ordonnance précitée, doivent être déclarées à l'autorité compétente interne visée à l'article 5, 6°, de l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, y compris les documents sous-jacents établis par l'intermédiaire concernant un dispositif devant faire l'objet d'une déclaration, et qui, après application de l'alinéa 2, n'ont pas été transmis.

65/1, § 2, tweede lid machtiging aan de agent bedoeld in artikel 65/1, § 2, eerste lid om het centraal aanspreekpunt te verzoeken, op basis van de gedane aanvraag door de buitenlandse staat.

§ 2. De bevoegde agent mag, in het kader van de in paragraaf 1 omschreven omstandigheden, wat betreft de uitvoering van de internationale en de Europeesrechtelijke verplichtingen tot hulp- en bijstand in fiscale zaken van het Gewest, geschreven attesten inzamelen, derden horen, een onderzoek instellen, en binnen de door hem bepaalde termijn – welke in geval van overmacht kan worden verlengd – van natuurlijke of rechtspersonen, alsook van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid alle inlichtingen vorderen die hij nodig acht om aan de hulp en bijstandsverplichtingen van het Gewest te kunnen voldoen.

De bevoegde agent mag, in het kader van de in de paragraaf 1 omschreven omstandigheden, wat betreft de ordonnantie betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, geschreven attesten inzamelen, derden horen, onderzoeken instellen, en binnen de door hem bepaalde termijn - welke in geval van overmacht kan worden verlengd - van natuurlijke of rechtspersonen, alsook van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid alle inlichtingen vorderen die hij nodig acht om alle informatie die de relevante belastingplichtige zelf, dan wel middels zijn intermediair, in toepassing van de artikelen 5, 19° tot en met 26°, 5/1, 9/2, §§ 1 tot en met 9 van de ordonnantie betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen heeft gemeld of diende te melden aan de in artikel 5, 6°, van de voormelde ordonnantie bedoelde binnenlandse bevoegde autoriteit, met inbegrip van de onderliggende documenten die hij voor of na de melding van diens intermediair heeft ontvangen, of die hij zelf heeft opgesteld met betrekking tot de meldingsplichtige constructie.

De bevoegde agent mag, binnen de door hem bepaalde termijn, welke wegens wettige redenen kan worden verlengd, voor zover hij die informatie nodig acht om de correcte naleving van de artikelen 5, 19° tot en met 26°, 5/1, 9/2, §§ 1 tot en met 9 van de ordonnantie betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen, van de betrokken intermediair of intermediairs alle informatie vorderen die in toepassing van de artikelen 5, 19° tot en met 26°, 5/1, 9/2, §§ 1 tot en met 9 van de voormelde ordonnantie diende te worden gemeld aan de in artikel 5, 6°, van de voormelde ordonnantie bedoelde binnenlandse bevoegde autoriteit, met inbegrip van de onderliggende documenten die de intermediair heeft opgesteld met betrekking tot een meldingsplichtige constructie en die na toepassing te hebben gemaakt van het tweede lid, niet werden overgemaakt.

Un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers soumis sans restriction à l'application des dispositions des alinéas 1er et 2.

§ 3. L'agent compétent, visé au paragraphe 2, alinéa 1er, peut infliger une amende administrative d'un montant compris entre 125 euros et 50.000 euros aux :

1° personnes qui refusent de coopérer à l'enquête visée au paragraphe 2, alinéa 1er;

2° personnes qui ne fournissent pas ou qui ne fournissent pas dans les délais les informations demandées sur la base du paragraphe 2, alinéa 1er.

Le Gouvernement fixe l'échelle des amendes susmentionnées et règle les modalités d'application de celles-ci.

Ces amendes sont établies et recouvrées suivant les règles qui sont d'application pour les taxes.

§ 4. L'agent compétent visé au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, peut infliger une amende administrative d'un montant compris entre 625 euros et 12.500 euros pour toute infraction aux dispositions des articles 5, 19° à 26°, 5/1, 9/2, §§ 1er à 9, de l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, et qui consiste en toute déclaration incomplète des renseignements visés à l'article 9/2, § 10, de l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Si ces infractions ont été commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, une amende d'un montant de 2.500 euros à 25.000 euros est infligée.

L'agent compétent, visé au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, peut infliger une amende administrative d'un montant compris entre 3.125 euros et 50.000 euros pour toute infraction aux dispositions des articles 5, alinéa 1er, 19° à 26°, 5/1, 9/2, §§ 1er à 9, de l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, ainsi qu'aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, qui consiste à s'abstenir de fournir, dans le délai prescrit, les renseignements visés à l'article 9/2, § 10, de l'ordonnance relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Si ces infractions ont été commises dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, une amende d'un montant de 12.500 euros à 100.000 euros est infligée.

Le Gouvernement détermine l'échelle des amendes susmentionnées et règle leurs modalités d'application.

Een bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling wordt als een derde beschouwd waarop de bepalingen van het eerste en tweede lid onverminderd van toepassing zijn.

§ 3. De bevoegde agent, bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, kan een administratieve geldboete van 125 euro tot 50.000 euro opleggen aan :

1° de personen die weigeren mee te werken aan het in paragraaf 2, eerste lid, bedoelde onderzoek;

2° personen die de krachtens paragraaf 2, eerste lid, ingevorderde inlichtingen niet of niet tijdig verschaffen.

De Regering legt de schaal van voornoemde geldboetes vast en regelt hun toepassingsmodaliteiten.

Deze geldboetes worden gevestigd en ingevorderd volgens de regels die van toepassing zijn voor de belastingen.

§ 4. De bevoegde agent, bedoeld in paragraaf 2, tweede en derde lid, kan een administratieve geldboete van 625 euro tot 12.500 euro opleggen voor elke inbreuk op de bepalingen van de artikelen 5, 19° tot en met 26°, 5/1, 9/2, §§ 1 tot en met 9 van de ordonnantie betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen evenals van de ter uitvoering genomen besluiten, die bestaat uit het onvolledig verstrekken van de inlichtingen bedoeld in artikel 9/2, § 10 van de ordonnantie betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen.

Indien deze overtredingen werden gedaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden wordt een geldboete van 2.500 euro tot 25.000 euro opgelegd.

De bevoegde agent, bedoeld in paragraaf 2, tweede en derde lid, kan een administratieve geldboete van 3.125 euro tot 50.000 euro opleggen voor elke inbreuk op de bepalingen van de artikelen 5, 19° tot en met 26°, 5/1, 9/2, §§ 1 tot en met 9 van de ordonnantie betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen evenals van de ter uitvoering genomen besluiten, die bestaat uit het niet, binnen de voorgeschreven termijn, verstrekken van de inlichtingen bedoeld in artikel 9/2, § 10 van de ordonnantie betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen.

Indien deze overtredingen werden gedaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden wordt een geldboete van 12.500 euro tot 100.000 euro opgelegd.

De Regering legt de schaal van voornoemde geldboetes vast en regelt hun toepassingsmodaliteiten.

Ces amendes sont infligées et recouvrées suivant les règles qui sont d'application pour les taxes.

--- historique---

*modifié par l'art.11 de l'ordonnance du 29.10.2020 (M.B. : 06.11.2020). Entrée en vigueur le 01.07.2020 (art. 12)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

*§ 1<sup>er</sup> modifié par l'art. 26 de l'ord. du 06.07.2023 (M.B. 31.07.2023). Entrée en vigueur le 10.08.2023*

## CHAPITRE 2 — Gestion électronique

### Art. 120

Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent Code, les notifications émanant de l'administration fiscale régionale ne peuvent être faites exclusivement au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques que si le destinataire a explicitement et préalablement opté pour l'utilisation d'un tel mode de transmission.

À défaut et sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent Code, toutes les notifications émanant de l'administration fiscale régionale doivent être transmises à leurs destinataires sous plis fermés.

Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### Art. 121

§ 1<sup>er</sup>. La gestion des dossiers de l'administration fiscale régionale peut se faire de façon entièrement électronique.

Les documents qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par l'administration fiscale régionale selon un procédé photographique, optique, électronique ou par toute autre technique de l'informatique ou de la télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible ont la même force probante que les documents originaux.

§ 2. Les rôles peuvent être établis et rendus exécutoires électroniquement.

Les données des rôles qui sont enregistrées et conservées par l'administration fiscale régionale, ou sous son contrôle, sur un support de données approprié, ainsi que leur reproduction lisible, ont la même force probante que les données originales.

Deze geldboetes worden gevestigd en ingevorderd volgens de regels die van toepassing zijn voor de belastingen.

---historiek---

*gewijzigd door art.11 van de ordonnantie d.d. 29.10.2020 (B.S.: 06.11.2020). Inwerkingtreding op 01.07.2020 (art. 12)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

*§ 1 gewijzigd door art. 26 van de ord. van 06.07.2023 (B.S. 31.07.2023). Inwerkingtreding op 10.08.2023*

## HOOFDSTUK 2 — Elektronisch beheer

### Art. 120

Onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen voorzien door deze Codex, kunnen de kennisgevingen uitgaande van de gewestelijke fiscale administratie slechts uitsluitend worden gemaakt door middel van een procedure die gebruik maakt van informaticatechnieken als de bestemming expliciet en vooraf voor het gebruik van dergelijk communicatiemiddel heeft gekozen.

Bij gebreke hieraan en onder voorbehoud van de bijzondere bepalingen voorzien in deze Codex moeten, alle kennisgevingen uitgaande van de gewestelijke fiscale administratie worden overgemaakt aan hun bestemmingen onder gesloten omslag.

De Regering legt de toepassingsmodaliteiten van dit artikel vast.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### Art. 121

§ 1. Het dossierbeheer van de gewestelijke fiscale administratie kan volledig elektronisch geschieden.

De documenten die door de gewestelijke fiscale administratie, fotografisch, optisch, elektronisch of volgens elke andere informatica of telegeleidingstechniek worden geregistreerd, bewaard of weergegeven, evenals hun weergave op een leesbare drager, hebben dezelfde bewijskracht als de originele gegevens.

§ 2. De kohieren kunnen elektronisch opgesteld en uitvoerbaar verklaard worden.

De gegevens van de kohieren die door de gewestelijke fiscale administratie, of onder haar toezicht, op een gepaste informatiedrager worden geregistreerd en bewaard, evenals hun leesbare weergave, hebben dezelfde bewijskracht als de originele gegevens.

§ 3. Les modalités de la gestion électronique dans ce cadre sont déterminées par le Gouvernement.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 122**

Sans préjudice de l'article 1322 du Code civil, les modalités de l'utilisation de la signature électronique dans le cadre du fonctionnement de l'administration fiscale régionale sont déterminées par le Gouvernement.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 123**

Lorsqu'un article du présent Code prévoit l'envoi par lettre recommandée à la poste, le Gouvernement peut prévoir la possibilité de faire l'envoi par recommandé électronique.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 124**

L'administration fiscale régionale peut, dans le cadre de ses activités de recouvrement et de perception, utiliser la domiciliation telle que décrite à l'article I.9., 13°, du Code de droit économique.

Le Gouvernement fixe les modalités de cette utilisation.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### **CHAPITRE 3 — Secret professionnel**

#### **Art. 125**

Lorsque la personne requise en vertu des dispositions reprises dans les sections 2 à 4 du chapitre 5 du titre 2 fait valoir le secret professionnel, l'administration fiscale régionale sollicite l'intervention de l'autorité disciplinaire territorialement compétente à l'effet d'apprécier si, et éventuellement dans quelle mesure, la demande de renseignements se concilie avec le respect du secret professionnel.

--- historique---

§ 3. De modaliteiten van de elektronische dossierbehandeling in dit kader worden vastgesteld door de Regering.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 122**

Onverminderd artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek, worden de gebruiksmodaliteiten van de elektronische handtekening in het kader van de werking van de gewestelijke fiscale administratie bepaald door de Regering.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 123**

Indien een artikel van deze Codex voorziet in de verzending bij ter post aangetekende brief, dan kan de Regering voorzien in de mogelijkheid van verzending per elektronische aangetekende zending.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 124**

De gewestelijke fiscale administratie mag, in het kader van zijn innings- en invorderingsactiviteiten, gebruik maken van de domiciliëring zoals omschreven in artikel I.9., 13° van het Wetboek van economisch recht.

De Regering bepaalt de modaliteiten van dit gebruik.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### **HOOFDSTUK 3 — Beroepsgeheim**

#### **Art. 125**

Wanneer een krachtens de afdelingen 2 tot en met 4 van hoofdstuk 5 van titel 2 aangezochte persoon het beroepsgeheim doet gelden, verzoekt de gewestelijke fiscale administratie om tussenkomst van de territoriaal bevoegde tuchtverheid opdat deze zou oordelen of, en gebeurlijk in welke mate, de vraag om inlichtingen of de overlegging van boeken en bescheiden verzoekenbaar is met het eerbiedigen van het beroepsgeheim.

---historiek---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 126**

Une personne qui, à quelque titre que ce soit, agit en application des dispositions du présent Code ou qui a accès aux locaux administratifs de l'administration fiscale régionale, est tenue de garder, en dehors de l'exercice de ses fonctions, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont elle a eu connaissance par suite de l'exécution de sa tâche.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 127**

§ 1<sup>er</sup>. L'agent compétent exerce ses fonctions lorsqu'il fournit aux autres services administratifs visés à l'article 63, § 2, du présent Code, les renseignements qui sont utiles à ces services, établissements ou organismes pour assurer l'exécution des dispositions légales ou réglementaires dont ils sont chargés, ou pour assurer une bonne gestion des finances publiques.

Les personnes appartenant aux services auxquels l'administration fiscale régionale a fourni des renseignements de nature fiscale en application de l'alinéa 1<sup>er</sup>, sont tenues de respecter le même secret professionnel et ne peuvent pas utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ces renseignements ont été fournis.

§ 2. L'agent compétent exerce également ses fonctions lorsque, dans le cadre de la situation fiscale d'un contribuable, il répond à une question de consultation, d'explication ou de communication de son conjoint ou du cohabitant légal sur les biens duquel l'imposition est recouvrée.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 128**

Par dérogation à l'article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, les demandes de renseignements transmises par les autorités étrangères et les réponses qui sont fournies à ces autorités ainsi que toute autre correspondance entre les autorités compétentes ne sont pas susceptibles d'être divulguées aussi longtemps que l'enquête de l'autorité étrangère n'est pas clôturée et pour autant que la divulgation nuirait aux besoins de l'enquête précitée, à

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 126**

Een persoon die, in welke hoedanigheid ook, optreedt bij de toepassing van de bepalingen van deze Codex of die toegang heeft tot de ambtsvertrekken van de gewestelijke fiscale administratie, is, buiten het uitoefenen van zijn ambt, verplicht tot de meest volstreekte geheimhouding aangaande alle zaken waarvan deze ingevolge de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 127**

§ 1. De bevoegde agent oefent zijn ambt uit in het geval hij aan de andere administratieve diensten bedoeld in artikel 63, § 2, van deze Codex, de inlichtingen verstrekt die voor die diensten, instellingen of inrichtingen nuttig zijn voor de uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen die eraan zijn opgedragen of om een goed beheer van de publieke financiën te verzekeren.

De personen die behoren tot de diensten waaraan de gewestelijke fiscale administratie ingevolge het eerste lid inlichtingen van fiscale aard heeft verstrekt, zijn tot dezelfde geheimhouding verplicht en mogen de verkregen inlichtingen niet gebruiken buiten het kader van de wettelijke bepalingen voor de uitvoering waarvoor ze zijn verstrekt.

§ 2. De bevoegde agent oefent zijn ambt eveneens uit als hij met betrekking tot de fiscale toestand van een belastingplichtige een vraag om raadpleging, uitleg of mededeling inwilligt van de echtgenoot of wettelijk samenwonende op de goederen van wie de aanslag wordt ingevorderd.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 128**

In afwijking van artikel 4 van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, mogen de verzoeken om inlichtingen van buitenlandse autoriteiten en de antwoorden verstrekt aan die autoriteiten evenals elke andere correspondentie tussen de bevoegde autoriteiten niet openbaar worden gemaakt zolang het onderzoek van de buitenlandse autoriteit niet is afgesloten en voor zover de openbaarmaking nadelig zou zijn voor het voormelde onderzoek, tenzij de

moins que l'autorité étrangère n'ait expressément marqué son accord à cette divulgation.

L'accord visé à l'alinéa 1<sup>er</sup> est acquis si l'autorité étrangère ne réagit pas dans un délai de nonante jours à partir de l'envoi de la demande de divulgation par la Région et n'informe pas que la confidentialité des données et correspondances échangées selon les conditions du présent article doit perdurer, lorsque la personne dans le chef de qui l'enquête est menée par l'État étranger a explicitement demandé cet accès à la Région.

--- historique---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

## **CHAPITRE 4 — Recouvrement non fiscal**

### **Art. 129**

L'administration fiscale peut assurer le recouvrement de tous montants dus à la Région de Bruxelles-Capitale et à un établissement ou un organisme de cette région qui n'ont pas été payés à temps.

Les dispositions du titre 2, chapitres 4 et 5 du présent Code, s'appliquent également aux montants dus à la Région ou à un établissement ou organisme public de la Région pour lequel l'administration fiscale régionale assure le recouvrement.

Dans le cadre de ce recouvrement, les agents compétents disposent de tous les pouvoirs d'investigation prévus par le présent Code en vue d'établir la situation patrimoniale du débiteur pour assurer le recouvrement de ces montants.

Les pouvoirs des agents visés à l'alinéa 2 s'exercent également sans les limitations prévues à l'égard des établissements visés à l'article 59.

--- historique---

*Entrée en vigueur le 19.03.2019 (art. 145, §3)*

*alinéa 1 inséré par l'art. 18 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B. 07.01.2020). Entrée en vigueur le 19.03.2019 (art.26)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

## **CHAPITRE 5 — Compensation**

### **Art. 130**

buitenlandse autoriteit haar uitdrukkelijk akkoord heeft gegeven voor deze openbaarmaking.

Het in het eerste lid bedoelde akkoord wordt geacht te zijn bekomen wanneer de buitenlandse autoriteit niet reageert binnen een termijn van negentig dagen te rekenen vanaf het verzenden door het Gewest van de vraag tot inzage, en de informatie niet verschaft dat de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde gegevens en de correspondentie volgens de voorwaarden van dit artikel moet voortduren, wanneer de persoon in wiens hoofde het onderzoek door de buitenlandse Staat wordt gevoerd uitdrukkelijk deze toegang aan het Gewest heeft gevraagd.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

## **HOOFDSTUK 4 — Niet-fiscale invordering**

### **Art. 129**

De fiscale administratie kan de invordering verzekeren van alle bedragen verschuldigd aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of aan een openbare instelling of inrichting van dit Gewest die niet tijdig werden betaald.

De bepalingen van titel 2, hoofdstukken 4 en 5 van deze Codex, zijn eveneens van toepassing op de bedragen verschuldigd aan het Gewest of aan een openbare instelling of inrichting van het Gewest waarvoor de gewestelijke fiscale administratie de invordering verzekert.

In het kader van deze invordering, beschikken de bevoegde agenten over alle in deze Codex voorziene onderzoeksbevoegdheden teneinde de vermogenssituatie van de schuldenaar te bepalen met het oog op het invorderen van deze bedragen.

De bevoegdheden van de in het tweede lid bedoelde agenten worden eveneens uitgeoefend zonder de beperkingen ten aanzien van de instellingen bedoeld in artikel 59.

---historiek---

*Inwerkingtreding op 19.03.2019 (art. 145, §3)*

*Eerste lid ingevoegd door art. 18 van de ordonnantie van 17.12.2019 (B.S. 07.01.2020). Inwerkingtreding op 19.03.2019 (art. 26)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

## **HOOFDSTUK 5 — Schuldvergelijking**

### **Art. 130**

Les dispositions du livre 5, titre 3, sous-titre 8, chapitre 4, du Code civil, ne s'appliquent pas aux taxes ni à leurs accessoires.

Toute somme qui doit être remboursée ou payée à une personne par l'administration fiscale régionale, soit en application ou en vertu d'une ordonnance, soit dans le cadre de la réglementation relative au paiement de l'indu, peut être affectée au choix et sans formalité par l'agent compétent au paiement des sommes dues par cette personne dont la perception ou le recouvrement sont assurés par l'administration fiscale régionale.

L'affectation en application de l'alinéa 2 peut être réalisée à titre de mesure conservatoire pour des impositions contestées.

Le présent article reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité.

--- historique ---

*Entrée en vigueur le 19.03.2019 (art. 145, §3)*

*alinéa 2 remplacé par l'art. 19 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B. 07.01.2020). Entrée en vigueur le 19.03.2019 (art.26)*

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

*alinéa 1er modifié par l'art. 14 de l'ordonnance du 01.06.2023 (M.B. 12.07.2023). Entrée en vigueur le 01.01.2023*

## **CHAPITRE 6 — Compétence de représentation en justice des agents**

### **Art. 131**

Tout agent de l'administration fiscale régionale peut assurer la comparution en personne au nom de la Région dans le cadre :

- 1° des contestations relatives à l'application d'une loi fiscale;
- 2° des contestations relatives aux contraintes décernées par l'agent compétent;
- 3° des contestations relatives à l'exécution des contraintes décernées par l'agent compétent;
- 4° des contestations relatives aux normes fiscales.

La Région assume l'entière responsabilité des actes posés par ces agents dans ce cadre.

--- historique ---

*Entrée en vigueur, à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8 (art. 1 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

De bepalingen van boek 5, titel 3, ondertitel 8, hoofdstuk 4, van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op de belastingen en hun toebehoren.

Elk bedrag dat door de gewestelijke fiscale administratie moet worden terugbetaald of betaald aan een persoon, hetzij ingevolge of krachtens een ordonnantie, hetzij in het kader van de toepassing van de regelgeving met betrekking tot de onverschuldigde betaling, kan naar keuze van de bevoegde agent en zonder formaliteit worden aangewend ter betaling van de door deze persoon verschuldigde bedragen, waarvan de inning of invordering zijn verzekerd door de gewestelijke fiscale administratie.

De aanwending met toepassing van het tweede lid kan voor betwiste aanslagen verricht worden als bewarende maatregel.

Dit artikel blijft van toepassing in geval van beslag, overdracht, samenloop of een insolventieprocedure.

---historiek---

*Inwerkingtreding op 19.03.2019 (art. 145, §3)*

*Tweede lid vervangen door art. 19 van de ordonnantie van 17.12.2019 (B.S. 07.01.2020). Inwerkingtreding op 19.03.2019 (art. 26)*

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

*eerste lid gewijzigd door art. 14 van de ordonnantie van 01.06.2023 (B.S. 12.07.2023). Inwerkingtreding op 01.01.2023*

## **HOOFDSTUK 6 — Bevoegdheid van de agenten om in rechte te verschijnen**

### **Art. 131**

Elke agent van de gewestelijke fiscale administratie kan de verschijning in persoon verzekeren in naam van het Gewest in het kader van :

- 1° betwistingen met betrekking tot de toepassing van een fiscale wet;
- 2° betwistingen met betrekking tot de dwangbevelen uitgevaardigd door de bevoegde agent;
- 3° betwistingen met betrekking tot de uitvoering van door de bevoegde agent uitgevaardigde dwangbevelen;
- 4° betwistingen met betrekking tot fiscale normen.

Het Gewest neemt de volledige aansprakelijkheid op zich van de door deze agenten uitgevoerde handelingen in dit kader.

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022 voor wat betreft de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8° (art. 1 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

## TITRE 5 — Dispositions modificatives

### Art. 132

Dans le chapitre 4, section 2, de l'ordonnance du 8 mai 2014 relative à l'hébergement touristique, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit :

« Art. 25/1. Les données collectées dans le cadre de la déclaration préalable et de l'enregistrement visés à l'article 4 et des missions de contrôle visées aux articles 24 et 25 peuvent être transmises à l'administration fiscale régionale pour ses missions dans le cadre du service de la taxe visée à l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique. ».

--- historique---

*Abrogé par l'art. 33 de l'ord. du 01.02.2024 (M.B. 07.02.2024). Entrée en vigueur à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale*

### Art. 133

§ 1<sup>er</sup>. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 11 de l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique sont remplacés par ce qui suit :

« § 2. Le Code bruxellois de procédure fiscale s'applique à la présente taxe, à l'exception des dispositions suivantes :

1° le chapitre 1<sup>er</sup> du titre 2;

2° les articles 11 et 20.

§ 3. Lorsqu'une amende a été infligée conformément à l'article 6 ou 12, la personne à laquelle l'amende a été infligée peut introduire un recours préjudiciaire conformément à l'article 101 du Code bruxellois de procédure fiscale. ».

§ 2. Le point 3° du paragraphe 1<sup>er</sup> de l'article 9 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

« 3° soit le redevable ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par les dispositions du Code bruxellois de procédure fiscale qui s'appliquent à la présente taxe.

La taxation d'office est faite sur la base de la présomption réfragable que toutes les unités d'hébergement dont dispose l'établissement d'hébergement touristique concerné ont effectivement été occupées par des touristes pendant toutes les nuits de la période pour laquelle la taxation d'office est faite. ».

### Art. 134

(...)

--- historique---

*abrogé par l'art. 7 de l'ordonnance*

## TITEL 5 — Wijzigingsbepalingen

### Art. 132

In hoofdstuk 4, afdeling 2 van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies wordt een artikel 25/1 ingevoegd, luidende :

« Art. 25/1. De gegevens verzameld in het kader van de voorafgaande aangifte en de registratie bedoeld in artikel 4 en van de controleopdrachten bedoeld in de artikelen 24 en 25 kunnen worden overgemaakt aan de gewestelijke fiscale administratie voor haar opdrachten in het kader van de dienst van de belasting bedoeld in artikel 3 van de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies. ».

---historiek---

*Opgeheven door art. 33 van de ord. van 01.02.2024 (B.S. 07.02.2024). Inwerkingtreding bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering*

### Art. 133

§ 1. De paragrafen 2 en 3 van artikel 11 van de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies worden vervangen als volgt :

« § 2. De Brusselse Codex Fiscale Procedure is van toepassing op deze belasting, met uitzondering van :

1° hoofdstuk 1 van titel 2;

2° artikelen 11 en 20.

§ 3. Wanneer overeenkomstig artikel 6 of 12 een administratieve boete werd opgelegd, kan de persoon aan wie deze boete werd opgelegd, een prejudiciair beroep indienen overeenkomstig artikel 101 van de Brusselse Codex Fiscale Procedure. ».

§ 2. Punt 3° van paragraaf 1 van artikel 9 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :

« 3° ofwel de belastingplichtige de verplichtingen hem opgelegd door de Brusselse Codex Fiscale Procedure in uitvoering van de voornoemde ordonnantie niet heeft nageleefd.

De ambtshalve heffing wordt opgelegd op basis van het weerlegbaar vermoeden dat alle eenheden van logies waarover de betrokken inrichting van toeristisch logies beschikt, bezet waren door toeristen voor alle nachten van de periode waarvoor de ambtshalve heffing wordt opgelegd. ».

### Art. 134

(...)

---historiek---

*opgeheven door art. 7 van*

*du 16.05.2024 (M.B. 04.06.2024 - Avis rectificatif M.B. 30.08.2024). Entrée en vigueur à la date fixée par le Gouvernement ou, au plus tard, le 01.01.2026*

### **Art. 135**

§ 1<sup>er</sup>. L'article 17 de l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles- Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette, est remplacé par ce qui suit :

« Art. 17. Le Code bruxellois de procédure fiscale s'applique au prélèvement kilométrique, à l'exception des dispositions suivantes du Code :

- les articles 12, 25, 35;
- la section 1<sup>re</sup> du chapitre 1<sup>er</sup> du Titre 2.

Pour l'application du Code, il faut entendre sous les notions de « taxe et ses accessoires » et de « créances de taxes et leurs accessoires », respectivement l'amende visée à l'article 29 de la présente ordonnance et les créances en découlant. ».

§ 2. Le paragraphe 1<sup>er</sup> de l'article 30 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

« § 1<sup>er</sup>. Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 25, l'amende mentionnée à l'article 29 doit être payée dans un délai de sept jours à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de la copie du procès-verbal d'infraction, visée à l'article 26, § 1<sup>er</sup>, alinéas 2 et 3.

En cas de non-paiement de l'amende mentionnée à l'article 29 dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, le fonctionnaire chargé par le Gouvernement du recouvrement du prélèvement kilométrique décerne une contrainte conformément à l'article 51 du Code bruxellois de procédure fiscale. ».

§ 3. L'article 32 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

« Art. 32. La personne à laquelle a été infligée une amende administrative telle que visée à l'article 29 et celle qui est tenue solidairement au paiement de celle-ci, peuvent introduire un recours préjudiciaire contre le montant de l'amende et de ses accessoires conformément à l'article 101 du Code Bruxellois de procédure fiscale.

Le détenteur du véhicule peut introduire un recours préjudiciaire contre la décision de l'administration fiscale régionale de refuser sa demande d'exonération concernant une des exonérations mentionnées à l'article 11, § 1<sup>er</sup>, 2<sup>o</sup> à 4<sup>o</sup>, conformément à l'article 101 du Code Bruxellois de procédure fiscale. ».

*de de ordonnantie van 16.05.2024 (B.S. 04.06.2024 – Rechtzetting B.S. 30.08.2024).*

*Inwerkingtreding op de door de Regering bepaalde datum of, uiterlijk, op 01.01.2026*

### **Art. 135**

§ 1. Artikel 17 van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet, wordt vervangen als volgt :

« Art. 17. De Brusselse Codex Fiscale Procedure is van toepassing op de kilometerheffing met uitzondering van de volgende bepalingen van de Codex :

- artikelen 12, 25 en 35;
- afdeling 1 van hoofdstuk 1 van titel 2.

Voor de toepassing van de Codex dient onder de begrippen « belasting en haar toebehoren » en van « schuldvorderingen inzake belastingen en hun toebehoren », de boete te worden begrepen als bedoeld in artikel 29 van onderhavige ordonnantie en de daaruit voortvloeiende schuldvorderingen. ».

§ 2. Paragraaf 1 van artikel 30 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :

« § 1. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 25, dient de boete als vermeld in artikel 29 te worden betaald binnen een termijn van zeven dagen te rekenen vanaf de zevende dag volgend op de datum van verzending van de kopie van het proces-verbaal van overtreding, als bedoeld in artikel 26, § 1, tweede en derde lid.

In geval van niet-betaling van de geldboete vermeld in artikel 29, binnen de in het vorige lid vermelde termijn, vaardigt de ambtenaar door de Regering belast met de invordering van de kilometerheffing een dwangbevel uit overeenkomstig artikel 51 van de Brusselse Codex Fiscale Procedure. ».

§ 3. Artikel 32 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen als volgt :

« Art. 32. De persoon aan wie een administratieve geldboete als bedoeld in artikel 29 werd opgelegd en degene die hoofdelijk gehouden is tot betaling ervan, kunnen tegen het bedrag van de boete en zijn toebehoren een prejudiciair beroep indienen overeenkomstig artikel 101 van de Brusselse Codex Fiscale Procedure.

De houder van het voertuig kan tegen de beslissing van de gewestelijke fiscale administratie tot weigering van zijn aanvraag tot vrijstelling met betrekking tot een van de vrijstellingen vermeld in artikel 11, § 1, 2<sup>o</sup> tot 4<sup>o</sup>, prejudiciair beroep indienen overeenkomstig artikel 101 van de Brusselse Codex Fiscale Procedure. ».

### Art. 136

§ 1<sup>er</sup>. Dans le chapitre I<sup>er</sup> de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, est inséré un article 1erbis rédigé comme suit :

« Art. 1<sup>er</sup>bis. Le Code bruxellois de procédure fiscale est d'application aux taxes citées dans la présente ordonnance, ainsi qu'à leurs accessoires. ».

§ 2. L'alinéa 5 de l'article 14 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

« Elle est recouvrée et poursuivie suivant les règles déterminées par les chapitres 4 et 5 du titre 2 du Code bruxellois de procédure fiscale. ».

§ 3. L'alinéa 7 de l'article 14 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

« L'introduction d'une réclamation ne suspend pas l'exigibilité de la taxe, conformément à l'article 34 du Code bruxellois de procédure fiscale. ».

§ 4. Dans l'article 26, § 2, de la même ordonnance, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

« Elle est recouvrée et poursuivie suivant les règles déterminées par les chapitres 4 et 5 du titre 2 du Code bruxellois de procédure fiscale. ».

--- historique---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2022. (art.2 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

### Art. 137

(...)

--- historique---

*Entrée en vigueur à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale*

*abrogé par l'art. 4 de l'ord. 17.11.2022 (M.B. 14.12.2022). Entrée en vigueur le 01.01.2023*

### Art. 138

Dans l'article 20septiesdecies de l'ordonnance du 1<sup>er</sup> avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles- Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, introduit par l'ordonnance du 20 juillet 2011, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

« § 6. Le Code bruxellois de procédure fiscale s'applique au droit cité dans le présent article, à l'exception des dispositions suivantes :

1° le chapitre 1<sup>er</sup> du titre 2;

### Art. 136

§ 1. In hoofdstuk I van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur wordt een artikel 1bis ingevoegd, luidende :

« Art. 1bis. De Brusselse Codex Fiscale Procedure is van toepassing op de bedoelde belastingen in deze ordonnantie, alsook hun toebehoren. ».

§ 2. In artikel 14 van dezelfde ordonnantie wordt het vijfde lid vervangen als volgt :

« Ze wordt geïnd en gevorderd volgens de regels bepaald in de hoofdstukken 4 en 5 van titel 2 van de Brusselse Codex Fiscale Procedure. ».

§ 3. In artikel 14 van dezelfde ordonnantie wordt het zevende lid vervangen als volgt :

« De indiening van een bezwaarschrift schorst de opeisbaarheid van de belasting niet, overeenkomstig artikel 34 van de Brusselse Codex Fiscale Procedure. ».

§ 4. In artikel 26, § 2, van dezelfde ordonnantie wordt het derde lid vervangen als volgt :

« Ze wordt geïnd en gevorderd volgens de regels bepaald in de hoofdstukken 4 en 5 van titel 2 van de Brusselse Codex Fiscale Procedure. ».

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022. (art. 2 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

### Art. 137

(...)

---historiek---

*Inwerkingtreding bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering*

*opgeheven door art. 4 van de ordonnantie van 17.11.2022 (B.S. 14.12.2022). Inwerkingtreding op 01.01.2023*

### Art. 138

In artikel 20septiesdecies van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingevoegd bij ordonnantie van 20 juli 2011, wordt paragraaf 6 vervangen als volgt :

« § 6. De Brusselse Codex Fiscale Procedure is van toepassing op de bijdragen bedoeld in dit artikel, met uitzondering van :

1° hoofdstuk 1 van titel 2;

2° le chapitre 2 du titre 2;

3° l'article 32. ».

--- historique---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2022. (art.3 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 139**

Dans l'article 26 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les ordonnances du 1er avril 2004, 14 décembre 2006, 30 avril 2009 et 20 juillet 2011, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :

« § 6. Le Code bruxellois de procédure fiscale s'applique au droit cité dans le présent article, à l'exception des dispositions suivantes :

1° le chapitre 1<sup>er</sup> du titre 2;

2° le chapitre 2 du titre 2;

3° l'article 32. ».

--- historique---

*Entrée en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2022. (art.4 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 140**

§ 1<sup>er</sup>. (...)

§ 2. Le paragraphe 3 de l'article 3.2.22 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Énergie, est remplacé par ce qui suit :

« § 3. La signification mentionnée au paragraphe 2 précédent a pour effet de :

1° interrompre le délai de prescription pour le recouvrement de l'amende;

2° permettre l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 45 du Code bruxellois de procédure fiscale. ».

§ 3. Le paragraphe 4 de l'article 3.2.22 du Code précité est remplacé par ce qui suit :

« § 4. La section 2 du chapitre 4, du titre 2, du Code bruxellois de procédure fiscale s'applique au recouvrement de l'amende prévue à l'article 3.4.1/1.

Sans préjudice du paragraphe 2, le paragraphe 1er de l'article 51 du même Code est d'application.

L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée formulée par le redevable. Cette opposition n'est valable que pour les créances contestées expressément avec motivation.

2° hoofdstuk 2 van titel 2;

3° artikel 32. ».

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022. (art. 3 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 139**

In artikel 26 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door de ordonnanties van 1 april 2004, 14 december 2006, 30 april 2009 en 20 juli 2011, wordt paragraaf 6 vervangen als volgt :

« § 6. De Brusselse Codex Fiscale Procedure is van toepassing op de bijdragen bedoeld in dit artikel, met uitzondering van :

1° hoofdstuk 1 van titel 2;

2° hoofdstuk 2 van titel 2;

3° artikel 32. ».

---historiek---

*Inwerkingtreding vanaf het aanslagjaar 2022. (art. 4 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 140**

§ 1. (...)

§ 2. Paragraaf 3 van artikel 3.2.22 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing wordt vervangen als volgt :

« § 3. De in paragraaf 2 vermelde betekening heeft als gevolg :

1° de stuiting van de verjaringstermijn voor de inning van de boete;

2° de inschrijving toe te laten van de wettelijke hypotheek bedoeld in artikel 45 van de Brusselse Codex Fiscale Procedure. ».

§ 3. Paragraaf 4 van artikel 3.2.22 van de voornoemde Codex wordt vervangen als volgt :

« § 4. Afdeling 2 van hoofdstuk 4 van titel 2, van de Brusselse Codex Fiscale Procedure is van toepassing op de invordering van de boete bedoeld in artikel 3.4.1/1.

Onverminderd paragraaf 2, is paragraaf 1 van artikel 51 van dezelfde Codex van toepassing.

De uitvoering van het dwangbevel kan slechts worden onderbroken door een gemotiveerd verzet, ingediend door de persoon die de betaling verschuldigd is. Dit verzet is enkel geldig voor daarin uitdrukkelijk betwiste en gemotiveerde vorderingen.

Cette opposition doit être introduite par requête contradictoire auprès du tribunal de police. Cette introduction se fait en application des articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. ».

§ 4. À l'article 3.2.22 du même Code, le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

« § 5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, il faut entendre dans le Code bruxellois de procédure fiscale :

1° sous les notions de « la taxe », et de « la taxe et ses accessoires », employée dans le Code bruxellois de procédure fiscale, les montants dus en vertu de l'article 3.4.1/1;

2° sous la notion de « contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée au contribuable conformément à l'article 51 », mentionnée à l'article 45, § 2, du Code bruxellois de procédure fiscale, la signification mentionnée à l'article 3.2.22, § 2, de la présente ordonnance. ».

§ 5. L'article 3.2.26 du même Code est remplacé par ce qui suit :

« Art. 3.2.26. – Les dispositions suivantes du Code bruxellois de procédure fiscale s'appliquent au présent chapitre relatif aux zones de basse émissions :

1° le titre 3;

2° le titre 4, à l'exception du chapitre 2. ».

--- historique---

*Entrée en vigueur à déterminer par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale*

*§ 1er abrogé par l'art. 5 de l'ord. 17.11.2022 (M.B. 14.12.2022). Entrée en vigueur le 01.01.2023*

#### **Art. 141**

Dans l'article 23, § 3, de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, l'alinéa 1er est complété par les mots « ou dans les listes des installations arrêtées dans ou en application de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ».

#### **Art. 142**

Le Gouvernement est autorisé d'adapter là où nécessaire des références dans d'autres ordonnances aux dispositions abrogées suite à la présente codification.

### **TITRE 6 — Dispositions abrogatoires, d'entrée en vigueur et mesures transitoires**

#### **Art. 143**

Dit verzet dient te worden ingeleid bij gemotiveerd verzoekschrift op tegenspraak voor de politierechtbank. Deze vordering dient te worden ingesteld overeenkomstig de artikelen 1034bis tot 1034sexies van het Gerechtelijk Wetboek. ».

§ 4. In artikel 3.2.22 van dezelfde Codex wordt paragraaf 5 vervangen als volgt :

« § 5. Voor de toepassing van paragrafen 3 en 4 dient in de Brusselse Codex Fiscale Procedure te worden verstaan :

1° onder de begrippen « de belasting » en « de belasting en haar toebehoren » als gebruikt in de Brusselse Codex Fiscale Procedure de verschuldigde bedragen van artikel 3.4.1/1;

2° onder de woorden « het toegekende dwangmiddel en betekend aan de belastingplichtige overeenkomstig artikel 51 », bedoeld in artikel 45, § 2, van de Brusselse Codex Fiscale Procedure, de betekening vermeld in artikel 3.2.22, paragraaf 2, van deze ordonnantie. ».

§ 5. Artikel 3.2.26. van dezelfde Codex wordt vervangen als volgt :

« Art. 3.2.26. – De volgende bepalingen van de Brusselse Codex Fiscale Procedure zijn van toepassing op dit hoofdstuk betreffende de lage emissiezones :

1° titel 3;

2° titel 4, behalve hoofdstuk 2. ».

---historiek---

*Inwerkingtreding bepaald door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering*

*§ 1 opgeheven door art. 5 van de ordonnantie van 17.11.2022 (B.S. 14.12.2022). Inwerkingtreding op 01.01.2023*

#### **Art. 141**

In artikel 23, § 3, van de ordonnantie van 22 december 1994 betreffende de overname van de provinciale fiscaliteit wordt het eerste lid aangevuld met de woorden « of in lijsten van inrichtingen vastgesteld door of bij toepassing van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen ».

#### **Art. 142**

De Regering wordt ertoe gemachtigd om verwijzingen in andere ordonnanties naar bepalingen die opgeheven werden naar aanleiding van deze codificatie waar nodig aan te passen.

### **TITEL 6 — Opheffings-, inwerkingtredingsbepalingen en overgangsmaatregelen**

#### **Art. 143**

Les dispositions suivantes sont abrogées :

1° le titre VII du CIR 92, tel que d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, sans préjudice de l'application de l'article 144 du présent Code;

2° l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'ordonnance du 18 décembre 2015, par l'ordonnance du 12 décembre 2016 et par l'ordonnance du 23 décembre 2016;

3° les articles 2.3.60 et 2.3.61 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Énergie;

4° le point 10° de l'alinéa 1<sup>er</sup> de l'article 3 ainsi que les articles 17 et 27 de l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette.

Par dérogation à l'alinéa 1<sup>er</sup>, 2°, l'ordonnance du 21 décembre 2012 continue à s'appliquer aux taxes pour lesquelles le présent Code n'est pas encore entré en vigueur et pour les articles 24 à 27/2 jusqu'à ce que le Gouvernement ait déterminé l'entrée en vigueur des articles 69 à 77 du présent Code.

--- historique ---

*alinéa 1er, 2° entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2022 pour les taxes visées à l'article 3, 2° à 8°. (art.5 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

*alinéa 2 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2022. (art.5 de l'arrêté du 16.12.2021 - M.B. 27.12.2021)*

#### **Art. 144**

Les articles 433 à 440 du CIR 92, tels qu'ils s'appliquaient au précompte immobilier en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale avant l'entrée en vigueur du présent Code, restent d'application aux avis qui ont été envoyés avant l'entrée en vigueur des articles 69 à 77, en application de l'article 433 du CIR 92, tel qu'il était d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale avant l'entrée en vigueur du présent Code.

L'administration fiscale régionale est compétente pour traiter et continuer à recouvrer les dossiers transférés et pas encore entièrement traités, conformément à l'application de l'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, pour lesquels une contrainte a été établie par le receveur fédéral.

De volgende bepalingen worden opgeheven :

1° Titel VII van het WIB 92, zoals van toepassing op de onroerende voorheffing voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 144 van deze Codex;

2° de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd door de ordonnantie van 18 december 2015, door de ordonnantie van 12 december 2016 en door de ordonnantie van 23 december 2016;

3° de artikelen 2.3.60 en 2.3.61 van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing;

4° punt 10° van het eerste lid van artikel 3 alsook artikelen 17 en 27 van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet.

In afwijking van het eerste lid, 2°, blijft de ordonnantie van 21 december 2012 van toepassing voor de belastingen waarvoor deze Codex nog niet in werking is getreden en voor de artikelen 24 tot 27/2 tot de Regering de inwerkingtreding van de artikelen 69 tot 77 van deze Codex heeft bepaald.

---historiek---

*eerste lid, 2° treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2022 voor de belastingen bedoeld in artikel 3, 2° tot 8°. (art. 5 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

*tweede lid treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2022. (art. 5 van het besluit van 16.12.2021 - B.S. 27.12.2021)*

#### **Art. 144**

De artikelen 433 tot en met 440 van het WIB 92, zoals ze van toepassing waren op de onroerende voorheffing voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vóór de inwerkingtreding van deze Codex, blijven van toepassing voor berichten die met toepassing van artikel 433 van het WIB 92, zoals het van toepassing was op de onroerende voorheffing wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vóór de inwerkingtreding van deze Codex, zijn verzonden vóór de datum van inwerkingtreding van artikelen 69 tot en met 77.

De gewestelijke fiscale administratie is bevoegd om de overgedragen en de nog niet afgehandelde dossiers waarvoor een dwangsbijlage door de federale ontvanger is uitgevaardigd te behandelen en verder in te vorderen, overeenkomstig de toepassing van artikel 5, § 3, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.

En ce qui concerne les impositions que le juge a annulées, entièrement ou en partie, avant l'entrée en vigueur de l'article 14 pour une raison autre que la prescription, les impositions subsidiaires qui sont présentées après la fermeture des débats par une requête notifiée au contribuable en application de l'article 356 du CIR 92, tel qu'il était d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale avant l'entrée en vigueur de l'article 15, sont valablement soumises au jugement du juge à condition que les procédures aient été introduites dans les six mois suivant la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.

Les prescriptions qui ont déjà commencé à courir sont réglées conformément au titre 2 du présent Code.

#### **Art. 145**

§ 1<sup>er</sup>. Le Gouvernement détermine l'entrée en vigueur des dispositions du présent Code.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1<sup>er</sup>, les dispositions suivantes entrent en vigueur, en ce qui concerne l'exercice d'imposition 2018 du précompte immobilier, le jour de la publication au Moniteur belge du présent Code :

- 1° la section 2 du chapitre 2 du titre 2;
- 2° la section 5 du chapitre 2 du titre 2;
- 3° la section 2 du chapitre 4 du titre 2;
- 4° la section 3 du chapitre 4 du titre 2;
- 5° le chapitre 5 du titre 2, à l'exception de la section 3;
- 6° le chapitre 6 du titre 2.

Par dérogation à l'alinéa 1<sup>er</sup>, la section 4 du chapitre 3 du titre 2 entre en vigueur le mois qui suit celui de la publication du présent Code au Moniteur belge.

Par dérogation aux alinéas 1<sup>er</sup> et 2, les dispositions du présent Code qui ne sont pas visées à l'alinéa 1<sup>er</sup> entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019 en ce qui concerne le précompte immobilier, visé à l'article 3, alinéa 1<sup>er</sup>, 1°, du présent Code.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1<sup>er</sup> le titre 4 du présent Code entre en vigueur le jour de la publication du présent Code au Moniteur belge.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1<sup>er</sup>, les titres 1<sup>er</sup> et 2 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2020 en ce qui concerne :

- 1° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles ;
- 2° la taxe de mise en circulation.

--- historique ---

Wat betreft de aanslagen die de rechter, voor een deel of in zijn geheel, vernietigde voor de inwerkingtreding van het artikel 14 om een andere reden dan verjaring, worden de subsidiaire aanslagen die voorgelegd worden na de sluiting van de debatten door een verzoekschrift betekend aan de belastingplichtige met toepassing van artikel 356 WIB 92, zoals het van toepassing was op de onroerende voorheffing wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de inwerkingtreding van artikel 15, geldig aan het oordeel van de rechter onderworpen op voorwaarde dat de procedures werden ingeleid binnen de zes maanden na de rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan.

De verjaringen die reeds zijn begonnen te lopen worden geregeld overeenkomstig titel 2 van deze Codex.

#### **Art. 145**

§ 1. De Regering bepaalt de inwerkingtreding van de bepalingen van deze Codex.

§ 2. In afwijking van paragraaf 1, treden de volgende bepalingen, voor wat betreft het aanslagjaar 2018 van de onroerende voorheffing, in werking op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van deze Codex :

- 1° de afdeling 2 van hoofdstuk 2 van titel 2;
- 2° de afdeling 5 van hoofdstuk 2 van titel 2;
- 3° de afdeling 2 van hoofdstuk 4 van titel 2;
- 4° de afdeling 3 van hoofdstuk 4 van titel 2;
- 5° het hoofdstuk 5 van titel 2, met uitzondering van afdeling 3;
- 6° het hoofdstuk 6 van titel 2.

In afwijking van het eerste lid, treedt de afdeling 4 van hoofdstuk 3 van titel 2 in werking op de maand na die waarin deze Codex is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

In afwijking van het eerste en tweede lid, treden de niet in het eerste lid bedoelde bepalingen van deze Codex in werking vanaf het aanslagjaar 2019 voor wat betreft de onroerende voorheffing, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, 1°, van deze Codex.

§ 3. In afwijking van paragraaf 1, treedt titel 4 van deze Codex in werking op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van deze Codex.

§ 4. In afwijking van paragraaf 1 treden titels 1 en 2 in werking vanaf het aanslagjaar 2020 voor wat betreft :

- 1° de verkeersbelasting op de autovoertuigen ;
- 2° de belasting op de inverkeerstelling.

---historiek---

§ 4. inséré par l'art. 20 de l'ordonnance du 17.12.2019 (M.B. 07.01.2020). Entrée en vigueur le 01.01.2020 (art.26)

§ 4. ingevoegd door art. 20 van de ordonnantie van 17.12.2019 (B.S. 07.01.2020). Inwerkingtreding op 01.01.2020 (art. 26)

## Modifications

28.11.2019 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la date d'entrée en vigueur du chapitre 4 du titre 2 et des chapitres 3 et 4 du titre 3 de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale (M.B. 06.12.2019)

17.12.2019 - Ordonnance portant modification des dispositions procédurales dans le cadre de la reprise du service des taxes de circulation et portant dispositions diverses (M.B. 07.01.2020)

05.03.2020 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la date d'entrée en vigueur des articles 24 à 27 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, des articles 5 et 6 de l'ordonnance du 18 décembre 2015 modifiant l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale et quelques dispositions procédurales d'autres ordonnances, des articles 69 à 77 de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code Bruxellois de procédure fiscale et des articles 12 à 16 de l'ordonnance du 17 décembre 2019 portant modification des dispositions procédurales dans le cadre de la reprise du service des taxes de circulation et portant dispositions diverses (M.B. 18.03.2020)

29 10 2020. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 26 juillet 2013 transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et modifiant le Code bruxellois de procédure fiscale

16.12.2021 - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant l'entrée en vigueur du Code bruxellois de procédure fiscale pour certaines taxes régionales (M.B. 27.12.2021)

01.12.2022 - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis et l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale (1) (M.B. 09.12.2022)

## Wijzigingen

28.11.2019 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk 4 van titel 2 en van de hoofdstukken 3 en 4 van titel 3 van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure (B.S. 06.12.2019)

17.12.2019 - Ordonnantie houdende de wijziging van de procedurele bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en houdende diverse bepalingen (B.S. 07.01.2020)

05.03.2020 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum inwerkingtreding van artikelen 24 tot en met 27 van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van artikelen 5 en 6 van de ordonnantie van 18 december 2015 tot wijziging van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en enkele procedurele bepalingen van andere ordonnanties, van artikelen 69 tot en met 77 van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure en van artikelen 12 tot en met 16 van de ordonnantie van 17 december 2019 houdende de wijziging van de procedurele bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en houdende diverse bepalingen (B.S. 18.03.2020)

29 10 2020 - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van de Brusselse Codex Fiscale Procedure

16.12.2021 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inwerkingtreding van de Brusselse Codex Fiscale Procedure voor bepaalde gewestbelastingen (B.S. 27.12.2021)

01.12.2022 - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 9 juni 2022 betreffende taxidiensten en de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure (1) (B.S. 09.12.2022)

17.11.2022 - Ordonnance rendant le Code bruxellois de procédure fiscale applicable aux taxes sur l'incinération des déchets et à la charge environnementale (1) (M.B. 14.12.2022)

01.06.2023 - Ordonnance adaptant la législation fiscale bruxelloise à la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ainsi qu'à la loi du 28 avril 2022 portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil et abrogeant l'article 48<sup>2</sup> du Code des droits de succession (M.B. 12.07.2023)

06.07.2023 - Ordonnance portant dispositions diverses en matière de recouvrement fiscal et non fiscal réalisé par l'administration fiscale régionale (M.B. 31.07.2023)

01.02.2024 - Ordonnance relative à l'hébergement touristique (1) (M.B. 07.02.2024)

17.11.2022 - Ordonnantie waarbij de Brusselse Codex Fiscale Procedure toepasselijk wordt verklaard op de belastingen op het verbranden van afvalstoffen en op de milieubelasting (1) (B.S. 14.12.2022)

01.06.2023 - Ordonnantie tot aanpassing van de Brusselse fiscale wetgeving aan de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen alsook aan de wet van 28 april 2022 houdende boek 5 "Verbintenissen" van het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van artikel 48<sup>2</sup> van het Wetboek der successierechten (B.S. 12.07.2023)

06.07.2023 - Ordonnantie houdende diverse bepalingen met betrekking tot de fiscale en niet-fiscale invordering door de gewestelijke fiscale administratie (B.S. 31.07.2023)

01.02.2024 - Ordonnantie betreffende het toeristische verblijf (1) (B.S. 07.02.2024)